ANNEXE 3 GABON

TABLE DES MATIÈRES

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 235
1.1 Principales caractéristiques de l'économie 235
1.2 Évolution économique récente 238
1.3 Évolution du commerce et de l'investissement 241
1.3.1 Tendances et structure du commerce des marchandises et des services 241
1.3.2 Tendances et structure de l'Investissement Etranger Direct (IED) 244
2 RÉGIMES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT 245
2.1 Cadre général 245
2.2 Formulation et objectifs de la politique commerciale 245
2.3 Accords et arrangements commerciaux 248
2.3.1 OMC 248
2.3.2 Autres arrangements commerciaux 249
2.4 Régime d'investissement 249
2.4.1 Cadre institutionnel de l'investissement au Gabon 249
2.4.2 Zone Économique Spéciale 251
3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE 253
3.1 Mesures visant directement les importations 253
3.1.1 Procédures douanières, évaluation et prescriptions 253
3.1.2 Prélèvements à la douane 256
3.1.2.1 Le tarif NPF appliqué 256
3.1.2.2 Autres droits et taxes sur les importations 256
3.1.2.3 Taxes intérieures 257
3.1.3 Consolidations 259
3.1.4 Préférences 261
3.1.5 Exemptions et concessions de droits et taxes 261
3.1.6 Prohibitions et restrictions à l'importation et licences d'importation 261
3.1.7 Mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde 262
3.1.8 Autres mesures visant les importations 263
3.2 Mesures visant directement les exportations 263
3.2.1 Procédures et prescriptions douanières 263
3.2.2 Droits et taxes à l'exportation 263
3.2.3 Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation 263
3.2.4 Soutien et promotion des exportations 264
3.2.5 Financement, assurance et garanties à l'exportation 266
3.3 Mesures visant la production et le commerce 266
3.3.1 Mesures d'incitation 266
3.3.2 Normalisation, accréditation et certification 267
3.3.3 Prescriptions sanitaires et phytosanitaires 268
3.3.4 Politique de la concurrence et contrôle des prix 271

3.3.5 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation 272
3.3.6 Marchés publics 274
3.3.7 Droits de propriété intellectuelle 276
4 POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR 278
4.1 Agriculture et activités connexes 278
4.1.1 Aperçu général 278
4.1.2 Politique agricole 279
4.1.3 Politique par filière 284
4.1.3.1 Café et cacao 284
4.1.3.2 Cultures maraîchères 286
4.1.3.3 Autres produits 288
4.1.4 Pêche et aquaculture 289
4.1.5 L'exploitation forestière 292
4.2 Mines, énergie et eau 293
4.2.1 Produits miniers 293
4.2.2 Produits pétroliers et gaz naturel 294
4.3 Électricité et eau 297
4.4 Secteur manufacturier 298
4.5 Services 300
4.5.1 Services de télécommunications 300
4.5.2 Services postaux et express 302
4.5.3 Services de transports 303
4.5.3.1 Services de transport terrestre 303
4.5.3.1.1 Services de transport routier 303
4.5.3.1.2 Services de transport ferroviaire 304
4.5.3.2 Services de transports maritimes et portuaires 304
4.5.3.3 Services de transports aériens 305
4.5.4 Services de Tourisme 306
4.5.5 Services bancaires et de micro-finance 307
4.5.6 Services d'assurance 309
5 APPENDICE – TABLEAUX 311

GRAPHIQUES

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2012 et 2021 242
Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2012 et 2021 243
Graphique 2.1 Cadre institutionnel de l'investissement au Gabon, 2022 250

TABLEAUX

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2012-2022 235

Tableau 1.2 Balance des paiements, 2012-2022 240
Tableau 2.1 Principaux lois et règlements du Gabon liés au commerce, 2023 246
Tableau 2.2 Mesures incitatives à l'investissement, 2022 251
Tableau 3.1 Les exonérations et taux réduits de TVA au Gabon, 2022 257
Tableau 3.2 Divergences entre la taxation intérieure de produits importés et locaux, 2022 258
Tableau 3.3 Droits d'accises, 2021 258
Tableau 3.4 Certification de modifications et de rectifications (WT/Let/1261) 259
Tableau 3.5 Droits appliqués par le Gabon excédant les taux consolidés, 2019 260
Tableau 3.6 Liste des entreprises privatisées/en cours depuis 2013 273
Tableau 4.1 Principales cultures agricoles, avec superficie emblavée, 2012-2021 279
Tableau 4.2 Production, ventes, et exportations de cacao et café, 2012-2022 285
Tableau 4.3 Principales cultures maraîchères au Gabon, par volume de production, 2012-2021 287
Tableau 4.4 Exportations et importations des produits pétroliers, 2015-2021 294
Tableau 4.5 Indicateurs clés des télécommunications, juin 2021 300
Tableau 4.6 Prix moyens des différents types de services de télécommunications, 2021 301
Tableau 4.7 Activité portuaire au Gabon, 2016-2018 304
Tableau 4.8 Accords de transport aérien, 2023 305
Tableau 4.9 Principaux indicateurs du secteur bancaire gabonais, 2021 308
Tableau 4.10 Indicateurs de solidité financière du système bancaire, 2015–2021 308
Tableau 4.11 Volumes d'activité, parts de marché et nationalités de l'actionnaire principal des compagnies d'assurance opérant au Gabon, 2018 309
Tableau 4.12 Évolution récente du secteur de l'assurance au Gabon et de ses principaux acteurs, 2018-2021 309
Tableau 4.13 Primes collectées et ratio résultat sur fonds propres du secteur de l'assurance, 2012-2021 310

APPENDICE – TABLEAUX

Tableau A1. 1 Structure des exportations, 2012-2021 311
Tableau A1. 2 Destinations des exportations, 2012-2021 312
Tableau A1. 3 Structure des importations 2012-2021 313
Tableau A1. 4 Origines des importations, 2012-2021 314
Tableau A3. 1 Participation de l'État au capital des sociétés, 2023 315

1 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

1.1 Principales caractéristiques de l'économie

1.1. Avec une superficie de 267 667 km^2, dont 85% est occupé par la forêt, et une population d'environ 2,5 millions d'habitants en 2022, le Gabon est un pays faiblement peuplé. Il possède cependant le taux de population urbaine le plus élevé du continent africain. En effet, plus de quatre Gabonais sur cinq vivent en ville. Libreville et Port-Gentil, respectivement capitale politique et capitale économique du pays, recensent à eux seuls 59% de la population totale.[1] Le Gabon dispose d'une façade maritime (avec l'océan Atlantique) longue de 800km. Il a des frontières communes avec la Guinée équatoriale, le Cameroun et la République du Congo. Le Gabon et ses voisins font partie de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) (section 2.3).

1.2. Le Gabon possède d'importantes ressources naturelles, y compris d'abondantes terres agricoles, une hydrographie et une hydrométrie favorables à l'agriculture et d'importantes ressources forestières. Cinquième producteur de pétrole d'Afrique, le Gabon reste encore très dépendant de ses ressources pétrolières. En effet, ce produit représente en moyenne sur la période 2012-2021, 23% du PIB et environ 80% des recettes d'exportations. Cependant, depuis 2012, la part du secteur hors pétrole s'est considérablement accrue. En effet, en plus du pétrole qui est raffiné sur place, les initiatives actuelles de diversification du Gabon reposent sur le développement durable de l'industrie du bois et des mines. De plus, l'aménagement des zones économiques spéciales a favorisé depuis 2012, le développement du secteur privé, et entraîné une hausse des investissements privés et de l'investissement direct étranger (IDE), en particulier dans le secteur non pétrolier.

1.3. Traditionnellement dominée par les industries extractives, l'économie gabonaise, en 2021, après la crise sanitaire ayant entrainé une récession en 2020, a renoué avec sa croissance soutenue depuis 2017. Ainsi, le produit intérieur brut a progressé de 1,5% en 2021, contre -1,8% un an plus tôt. Le secteur hors pétrole a fait preuve de résilience et a continué d'impacter la création de la richesse nationale avec une croissance de 2,5% en 2021. Avec les différents chocs pétroliers enregistrés depuis 2012, la part du secteur pétrolier dans le PIB est passée de 36,6% en 2012 à 21,3% en 2021. Dans le même temps, les parts des secteurs agricole, des services, et de l'industrie manufacturière ont poursuivi leur augmentation passant respectivement de 2,6%, 20,3% et 5,4% en 2012 à 4,4%, 28,2% et 8% en 2021 (tableau 1.1).

Tableau 1.1 Indicateurs économiques de base, 2012-2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022[a]
Divers[b]											
PIB aux prix courants du marché (en milliards de FCFA)	8 766,5	8 690,5	8 988,3	8 503,5	8 310,6	8 669,0	9 368,9	9 886,9	8 814,9	11 210,9	13 674,3
PIB non pétrolier (milliards de FCFA)	5 819,7	6 163,7	6 630,6	6 566,2	6 744,5	6 960,4	7 389,9	7 724,6	7 451,3	8 927,6	10 034,6
PIB aux prix courants du marché (en milliards d'USD)	17,2	17,6	18,2	14,4	14,0	14,9	16,9	16,9	15,3	20,2	22,5
Taux de croissance du PIB réel (%, à prix constants de 2001)	5,3	5,6	4,3	3,9	2,1	0,5	0,8	3,9	-1,8	1,5	2,9
dont secteur pétrolier	-4,2	-5,3	-0,3	8,6	-3,7	-8,5	-8,2	13,0	-1,2	-6,7	5,9
secteur non pétrolier	7,0	7,5	5,0	3,2	3,0	1,7	2,0	2,9	-1,9	2,5	2,5
PIB par tête d'habitant (en USD)	9 818,3	9 775,6	10 051,4	7 460,1	7 025,1	7 225,4	7 893,5	7 625,5	6 686,7	8 529,0	9 176,7
Inflation (moyenne annuelle)	2,7	0,5	4,7	-0,3	2,1	2,7	4,8	2,0	1,4	1,1	4,3
Comptes nationaux aux prix courants (% du PIB)[b]											
Consommation	43,5	46,7	49,3	52,7	55,1	53,2	49,2	48,7	55,2	44,3	37,7
Publique	14,0	14,5	14,8	14,8	14,6	13,2	10,6	11,0	13,2	11,4	9,8
Privée	29,4	32,3	34,5	37,8	40,4	40,0	38,6	37,7	42,0	32,9	27,9
Investissements bruts	27,0	29,2	35,1	29,2	27,0	19,3	19,3	21,9	19,9	16,8	16,2
Formation brute de capital fixe	27,7	29,9	22,5	19,1	20,5	14,3	19,3	21,9	19,9	16,8	16,2
Publique	9,3	10,1	6,8	5,1	5,1	1,8	3,5	2,9	2,6	2,3	1,8
Privée (Entreprises et ménages)	18,4	19,9	15,7	14,0	15,4	12,5	15,8	19,0	17,3	14,5	14,4
dont secteur pétrolier	10,6	11,1	6,4	4,4	4,7	1,4	4,1	5,7	4,3	4,1	4,7
dont secteur non pétrolier	7,8	8,8	9,3	9,6	10,7	11,1	11,7	13,3	13,0	10,4	9,6
Variations des stocks	-0,8	-0,8	12,6	10,1	6,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
Exportations nettes	29,6	24,1	15,5	18,1	17,9	27,5	31,6	29,4	24,9	39,0	46,1

[1] Banque mondiale, information en ligne. Adresse consultée: https://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon/overview.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022[a]
Exportations de biens et services non facteurs	61,0	57,4	44,5	46,0	44,0	52,3	54,3	51,4	47,5	55,8	60,8
Importations de biens et services non facteurs	31,4	33,3	29,0	27,9	26,1	24,8	22,7	22,0	22,6	16,8	14,7
Répartition sectorielle du PIB aux prix courants (% du PIB au coût des facteurs)[b]											
Agriculture, Elevage et Pêche	3,0	3,0	3,2	3,7	4,2	4,3	4,5	4,6	5,6	4,8	4,3
Agriculture	2,6	2,7	2,8	3,4	3,8	3,9	4,0	4,2	5,1	4,4	4,0
Chasse et Elevage	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Pêche	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Sylviculture et Exploitation Forestière	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,3	1,5	1,5	1,2
Industries extractives	39,3	35,1	31,4	26,9	22,2	23,6	25,3	26,0	19,8	24,1	30,1
Pétrole brut	36,6	31,7	28,6	24,9	20,5	21,1	22,5	23,3	16,6	21,3	27,4
Mines	2,7	3,4	2,8	2,0	1,6	2,5	2,7	2,7	3,2	2,8	2,7
Industries manufacturières	5,4	5,6	6,2	6,8	7,8	7,3	8,0	8,0	8,8	8,0	7,0
Agro-alimentaires, boissons	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	2,4	2,0	1,7
Bois	1,2	1,1	1,4	1,8	2,0	2,0	2,2	2,1	2,3	2,7	2,4
Autres	2,7	3,0	3,1	3,1	3,7	3,3	3,7	3,7	4,0	3,3	2,9
Raffinage	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Electricité, Eau	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,1	0,9
Bâtiments et travaux publics	6,0	7,0	6,1	6,4	6,6	4,9	3,5	3,5	3,6	3,4	3,1
Services	46.1	49.2	52.5	55.3	57.9	58.4	57.5	57	61.4	57.4	53.8
Transports et télécommunications	4,5	4,9	5,3	6,1	6,8	9,3	9,9	11,1	13,8	11,7	10,2
Commerce	5,1	5,4	5,5	5,7	5,9	5,5	5,8	5,7	6,1	4,8	4,1
Services bancaires, assurances	2,1	2,5	2,6	3,0	3,2	3,1	3,2	3,0	3,5	2,9	2,4
Recherche, services pétroliers	12,3	12,9	12,6	11,3	11,1	11,4	12,1	11,9	10,9	16,6	19,1
Administrations publiques	11,9	12,6	15,7	17,2	17,9	17,0	15,0	13,9	15,8	12,2	10,0
Autres Services	10,2	10,9	10,8	12,0	13,0	12,1	11,5	11,4	11,3	9,2	8,0
Finances publiques (% du PIB)[b]											
Recettes totales et dons	30,1	30,2	26,1	21,1	18,7	18,5	17,9	20,5	19,1	15,8	30,1
Recettes pétrolières	17,5	15,5	11,5	7,1	5,1	6,6	6,2	7,6	6,8	5,3	17,5
Recettes non pétrolières	12,6	14,7	14,6	14,0	13,6	11,8	11,6	13,0	12,3	10,5	12,6
Recettes fiscales	14,2	16,1	14,9	12,8	11,0	10,7	1,2	12,1	12,5	9,2	14,2
Impôts sur les revenus et bénéfices	5,8	6,1	5,9	5,2	3,6	4,1	4,1	5,4	6,0	3,4	5,8
Taxes sur les biens et services	2,1	3,2	3,2	2,0	2,6	2,5	1,6	1,9	1,5	1,9	2,1
Impôts sur le commerce extérieur	4,6	4,6	4,0	4,2	3,3	2,8	2,7	2,9	3,5	2,9	4,6
dont: sur les importations	4,5	4,5	3,9	4,5	3,2	2,6	2,5	2,8	3,2	2,5	4,5
Autres impôts et taxes	1,7	2,2	1,8	1,4	1,4	1,3	1,8	1,9	1,4	1,0	1,7
Recettes non fiscales	15,9	14,0	11,2	8,4	7,8	7,8	7,7	8,5	6,6	6,5	15,9
Dépenses totales[c]	27,6	28,4	23,6	22,1	23,7	20,3	19,1	19,2	21,3	17,6	27,6
Solde global hors dons (base ordonnancements)	2,5	1,8	2,5	-1,0	-4,9	-1,9	-1,2	1,4	-2,2	-1,8	2,5
Variations des arriérés (baisse -)	-0,2	-1,5	-3,1	-3,0	-1,6	-1,6	-1,0	-0,2	0,2	0,3	..
Solde global (base trésorerie)	2,2	0,2	-0,6	-4,0	-6,5	-3,5	-2,2	1,1	-2,0	-1,6	..
Financement total	-2,2	-0,2	0,6	4,0	6,5	3,5	2,2	-1,1	2,0	1,6	..
Extérieur	-0,2	5,9	1,0	2,3	1,7	3,9	1,9	0,2	1,3	-0,3	..
Intérieur	-2,0	-6,1	-0,4	1,7	4,8	-0,4	0,3	-1,3	0,6	1,9	..
Secteur extérieur											
FCFA par USD (moyenne annuelle)	510,6	493,9	493,8	591,2	592,6	580,7	555,4	585,9	575,6	554,5	623,8
Taux de change effectif réel (IPC, variation en %)[d]	-3,4	0,9	3,5	-6,5	1,1	2,1	5,6	-0,7	2,5	-1,1	-4,9
Solde du compte courant (% du PIB)[b]	11,5	8,3	6,1	1,2	-5,4	-4,6	2,3	10,4	5,9	6,3	7,1
Encours de la dette extérieure (% du PIB)[a]	16,3	23,5	27,3	33,9	37,4	38,7	40,0	39,2	46,0	37,8	..
Encours de la dette intérieure (% du PIB)[a]	0,6	2,8	2,3	3,3	11,9	16,7	16,2	14,9	25,1	22,5	..
Encours de la dette globale (% du PIB)[b]	16,9	26,3	29,6	37,4	49,2	55,5	56,1	54,1	71,1	60,4	..
Réserves extérieures (en mois d'importations biens et services)	4,6	5,2	5,2	4,5	2,5	2,3	3,2	2,9	3,2	3,0	..

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022[a]
Flux entrant d'IED (millions d'USD)	-220,9	771,2	1 047,7	990,8	1 243,7	1 314,0	1 379,1	1 553,1	1 716,5	1 634,8	..
% du PIB	-1,3	4,4	5,8	6,9	8,9	8,8	8,2	9,2	11,2	8,1	..
Stock entrant d'IED (millions d'USD)	3 941,0	4 712,2	5 759,9	6 750,7	7 994,3	9 308,3	10 687,4	12 240,6	13 957,1	15 591,9	..
% du PIB	22,9	26,8	31,6	46,9	57,1	62,5	63,2	72,4	91,2	77,2	..

.. Non disponible.

a Les données sont provisoires pour l'année 2022.
b Estimation de 2016 à 2020.
c Les détails ne sont pas disponibles.
d Un signe négatif indique une dépréciation.

Note: Le franc CFA commun aux pays de la CEMAC est rattaché à l'euro au cours de: 1 EUR = 655,96.

Source: BEAC. Adresse consultée: https://www.beac.int/economie-stats/statistiques-economiques/;FMI, International Financial Statistics. Adresse consultée: http://elibrary-data.imf.org/;FMI, Perspectives économiques régionales, Octobre 2019.Adresse consultée: https://www.imf.org/fr/Publications/REO/SSA/Issues/2019/10/01/sreo1019; UNCTADstat. Adresse consultée: http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html; et DGEPF, Banque Mondiale.

1.4. Le potentiel économique considérable du Gabon est loin d'être pleinement exploité, et le pays reste vulnérable aux chocs extérieurs, notamment à la fluctuation des cours du pétrole et des autres matières premières qu'il exporte. En effet, malgré un PIB par tête de 8 529 d'USD en 2021 (contre 9 775 d'USD en 2013), qui le place au rang des pays à revenu intermédiaire, plusieurs aspects de l'économie sont comparables aux pays à faible niveau de développement. La faiblesse des infrastructures, les difficultés d'accès au crédit pour les PME, le coût de la main d'œuvre (grilles de salaires fixes dans les secteurs public et privé), ainsi que la petite taille du marché continuent de compromettre les efforts de diversification de l'économie gabonaise.

1.5. Dans son évaluation du climat des affaires l'édition 2020 du rapport de la Banque mondiale "Doing Business" place le Gabon au 169ème rang sur 190 économies, soit une baisse de deux rangs par rapport à 2018. Les éléments d'appréciation du climat des affaires concernent essentiellement la durée de la création d'une entreprise qui est passée de 10 jours à une journée, la disponibilité de l'eau et de l'énergie grâce au projet d'adduction d'eau potable et de l'élargissement du réseau de distribution d'électricité dans le grand Libreville grâce à plusieurs projets dont la centrale hydroélectrique FE2 et les chutes de l'impératrice dans la province de la Ngounié ainsi que le grand Poubara dans le Haut Ogooué.

1.6. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place en 2014 le Haut conseil pour l'investissement (HCI) qui est un dispositif d'accompagnement des investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers, doublé d'un cadre juridique d'arbitrage liés au commerce. Il vise l'amélioration du climat des affaires au Gabon qui a réalisé les 13 réformes prescrites par le rapport "Doing business" et qui concernent la création d'entreprises, le permis de construire, le raccordement à l'électricité, le commerce transfrontalier, l'octroi du permis de construire, le transfert de propriété et la justice commerciale.

1.7. Toutefois une partie de la population peine à profiter des ressources économiques du pays, avec un taux de pauvreté qui a légèrement régressé passant de 34% en 2015 à 33.4% en 2017 suite aux mesures sociales mises en œuvre par le Gouvernement. Les efforts du gouvernement dans la mise en place des programmes sociaux de base dans le cadre du programme stratégique social (Le Pacte Social) semblent avoir porté ses fruits au cours de ces dernières années. En effet, selon le rapport du PNUD de 2019 sur le développent humain, le Gabon a accédé au rang des pays à développement humain élevé avec un IDH de 0,7002, alors qu'il était jusque-là classé comme pays à IDH moyen.

1.8. Étant membre de la CEMAC, le Gabon partage la même monnaie, le franc de la coopération financière en Afrique centrale (CFA), avec les autres États membres dans un régime de change fixe indexé à l'euro.[2] Ensemble, ils ont harmonisé leurs systèmes monétaire et financier sous le mandat de la Banque des états de l'Afrique centrale (BEAC) (Rapport commun, section 1), et ils progressent dans l'établissement d'une union économique.

[2] 1 EUR = 655,957 FCFA depuis le 1er janvier 1994.

1.2 Évolution économique récente

1.9. La performance de l'économie gabonaise était solide en 2012 et 2013, avec des taux de croissance annuels du PIB de 5,3% et 5,6% respectivement. Cette bonne performance, malgré la baisse de la production pétrolière, faisait suite à l'augmentation des investissements publics dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE) lancé en 2012 et qui vise à transformer le Gabon en une économie émergente et diversifiée à l'horizon 2025. Les programmes d'investissement y afférents sont principalement centrés sur l'amélioration de la qualité des infrastructures dans le pays par la construction de routes et de ports, et par la hausse substantielle de l'offre d'électricité. Par ailleurs, les activités économiques non-pétrolières ont prospéré, surtout dans les secteurs des mines, de la transformation du bois et de la construction, et ont contribué à soutenir la croissance du PIB réel.

1.10. Les industries agro-alimentaires ont en général enregistré une bonne performance au cours de la période d'examen dans un contexte de demande intérieure soutenue. Cette performance est due à la fermeté des commandes domestiques et extérieures des huiles et corps gras et consolidée récemment par la reprise de certaines activités, suite à la levée progressive des mesures gouvernementales liées à la COVID-19, avec la réouverture des restaurants, hôtels et discothèques. Les services ont généralement été portés par la bonne tenue de l'économie. Le tourisme, notamment l'hôtellerie et la restauration, a été soutenu par l'organisation d'évènements d'ampleur internationale tels que la 2ème édition du "New-York Forum Africa"; et les transports aériens ont connu une embellie dans la foulée. L'accroissement du nombre d'abonnés au GSM, au téléphone fixe et à internet, attribuable à l'attractivité des nouvelles offres tarifaires et de services, a consolidé les résultats des télécommunications en 2013.[3]

1.11. L'industrie pétrolière n'a pas joué son rôle traditionnel de moteur de la croissance. Elle a pâti des difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, de l'épuisement des champs pétroliers, et de la baisse du prix du baril à la fin de 2013, ce qui a engendré un recul de la valeur ajoutée du secteur de 4,2% et 5,3% en 2012 et 2013 respectivement (tableau 1.1). Dans le même temps, la production de caoutchouc s'est repliée suite à l'invasion des plantations par les insectes en 2013. La performance de l'industrie pétrolière a connu des variations depuis 2012 et affiche des valeurs positives de 8,6% en 2015, 13% en 2019 et 5,9% en 2022 (tableau 1.1).

1.12. À partir de 2014, le repli des cours, combiné à l'épuisement des ressources en pétrole, a entraîné une diminution des recettes, y compris publiques et, partant, des dépenses d'investissement public. En effet, les investissements publics qui représentaient environ 10,1% du PIB en 2013 ont enregistré une chute régulière pour se situer à 1,8% en 2022 après une timide remontée en 2018 (tableau 1.1). Par ailleurs, l'ajustement budgétaire qui a suivi la chute des recettes publiques a contribué au ralentissement de l'activité dans les secteurs tels que les BTP, et services. Malgré la relative bonne performance dans le secteur non-pétrolier (notamment les sous-secteurs forestier et agro industriel de la zone économique spéciale), la montée en régime de ces activités n'a pas été suffisamment forte pour soutenir l'ensemble de l'économie. En conséquence, le taux de croissance du PIB est passé de 4,3% en 2014 à 0,5% en 2017 puis a évolué en dents de scie avec 3,9% en 2019, -1,8% en 2020 en raison de la crise de la COVID-19 et enregistre une reprise par la suite pour atteindre 2,9% en 2022.

1.13. A l'exception des dérapages liés à des flambées exceptionnelles de prix à la consommation en 2014 et 2018, l'inflation est restée généralement maîtrisée et conforme aux critères de convergence de la CEMAC, et ceci grâce à la politique monétaire prudente conduite au niveau régional par la BEAC (Rapport commun, section 1) (tableau 1.1). Le Gabon a également accompagné cette politique par des actions ponctuelles. Ainsi, en 2013, il a éliminé les taxes à l'importation sur une vaste gamme d'articles pour faire face aux pressions inflationnistes qui furent perçues en 2012. Cette action a été soutenue par le recul des prix des produits alimentaires au niveau mondial en 2013. Cependant, en 2014, la hausse des prix des produits alimentaires a occasionné un regain de tensions inflationnistes qui ont été contenues par le repli des cours mondiaux du pétrole; le taux d'inflation a reculé à -0,3% en 2015. La baisse des coûts des communications en liaison avec la concurrence accrue dans ce sous-secteur et un meilleur

[3] Ministère de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective, Note de conjoncture sectorielle 2014.

déploiement de la fibre optique ont aussi contribué à contenir l'inflation sur la période.[4] Le taux d'inflation ne dépasse pas 2% depuis 2019 (tableau 1.1).

1.14. Les efforts de gestion de l'inflation méritent d'être appréciés au regard des principales réformes menées par le pays durant la période et qui auraient pu significativement attiser l'inflation. Il en est ainsi de la suppression des subventions à la plupart des produits pétroliers commercialisés en détail et de la mise en place du mécanisme d'indexation automatique des prix à la pompe du carburant au début de 2016, ainsi que du relèvement des prix internationaux des produits de base qui ont induit régulièrement des pressions inflationnistes depuis 2016, avec son paroxysme en 2018 où le taux annuel a atteint 4,8%.

1.15. Durant la période, la politique budgétaire fut essentiellement expansionniste, avec le lancement du programme d'investissement dans le cadre du PSGE. La position budgétaire du gouvernement a été mise sous pression en raison d'une augmentation rapide des dépenses, en particulier les dépenses d'investissement; et la baisse des recettes pétrolières (tableau 1.1). En effet, le solde budgétaire global, traditionnellement excédentaire, car entretenu par des recettes pétrolières importantes, s'est progressivement détérioré pour afficher un déficit (base caisse) qui s'est aggravé pour culminer à environ 5% du PIB en 2016. Le Gouvernement a recouru au financement intérieur bancaire, et à une accumulation d'arriérés de paiement (des crédits domestiques et étrangers) pour financer son déficit.

1.16. Le 19 juin 2017, le Gabon a dû signer, avec le FMI, un accord triennal élargi au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) pour un montant de 464,4 millions de DTS (soit environ 642 millions d'USD).[5] À cet effet, des mesures étaient convenues pour maîtriser les dépenses courantes, et mobiliser des recettes non-pétrolières à travers l'amélioration de l'administration des impôts et la rationalisation des exonérations fiscales.

1.17. Dans le cadre de la maîtrise des dépenses courantes le Gouvernement a procédé au gel des recrutements à la fonction publique, des mises en stages, des avancements et des titularisations; au nettoyage du fichier des agents de l'État à la suite du recensement biométrique; à la révision des contrats des baux administratifs; à la limitation des voyages en classe affaire aux seuls membres du Gouvernement et à l'audit de la dette intérieure. Pour mobiliser plus de recettes, les actions menées ont porté notamment sur la révision du Code Général des Impôts, la rationalisation des exonérations et des régimes de faveurs, la mise en œuvre d'une nouvelle codification des régimes d'exonération, la révision de certains dispositifs de taxation, la modernisation des procédures douanières par la mise à niveau de l'outil informatique de dédouanement, le renforcement des capacités opérationnelles, la suppression des abattements au niveau de certains grands importateurs et la poursuite de la procédure spéciale d'aide à la régularisation fiscale.

1.18. Le Gabon s'était également engagé à entreprendre des mesures en vue de prévenir les situations de dépenses extrabudgétaires et d'accumulation d'arriérés. Une stratégie de remboursement intégral des arriérés devrait être mise en œuvre. Parallèlement, le gouvernement s'était engagé à accélérer la mise en œuvre des directives de la CEMAC, améliorer la transparence budgétaire, et renforcer la surveillance financière des entreprises publiques et des organismes d'État. La mise en place de la Commission nationale de lutte Contre l'enrichissement illicite (CNLEI), la création d'une Agence nationale d'investigation financière (ANIF), ainsi que le renforcement des activités de la Cour des comptes par l'établissement de ses différentes agences semblent aller dans la même direction, à savoir l'amélioration de la gouvernance financière.

1.19. Les réformes semblent porter des fruits. En effet, de concert avec les réformes, une progression des recettes pétrolières liée à une hausse substantielle du cours mondial du baril du pétrole a contribué à la réduction du déficit budgétaire de 4,9% en 2016, 1,9% en 2017, à 1,2% en 2018. Par la suite un excédent de 1,4% a été enregistré en 2019. Cette tendance a toutefois été stoppée par la crise liée à la pandémie de la COVID-19 qui a été à l'origine d'un déficit budgétaire de 2,2% en 2020. Toutefois, en 2021 le déficit budgétaire s'est replié à 2% (tableau 1.1).

[4] Ministère de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective, Note de conjoncture sectorielle 2015.

[5] FMI. Adresse consultée: https://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/06/20/imf-executive-board-approves-us642-million-extended-arrangement-under-the-eff-for-gabon.

1.20. Du fait de la dégradation continue de la situation budgétaire et des besoins de financement qui en découlent, la dette publique, dominée par la dette extérieure (environ 79% du stock de la dette publique sur la période), a augmenté tout le long de la période d'examen, passant de 16,9% du PIB en 2012 du PIB pour culminer à 71,1% en 2020 avant de baisser légèrement à 60,4% en 2021.

1.21. Le solde excédentaire de la balance extérieure courante s'est progressivement rétréci ces dernières années du fait de l'amenuisement des recettes des exportations de produits pétroliers, et a fini par devenir déficitaire en 2016 (-5,4% du PIB) avant de rebondir entre 2018 et 2020 (tableau 1.1). Bien que les importations aient connu un recul, elles ont baissé moins rapidement que les exportations. Entre 2017 et 2019, le taux de couverture des importations par les exportations s'est sensiblement redressé en raison de la croissance des exportations à des taux plus élevés que ceux des importations, ce qui a enclenché une tendance baissière du déficit du compte courant. La hausse des cours et de la production du manganèse a également joué un rôle à cet effet.

1.22. La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse considérable de l'activité économique notamment avec la chute des cours du pétrole de 50% provoquée par l'abondance de l'offre sur les marchés pétroliers et la mésentente entre les principaux pays producteurs de pétrole face à la consigne liée à la production. Aussi, la pandémie a eu pour effet la baisse généralisée des prix, la chute de la demande des principaux produits à l'exportation, la diminution de certaines activités au niveau national suite aux mesures de lutte contre la COVID-19 qui se sont traduites par un ralentissement voire un arrêt de certains secteurs d'activités.

1.23. L'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie a été limité grâce aux mesures prises par les autorités afin de soutenir la relance par la consommation. Ainsi, plusieurs mesures socio-économiques ont été mises en place pour assurer la protection des populations parmi lesquelles, la création du Fond spécial de riposte (des soins gratuits aux personnes infectées par la COVID-19), l'exonération fiscale et douanière dans le secteur de la santé, le maintien des salaires des fonctionnaires, la gratuité du transport urbain et des aides alimentaires et multiformes.

Tableau 1.2 Balance des paiements, 2012-2022

(Milliards de FCFA)

	2012	2013	2014	2015	2016a	2017a	2018[a]	2019[a]	2020[a]	2021[a]	2022[a]
Solde du compte courant	1 009,6	721,7	548,7	103,2	-445,6	-396,0	212,6	1031,6	517,0	707,6	965,2
Solde du commerce extérieur	3 133,2	2 623,0	2 194,4	1 148,2	982,9	1 408,4	1681,0	2 574,3	1 695,4	2 348,7	3 339,1
Exportations	4 994,3	4 623,5	4 098,9	3 023,9	2 547,7	3 371,0	3 762,4	3 938,7	3 581,2	4 213,4	6 285,0
Importations	-1 861,1	-2 000,5	-1 904,5	-1 875,7	-1 564,8	-1 962,6	-2 081,4	-1 364,4	-1 885,9	-1 864,7	-2 946,0
Balance des services	-1 091,2	-1 200,3	-1 104,4	-946,7	-981,6	-923,2	-637,5	-1125,8	-925,3	-1 159,8	-1 432,8
Balance des revenus	-799,8	-417,1	-265,1	-43,9	-392,9	-555,3	-497,3	-401,5	-249,9	-444,6	-944,9
Soldes des transferts courants	-232,7	-283,9	-276,1	-54,5	-54,1	-325,8	-333,6	-15,3	-3,1	-36,6	3,8
Compte de capital et d'opérations financières	-675,7	-236,6	-337,8	-206,9	-210,9	14,8	-342,9	-744,8	-473,5	-1327,3	-922,2
Compte de capital	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	-0,4	-180,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Publics (nets)	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	-0,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Privés (nets)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-188,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Comptes d'opérations financiers	-675,7	-236,6	-337,8	-209,1	-210,9	15,2	-162,9	-744,7	-473,5	-1327,3	-922,2
Investissements directs (nets)	-143,0	43,3	387,1	14,9	736,0	154,7	-58,1	125,0	66,0	24,4	382,2
Investissements de portefeuille (nets)	-1,6	457,8	36,9	106,5	117,0	6,6	-5,0	4,5	3,0	52,9	81,4
Autres investissements nets	-531,2	-737,7	-761,8	-330,6	-1064,0	-146,0	-99,9	-874,2	-542,5	-1404,5	-1385,8
Erreurs et omissions	-253,9	-233,3	-325,0	-165,1	-138,3	219,8	204,4	-255,7	-257,5	373,9	..
Solde global	80,0	251,8	-114,1	-268,8	-794,9	-161,3	74,1	31,1	-214,1	-245,7	42,9
Financement	-80,0	-251,8	114,1	268,8	794,9	161,3	-74,1	-31,1	214,1	245,7	-42,9
Variations des réserves officielles (baisse +)	-80,0	-251,8	94,2	220,5	629,9	64,0	-111,4	33,6	205,2	245,7	-42,9
Financements exceptionnels	0,0	0,0	19,9	48,3	165,0	97,3	37,3	-64,7	8,9	0,0	0,0

	2012	2013	2014	2015	2016a	2017a	2018a	2019a	2020a	2021a	2022a
Variation des arriérés extérieurs (baisse -)	0,0	0,0	0,3	5,0	147,0	-14,7	37,3	-64,7	8,9	0,0	0,0
Allègements et annulations de dettes	0,0	0,0	19,6	43,3	18,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

.. Non disponible.

a Estimation.

Source: Informations fournies par les autorités.

1.24. Selon le FMI, les perspectives économiques à court terme du Gabon ne sont pas très optimistes du fait de la persistance des arriérés intérieurs qui pèsent sur le bilan des banques et restreignent le crédit au secteur privé. Toutefois, à moyen terme, si les engagements pris par les autorités dans le cadre du Mécanisme Elargi De Crédits (MEDC) sont mis en œuvre, l'optimisme pourrait être permis, avec une croissance qui pourrait atteindre 5%, à la suite des récents investissements, y compris étrangers dans les infrastructures et dans les domaines du manganèse et des agro-industries. L'émergence de ces nouveaux secteurs assurera une diversification de l'économie, et une réduction de la dépendance à l'égard du pétrole.

1.3 Évolution du commerce et de l'investissement

1.3.1 Tendances et structure du commerce des marchandises et des services

1.25. Le commerce total en proportion du PIB, qui se situait à environ 61% en 2012, a connu une baisse régulière sous l'effet de la chute des exportations de produits pétroliers pour se situer à environ 44% en 2016, avant de remonter en 2017 (tableau 1.1). La part des importations, quant à elle, est restée relativement stable.

1.26. Les termes de l'échange se sont généralement détériorés pendant la période d'examen, avec principalement la baisse régulière de la valeur des exportations, sous l'effet de la chute des prix et de la baisse des quantités produites de pétrole. Du fait de la chute des recettes pétrolières, la demande d'importation est restée faible durant la plupart des années de la période d'examen.

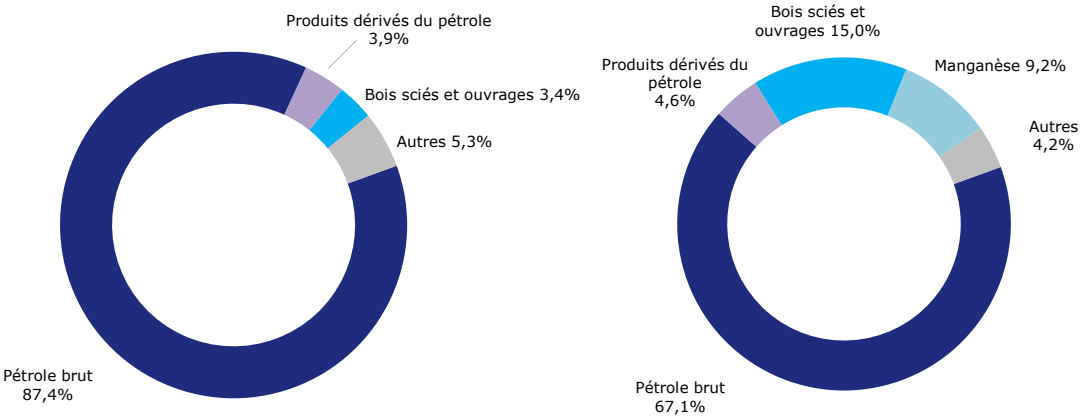
1.27. Dominées par les hydrocarbures, les exportations de marchandises qui se situaient à 9,6 milliards d'USD en 2012 ont chuté pour atteindre 3,9 milliards en 2016 (tableau A1.1). En 2017, à la suite de l'augmentation des exportations de manganèse, les exportations de marchandises ont entamé un timide rebond et ont atteint 5,5 milliards d'USD en 2018. Les combustibles demeurent toutefois la source de l'essentiel des recettes d'exportation du Gabon, malgré une baisse notable enregistrée au cours de la période d'examen (tableau A1.1 et graphique 1.1). Leur part dans le total des exportations est passée de 91,3% en 2012 à environ 75% en 2016. En 2017 et 2018, l'exploitation de nouveaux puits pétroliers et l'optimisation des méthodes d'exploitation pétrolière, combinée à un redressement des prix, ont permis un renforcement de la contribution des combustibles aux recettes d'exportation.

1.28. L'Asie demeure la première destination des exportations gabonaises: les exportations en direction de la Chine ont progressivement augmenté pour faire d'elle la première destination des produits gabonais (tableau A1.2 et graphique 1.2). Concomitamment, la part des exportations vers les États-Unis est passée de 17,8% en 2012 à 0,6% en 2021. Les autres destinations importantes sont l'Union européenne, l'Australie, et Trinité-et-Tobago dont les parts ont fluctué tout le long de la période d'examen. Les exportations vers la CEMAC sont restées très faibles.

Graphique 1.1 Structure du commerce des marchandises, 2012 et 2021

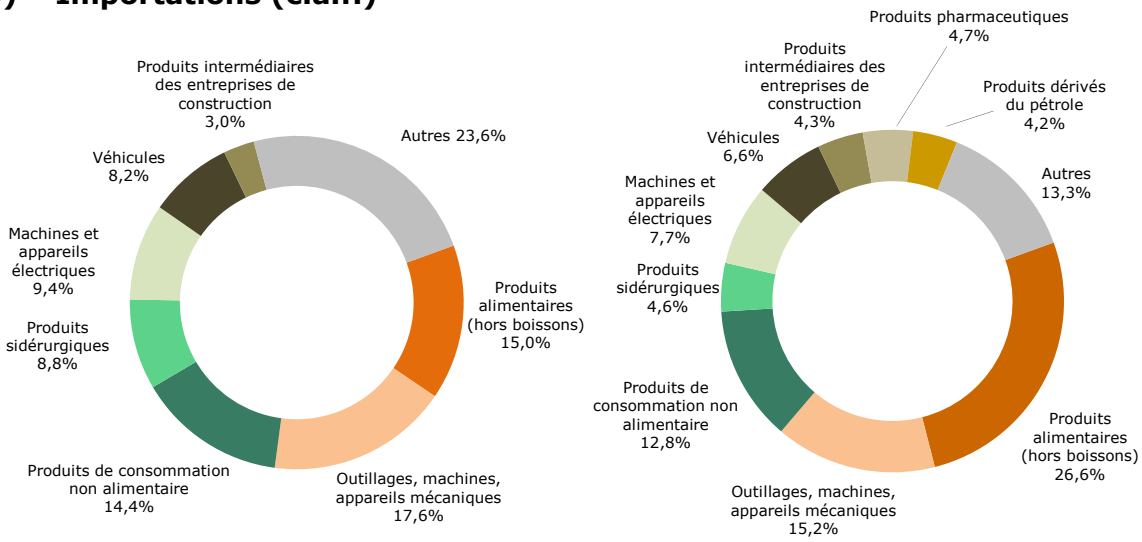
2012 **2021**

(a) Exportations (f.a.b.)



Total: 9 605,1 millions d'USD **Total: 5 877,9 millions d'USD**

(b) Importations (c.a.f.)



Total: 3 645,6 millions d'USD **Total: 2 227,1 millions d'USD**

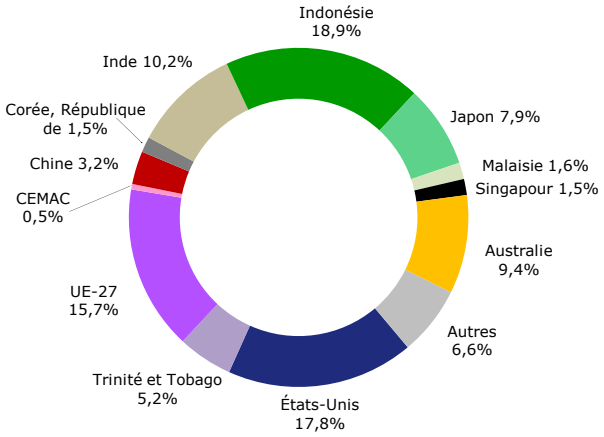
Note Les totaux des statistiques sur les exportations et importations fournies par les autorités et contenues dans ce graphique ne sont pas toujours comparables aux statistiques de la balance des paiements également fournies par les mêmes autorités.

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base des informations fournies par les autorités.

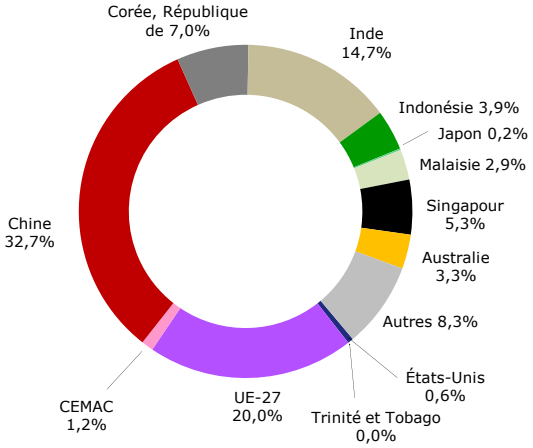
Graphique 1.2 Direction du commerce des marchandises, 2012 et 2021

2012 **2021**

(a) Exportations (f.a.b.)

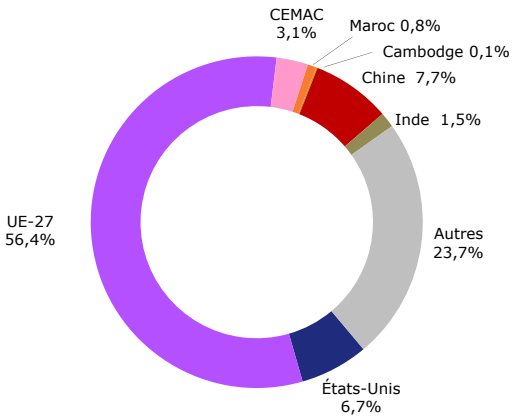


Total: 9 605,1 millions d'USD

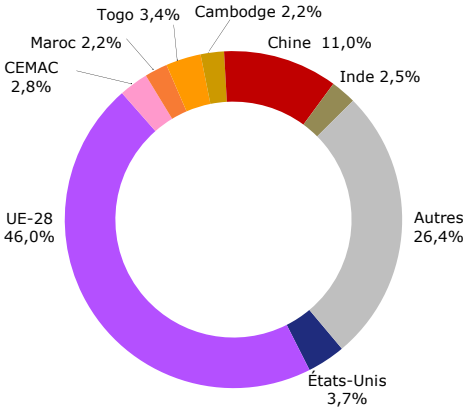


Total: 5 877,9 millions d'USD

(b) Importations (c.a.f.)



Total: 3 645,6 millions d'USD



Total: 2 227,1 millions d'USD

Note Les totaux des statistiques sur les exportations et importations fournies par les autorités et contenues dans ce graphique ne sont pas toujours comparables aux statistiques de la balance des paiements également fournies par les mêmes autorités.

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base des informations fournies par les autorités.

1.29. Après avoir connu une légère augmentation entre 2012 et 2013, les importations de marchandises ont baissé régulièrement, passant de 3,9 milliards d'USD en 2013 à 2,2 milliards en 2021 (tableau A1.3). La raison principale de cette baisse tient à l'arrêt des travaux de construction d'infrastructures et les importations de certains biens d'équipement y afférents, et des biens de consommation courante en rapport avec la faiblesse des recettes pétrolières. La structure des importations est plus diversifiée que celle des exportations. Les importations sont dominées par les

produits manufacturés, suivis des produits alimentaires. La part des produits manufacturés qui se situait a baissé au cours de la période, au profit des produits alimentaires et des produits dérivés du pétrole (tableau A1.3 et graphique 1.1).

1.30. Bien que l'UE (la France et la Belgique notamment) demeure le principal fournisseur du marché gabonais avec près de 45% de part de marché, sa prédominance a connu une diminution régulière depuis 2012 (tableau A1.4 et graphique 1.2). Parallèlement, l'Asie (la Chine notamment) s'est positionnée comme l'un des principaux fournisseurs du marché gabonais. En Afrique, le Cameroun, le Togo et le Maroc ont individuellement contribué, au cours de la plupart des années, entre 1% et 3% des importations. Les importations en provenance du Togo ont connu une augmentation significative à partir de 2018, en contribuant à hauteur de 7% au total des importations en 2018 et 2019. Cette augmentation est due à la hausse de la demande nationale des produits dérivés du pétrole (huile et lubrifiants carburant) compte tenu de la baisse du niveau de production de la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) qui n'arrivait plus à satisfaire à la demande domestique.

1.31. Le Gabon demeure un importateur net de services. Cependant son déficit du commerce des services a baissé entre 2012 et 2018 avant d'augmenter dès 2019 (tableau 1.2). Le solde du commerce des services du Gabon est surtout influencé par les services aux entreprises, les services de voyages et de transport.

1.3.2 Tendances et structure de l'Investissement Etranger Direct (IED)

1.32. Le plan de développement à long terme du Gabon (PSGE) lancé en 2012 vise principalement à promouvoir les investissements privés, y compris dans les infrastructures, afin de diversifier l'économie nationale. Dans ce cadre, le gouvernement s'est engagé à adopter des mesures pour améliorer la gouvernance économique du pays. Toutefois, ces engagements n'ont pas été traduits en mesures concrètes. Par conséquent, les IED ont connu une performance contrastée.

1.33. Les flux des investissements ont fluctué entre 2012 et 2018. Ils ont connu une contraction en 2012, avant de se redresser en 2013, avec des investissements totalisant 771,2 millions d'USD (4% du PIB). Le pic fut atteint en 2017 avec des investissements qui représentaient 10,4% du PIB. Cette performance est liée principalement à l'évolution des investissements dans le secteur minier et dans l'agro-industrie (société de production d'huile de palme Olam) ainsi qu'aux opérations menées dans la zone économique de Nkok (zone franche) pour l'installation de nouvelles unités de production et aux achats de matériels destinés à la poursuite de l'amélioration des infrastructures du port minéralier d'Owendo.

1.34. Le stock d'IED du Gabon est passé de 3,9 milliards d'USD (22,1% du PIB) en 2012 à 10,3 milliards d'USD (65,4% du PIB) en 2018.

2 RÉGIMES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT

2.1 Cadre général

2.1. La Constitution de 1991 (telle que révisée en 2011, 2018 et 2021) est fondée sur la séparation des pouvoirs. Le Président de la république est le chef de l'État et le Premier ministre, nommé par le Président est le chef du gouvernement. Le Président de la république peut être assisté d'un Vice-président nommé par lui. En cas d'indisponibilité temporaire du Président de la république, un collège composé du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale et du Ministre de la Défense exerce provisoirement les fonctions du Président de la République. En cas d'indisponibilité temporaire du Président de la république, certaines de ses fonctions peuvent être exercées selon le cas, soit par le Vice-président de la république, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour Constitutionnelle.[6] Le Président de la république, ainsi que les parlementaires sont élus au suffrage universel direct. Le Président de la république est élu pour sept ans et est rééligible. Le pouvoir législatif est partagé entre les deux chambres du parlement. L'Assemblée nationale est composée de 143 sièges et le Sénat de 52 sièges. Le taux de représentation des femmes au parlement est actuellement d'environ 17,7%. Le président peut dissoudre l'assemblée nationale. Le gouvernement est responsable devant le président et devant l'assemblée nationale.

2.2. La révision de 2018 de la Constitution a augmenté le nombre de sièges de 120 à 143 à l'Assemblée nationale et a réduit le nombre de sièges au Sénat de 102 à 52.[7] Elle a également favorisé l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles, a établi le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires et à un tour pour les élections locales et a prévu la prestation de serment des Ministres et des Généraux devant le Président de la république.

2.3. La réforme de la constitution de 2021 rend inviolable les sièges des chambres du Parlement. Elle précise que le Parlement évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la constitution. Aussi, prévoit-elle que lorsqu'il y a la cessation des pouvoirs de l'Assemblée Nationale ou du Sénat pour quelque cause que ce soit, la chambre dont la législature reste à courir exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la chambre concernée.

2.4. La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation (la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale), le Conseil d'État (la plus haute juridiction en matière administrative), la Cour des comptes, les Cours d'appel, les Tribunaux, la Haute cour de justice, et les autres juridictions d'exception. Les litiges commerciaux entre les opérateurs économiques sont traités par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (la plus haute juridiction communautaire en matière commerciale), les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Les magistrats sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Président de la république.

2.5. La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes, suivie des traités et conventions internationales puis des lois, des ordonnances, des principes généraux du droit, des règlements (décrets et arrêtés), de la jurisprudence (décisions de justice), actes administratifs (ministériels, gouvernement, préfectoraux, municipaux). Au moyen d'ordonnances, le Président de la République peut prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

2.2 Formulation et objectifs de la politique commerciale

2.6. En général, les politiques sont formulées et mises en œuvre au moyen des lois, décrets ou des ordonnances. Chaque ministère est chargé de la formulation des politiques qui relèvent de sa compétence, et de l'élaboration des projets de lois y afférents. Ce processus s'effectue en concertation avec les autres ministères et services publics pouvant être affectés par les mesures en considération. En outre, le Conseil économique et social est consulté sur toute disposition législative

[6] Article 13 de la constitution.
[7] La loi n° 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la république.

à caractère fiscal, économique, social ou culturel, et peut être, au préalable, associé à son élaboration. Pour être adopté, tout projet de loi doit être soumis à l'approbation de chacune des deux chambres du Parlement (le Sénat et l'Assemblée nationale). Le Président de la république promulgue des loi définitivement adoptés par le Parlement. La loi est ensuite publiée au Journal Officiel de la République gabonaise.

2.7. Le Président de la république signe et promulgue les traités et accords internationaux. Ceux-ci sont soumis, en principe, à ratification par l'Assemblée nationale, sauf en cas de signature du traité ou de l'accord sans réserve de ratification, comme ce fut le cas de l'Accord de l'OMC (section 2.3.1). Les traités ou accords internationaux ont, dès leur ratification, force de loi, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Ils sont applicables comme loi au Gabon dès leur ratification, et exécutoires de plein droit. Conformément à ce système, l'Accord de l'OMC peut être invoqué directement devant les tribunaux nationaux mais cela n'a toutefois pas été le cas jusqu'à présent.

2.8. Le Ministère chargé du commerce est responsable des questions techniques liées à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique commerciale, y compris des questions relatives à l'OMC, et de tout accord commercial bilatéral ou plurilatéral. D'autres ministères sont également impliqués dans la formulation et la mise en application de la politique commerciale, notamment le Ministère chargé des finances, ainsi que les ministères en charge des questions sectorielles. Les autorités ont affirmé dans le cadre du précédent examen qu'en juillet 2008, le Gabon a adopté sa principale législation commerciale (le Code de commerce). Celui-ci intègre les règles de Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et la plupart des textes législatifs régissant les activités commerciales, avec pour objectif de favoriser le développement du secteur privé. Plusieurs lois, ordonnances et règlements régissent les politiques et pratiques commerciales au Gabon (tableau 2.1).

2.9. Les organisations patronales et syndicales sont associées, sur une base *ad hoc*, à l'élaboration de la politique commerciale. Cependant, un mécanisme permanent de concertation État/secteur privé n'est toujours pas en place.

Tableau 2.1 Principaux lois et règlements du Gabon liés au commerce, 2023

Domaine	Instrument/texte
Questions douanières	Code des douanes de la CEMAC Code des douanes actualisé Gabonais Décret n° 917/PR/MFEBP-CP du 24 juin 1997 Loi n° 10/2000 du 12 octobre 2000
Exercice de la profession de commerçant, d'industriel ou artisan	Ordonnance n° 10/89 du 28 septembre 1989 Code du commerce 2008 (voir références)
Taxe sur la valeur ajoutée, droits d'accises, et prélèvements au cordon douanier	Code des impôts, Loi n° 027/2008 du 22 janvier 2009 mis à jour en 2017 par la loi n° 027/2008/PR portant Code général des Impôts. Loi n° 047/2018 du 31 décembre 2018 Article 47 de la constitution Articles 10, 11,12 et 13 de la loi organique n° 20/2014 du 21 mai 2015 Loi n° 021/2017 du 26 janvier 2018 Loi n° 26/2016 du 6 janvier 2016 Loi n° 0009/2017 du 31 août 2017 Loi n° 021/2015 du 1er février 2016
Prohibitions et licences à l'importation	Décret n° 000455/PR/MCD/MEFBP du 14 juin 1999
Normes et règlements techniques	Ordonnance n° 3/PR/2005 du 11 août 2005 Décret n° 000103/PR/MCDIN du 25 janvier 2008 Décret n° 0341/PR/MIM du 28 février 2013 Arrêté n° 17/MMIT du 18 mars 2015
Mesures sanitaires et phytosanitaires	Loi n° 2/6565 du 5 juin 1965 Loi n° 015/2005 du 8 août 2005 Loi n° 15/65 du 12 décembre 1965 Loi n° 2/65 du 5 juin 1965 Loi n° 73/77 du 15 décembre 1977 Ordonnance n° 50/78 du 21 août 1978 Décret n° 000665/PR/MEFBP du 9 août 2004 Ordonnance n° 1/95 du 14 janvier 1995 et du Décret n° 000820/PR/MSPP du 19 juillet 2001

Domaine	Instrument/texte
	Arrêté n° 00340 du 20 juillet 1999 Décret n° 000922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 Octobre 2005 Décret présidentiel du 28 octobre 2005 L'Arrêté n° 129/06/MEFBP/CABME/SG/DGCC du 22 février 2006 Décret n° 0292/PR/MAEPDR du 18 Février 2011 Décret n° 0667/PR/MAEPDR du 10 Juillet 2013 Décret n° 0329/PR/MAEPSA du 2 juillet 2015 Décret n° 0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015
Investissements	Loi n° 15/98 du 23 juillet 1998
Promotion des PME et PMI	Loi n° 0008/2018 du 8 février 2019 portant orientation de la politique nationale de promotion des PME Loi n° 0009/2018 du 8 février 2019 relative aux structures d'encadrements et d'accompagnements des PME
Zone franche de l'Île Mandji	Loi n° 10/2000 du 12 octobre 2000
Procédures et règlements pour l'établissement d'entreprises commerciales privées	Sept actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)
Protection des brevets, des dessins et modèles industriels, et des marques de fabrique ou de commerce, obtentions végétales	Accord de Bangui (1999) Loi n° 14/2003 du 28 janvier 2003
Protection du droit d'auteur et des droits voisins	Loi n° 1/87 du 29 juillet 1987
Concurrence et contrôle de prix	Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 Décret n° 000665/PR/MEFBP du 9 août 2004 Arrêtés n° 0138 et n° 0139/MEEDD/CABMIN/DGCC du 14 août 2012. Arrêté n° 0140/MEEDD/CABMIN/DGCC du 14 août 2012 Arrêté n° 000757/MEPIP/SG du 24 octobre 2014 et Arrêté n° 0577/PM du 9 juin 2016 Arrêté n° 0022/MEPPD/SG/DGCC du 23 juillet 2018 Arrêté n° 51 22/MCPME/MAA/MT du 15 août 2022.
Privatisation des entreprises publiques	Loi n° 1/96 du 13 février 1996 Décision n° 0958 du 29 mars 2010 Loi n° 020/2016 du 5 septembre 2016 portant ratification de l'Ordonnance n° 009/PR/2015 du 11 février 2016 (LPPP)
Marchés publics	Décret n° 0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 Décret n° 1044/PR/MEFBP du 1er octobre 2003 Décret n° 1102/PR/MEFBP du 4 octobre 2003 Décret n° 00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 Arrêté n° 0006/MEPPDD du 23 mars 2018 fixant les seuils de passation obligatoire des marchés publics
Environnement	Loi n° 16/93 du 26 août 1993
Forêts	Loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001 Loi n° 4/2010 du 9 février 2010
Agriculture	Loi n° 23/2008 du 10 décembre 2008 Loi n° 14/63 du 8 mai 1963 Loi n° 15/2005 du 8 août 2005 Décision du Conseil 2006/788/CE du 7 novembre 2006
Mines	Décret n° 0080/PR du 30 juin 2015 Code minier n °037/2018 du 11 juin 2019
Hydrocarbures	Code des hydrocarbures du 16 juillet 2019
Électricité	Décret n° 0598/PR du 29 décembre 2016 Loi n° 024/2016
Eau	Décret n° 0598/PR du 29 décembre 2016 Loi n° 024/2016
Aviation civile	Code de l'aviation civile des États membres de la CEMAC du 22 juillet 2012 Loi n° 023/2016 portant code de l'aviation civile de République gabonaise du 29 décembre 2016 Arrêté n° 000015/MTL/ANAC fixant le régime de la Licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien du 21 décembre 2018

Domaine	Instrument/texte
Télécommunications	Loi n° 6/2001 du 27 juin 2001 Loi n° 026/2018 du 22 octobre 2019 portant règlementation des communications électroniques en République Gabonaise
Postes	Loi n° 4/2001 du 27 juin 2001
Tourisme	Ordonnance n° 2/2000 du 12 octobre 2000 Loi n° 004/2000 portant ratification de l'Ordonnance n° 002/PR du 12 février 2000 sur le régime applicable aux investissements touristiques Loi n° 016/2001 Décret n° 649/PR du 25 mai 2001 Loi n° 023/2018 du 30 juillet 2018
Régime des changes	Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018.
Services bancaires et micro-finance	Banque des états de l'Afrique centrale (BEAC) et dispositif de l'Union monétaire de l'Afrique centrale
Assurances	Code des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA)

Source: Autorités gabonaises.

2.10. Le Plan stratégique "Gabon émergent" (PSGE) 2011-2025 prend la forme d'un ambitieux programme de réformes, de politiques et d'investissement visant à diversifier l'économie pour la sortir de sa dépendance du secteur pétrolier en exploitant durablement ses avantages comparatifs, y compris ses ressources naturelles, et en améliorant la compétitivité de ses secteurs industriels et des services. Eu égard aux avantages comparatifs du Gabon, le plan identifie quatre domaines qui devraient initialement retenir l'attention: i) le développement humain durable; ii) la gouvernance; iii) le capital humain; et iv) les infrastructures. En matière de politique commerciale, le PSGE vise l'insertion durable du Gabon dans les échanges commerciaux sous-régionaux et mondiaux.

2.11. Le PSGE comprend trois piliers stratégiques: Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Le pilier Gabon vert vise la pleine valorisation des richesses du sol gabonais, notamment son patrimoine forestier et son exceptionnelle biodiversité. L'avènement du pilier Gabon industriel passera par une meilleure valorisation des richesses du sous-sol gabonais en favorisant leur transformation à travers le développement de la sous-traitance locale. Quant au pilier Gabon des services, il renvoie à la valorisation du capital humain, en soutien aux demandes de la diversification économique.

2.12. Deux des cinq programmes d'action phares du Plan de relance de l'économie (PRE) 2017-2019 poursuivaient également des objectifs commerciaux: le renforcement de la compétitivité des filières; l'amélioration du cadre des affaires; les trois programmes étant dévolus à l'optimisation des recettes et au financement de l'économie; à la maîtrise des dépenses publiques et à la qualité des services aux citoyens.

2.13. En 2022 le Gabon a élaboré une stratégie commerciale spécifique pour tirer parti au mieux des possibilités offertes par la loi américaine AGOA.

2.3 Accords et arrangements commerciaux

2.3.1 OMC

2.14. Le Gabon est Membre originel de l'OMC (Rapport commun, section 2). Les concessions du Gabon à l'issue du Cycle d'Uruguay sont contenues dans la Liste XLVII pour ce qui concerne les marchandises, et dans le document GATS/SC/34 pour ce qui est des services. Le Gabon accorde au moins le traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux et le pays n'est membre d'aucun des accords plurilatéraux conclus sous l'égide de l'OMC. Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, le Gabon fait partie des groupes suivants: ACP, Groupe africain, G-90, et Auteurs du "W52".

2.15. Le Gabon a renégocié ses engagements tarifaires sous l'Article XXVIII du GATT de l'OMC parce qu'un grand nombre de ses lignes tarifaires avaient des taux appliqués qui étaient supérieurs à ses engagements (section 3.1.3). La nouvelle liste de concessions du Gabon a été approuvée par tous les membres de l'OMC et certifiée en mai 2017.

2.16. Le Gabon a ratifié l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges le 5 décembre 2016 et a notifié ses mesures des catégories A, B et C (section 3.1.1).[8] Le Gabon a déposé son instrument d'acceptation de l'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche le 12 juillet 2023.

2.17. Le Gabon reste généralement peu actif en matière de notifications à l'OMC. Ses notifications effectuées entre janvier 2013 et mars 2020 sont présentées au tableau 2.2 du Rapport commun.

2.18. Le Gabon continue de rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, et il a réitéré le besoin d'une assistance technique en la matière.

2.3.2 Autres arrangements commerciaux

2.19. Outre ses préférences commerciales dans le cadre de la CEMAC et de la CEEAC, le Gabon bénéficie de traitements préférentiels offerts par l'Union Européenne et les États-Unis (Rapport commun, section 2).

2.4 Régime d'investissement

2.20. Après avoir créé en 2014, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements au Gabon (ANPI Gabon). Gouvernement a mis en œuvre sur la période 2019-2022 des dizaines de mesures et réformes pour encourager les investissements. Parmi celles-ci on peut relever:

- L'Adoption de trois nouveaux codes sectoriels: sur respectivement les hydrocarbures, les mines et le tourisme;

- La Mise en œuvre de plusieurs réformes renforçant l'accompagnement des investisseurs notamment le lancement du Guichet Numérique de l'Investissement, l'opérationnalisation du tribunal de commerce de Libreville et l'extension du Sydonia World, une application de dédouanement informatisé des marchandises, à l'ensemble des bureaux de douane du Gabon; et,

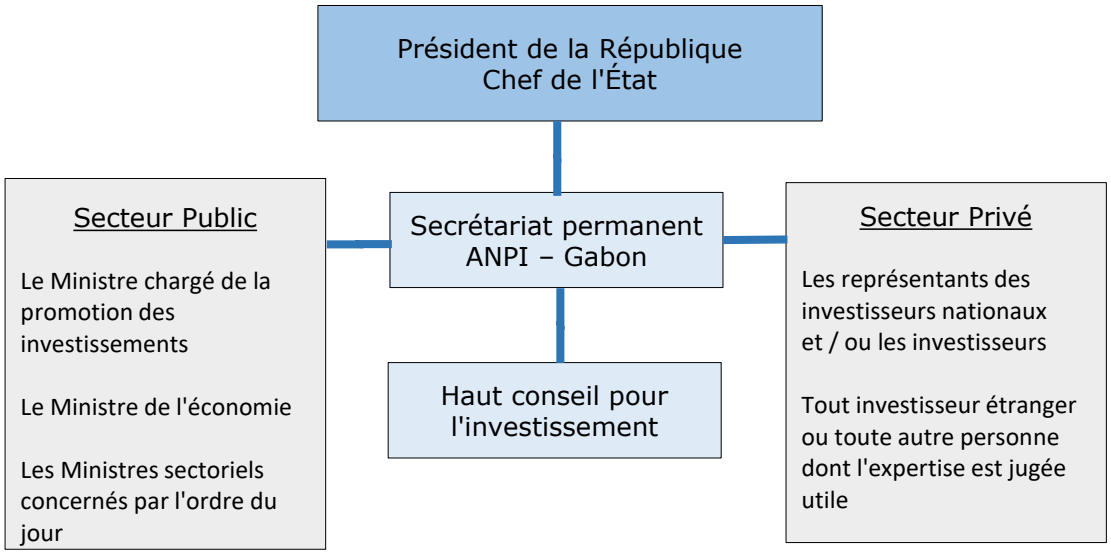
- L'Adoption du projet du Code des investissements qui comporte de nombreuses innovations notamment: l'agrément investisseur, la répartition du pays en 3 zones d'investissement afin de favoriser le développement harmonieux du territoire et la refonte de la loi sur les zones d'investissements spéciales.

2.4.1 Cadre institutionnel de l'investissement au Gabon

2.21. Le Haut Conseil pour l'investissement est une plateforme de dialogue public-privé dont les missions principales sont d'impulser les réformes relatives à l'investissement et d'assurer le suivi et l'exécution de ces réformes. Il a notamment contribué en 2022 à l'élaboration d'un projet de Baromètre national de l'environnement des affaires dénommé "Ease-Gabon". Il assure le suivi d'une multitude réformes concernant le renforcement de l'accompagnement des investisseurs l'amélioration du cadre de l'investissement, le dispositif national de formation professionnelle et le cadre de l'emploi, l'optimisation et rationalisation du cadre de la fiscalité et de la parafiscalité, le renforcement de la compétitivité des filières et les réformes de "la feuille de route Doing business 2021-2023" validée lors du Conseil des Ministres du 11 août 2021 qui comprend à elle seule trente-deux réformes centrées sur l'amélioration des indicateurs de l'ex- index "Doing Business" de la Banque mondiale (création des entreprises, octroi du permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, paiement des impôts, commerce transfrontalier et justice commerciale).

[8] Document de l'OMC WT/PCTF/N/GAB/1 du 21 août 2019.

Graphique 2.1 Cadre institutionnel de l'investissement au Gabon, 2022



Source: Secrétariat de l'OMC sur la base d'informations fournies par les autorités gabonaises.

2.22. Les mesures fiscalo-douanières de nature incitative ne sont pas prévues par la Charte, mais sont contenues soit dans divers textes réglementaires tels que le code douanier communautaire et le code des impôts, soit dans les conventions conclues entre l'investisseur et l'État gabonais. Au titre du code des impôts, les entreprises nouvelles, exerçant des activités industrielles, minières, agricoles, ou forestières ont droit à certaines mesures incitatives, sur demande adressée au Ministère chargé des finances.

2.23. La loi n° 0008/2018 du 8 février 2019, portant orientation de la politique nationale de promotion des Petites et Moyennes Entreprises qui, abroge la 16/2005 du 25 septembre 2006, met en place deux régimes liés au statut de PME. Le régime général concerne toutes les entreprises qui répondent aux critères de PME définis par la loi, notamment un chiffre d'affaires inférieur à trois milliards et emploi en permanence au plus 200 personnes avec son siège social situé sur le territoire national. Le second régime concerne l'entreprise qui, répondant aux critères ci-dessus, appartient à des personnes physiques gabonaises ou celle dont le capital est détenu en majorité par des gabonais et assurant effectivement les fonctions de direction en sus de l'emploi de 90% de gabonais d'origine.

2.24. Avec le Plan de relance économique (PRE), initié par le gouvernement, le Gabon a mis en place une approche sectorielle visant à prioriser des secteurs et à les appuyer par des projets de partenariats public-privé (PPP). Les huit secteurs prioritaires du Gabon sont: le bois, l'agriculture, la pêche, les mines, les hydrocarbures, le bâtiment, le numérique et le tourisme.

2.25. L'ANPI-Gabon qui accompagne le gouvernement dans la promotion de la diversification de l'investissement dispose en son sein d'une Cellule de partenariat public-privé conformément aux dispositions du décret n° 0169/PR/MDDEPIP du 14 mars 2016. Cette Cellule est chargée notamment de contribuer à la mise en place du dispositif juridique et institutionnel des PPP, et de promouvoir les projets prioritaires dans les secteurs porteurs. Le décret n° 155/PR/MPIPPP a mis également en place une unité d'Appui aux Partenariats Publics Privés qui est chargée notamment de contribuer à la mise en place du dispositif juridique et institutionnel des PPP, et de promouvoir les projets prioritaires dans les secteurs porteurs.

2.26. De nombreux accords bilatéraux portant sur les investissements sont en vigueur au Gabon avec: l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la Chine, la Colombie, l'Égypte, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Japon, le Koweït, le Liban, le Maroc, le Nigeria, le Portugal, les Philippines, la Fédération de Russie, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, et la Thaïlande. Le Gabon est membre ou signataire de plusieurs traités et accords internationaux en matière d'investissement (Rapport commun, section 2).

2.4.2 Zone Économique Spéciale

2.27. En 2012, le gouvernement gabonais a développé la Zone économique à régime privilégié de Nkok en partenariat avec OLAM International Ltd. La ZERP est un parc industriel multisectoriel qui favorise la production et l'exploitation durable des ressources naturelles, pour le marché local et l'exportation. Développée sur une surface de 1126 hectares, la ZERP est liée au port d'Owendo par voie fluviale et au chemin de fer du transgabonais. Pour bénéficier du régime de la ZERP, il faut avoir le statut d'une personne physique ou morale gabonaise ou étrangère, exporter hors du Gabon au moins 75% de la production, acquérir une parcelle dans la zone, élaborer un business plan, réaliser une étude d'impact environnementale.

2.28. La ZERP bénéficie d'un statut fiscal unique et compétitif pour les entreprises. Les avantages fiscaux incluent: taux zéro de l'impôt sur le revenu des entreprises; pas de droits de douanes sur l'importation des équipements pour les industries; l'impôt foncier au taux zéro; exonération de la TVA; 100% de rapatriement des capitaux et bénéfices. En outre, afin de faciliter les autorisations des services publics, un service de Guichet unique comprenant tous les départements et agences utiles se trouve dans la ZES. Le Guichet unique est le seul organisme en charge du traitement de toutes les formalités et d'octroi des approbations au sein de la ZERP (section 3.2.4).

2.29. D'après la base de données de la CNUCED sur les contentieux entre États et investisseurs, le Gabon a été impliqué dans deux contentieux de ce type pendant la période sous examen, l'un en matière minière l'opposant à un investisseur originaire de Émirats Arabes Unis, tranché en 2018 au profit de l'État gabonais (Navodaya vs Gabon) l'autre, en 2015, tranché au profit d'un investisseur tunisien dans une affaire de construction de logements sociaux pour le compte de l'État gabonais.

2.30. Le tableau 2.2 décrit les mesures incitatives à l'investissement en vigueur en 2022.

Tableau 2.2 Mesures incitatives à l'investissement, 2022

Régime des entreprises nouvelles agricoles, industrielles ou minières
Conditions d'accès: - l'activité doit avoir exigé, à l'expiration du troisième exercice, des immobilisations stables et définitives égales à 10 fois le montant des profits réalisés au cours de cette même année; - pas de simple développement d'une ou plusieurs activités déjà existantes; - l'entreprise nouvelle ne doit pas avoir principalement pour objet de concurrencer des activités exercées d'une manière satisfaisante dans le territoire par des entreprises existantes; et, - l'entreprise est tenue de posséder une comptabilité régulière conformément aux normes du plan comptable OHADA.
Avantages: - exemption de l'Impôt sur les sociétés (IS) ou de l'Impôt sur les revenus des personnes physiques pendant deux ans et abattement du bénéfice imposable sur les quatre exercices qui suivent cette période.
Régime des PME-PMI
Conditions d'agrément: - être identifié par l'administration en charge des PME; - le siège doit être installé au Gabon; - l'objet en est la production de biens, la transformation, la distribution ou la prestation de services; - l'entreprise doit appartenir à des gabonais ou ceux-ci doivent détenir la majorité du capital et exercer sa direction effective; - l'investissement ne doit pas dépasser 1 milliards de FCFA; - le capital ne doit pas dépasser 1 milliard de FCFA; - le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 2 milliards de FCFA;

Régime des entreprises nouvelles agricoles, industrielles ou minières
- un niveau de l'effectif permanent d'au moins 50% des gabonais; et, - un programme d'investissement impliquant notamment l'une au moins des opérations ci-après: la création, la reprise, la modernisation, la réhabilitation, la restructuration, l'extension des activités ou le perfectionnement du personnel d'une entreprise; ou l'amélioration des conditions et de la qualité du travail.
Avantages: - l'accès aux organismes publics de financement des PME-PMI; - la priorité d'accès aux marchés publics; - l'exonération pendant cinq ans de l'impôt sur les bénéfices et de taxes de douanes sur les intrants; - la tarification préférentielle des produits pétroliers et des coûts de transport de matériaux, des équipements et des produits divers; - la tarification préférentielle des frais d'assistance de tout organisme public agréé; et, - la bonification des taux d'intérêt par l'État.

Source: Loi n° 027/2008 du 22 janvier 2009.

3 POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES PAR MESURE

3.1 Mesures visant directement les importations

3.1.1 Procédures douanières, évaluation et prescriptions

3.1. Depuis le dernier Examen de sa politique commerciale en 2013 les procédures douanières au Gabon n'ont pas changé et continuent généralement d'être régies par le Code des douanes de la CEMAC. Les exigences en matière d'enregistrement des importateurs sont les mêmes pour les personnes physiques et morales, de nationalité gabonaise ou étrangère.

3.2. Les frais de dossier sont plus faibles pour les entreprises individuelles: de 85 000 FCFA à 135 000 FCFA. Les frais sont de 220 000 FCFA à 370 000 FCFA pour la création de sociétés. En outre, le tarif est de 650 000 FCFA pour la procédure accélérée. Selon les autorités, les tarifs ne sont pas liés à la nationalité mais varient plutôt en fonction du nombre de pages des actes juridiques et du capital social de l'entreprise.

3.3. Tout importateur doit être inscrit au registre du commerce et immatriculé auprès de la Direction générale des impôts.[9] Le Guichet numérique de l'investissement (GNI), abrité par l'Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) depuis 2018[10], accomplit ces démarches pour les opérateurs et leur délivre une "Fiche Unique d'enregistrement". Les commerçants doivent également présenter la quittance du paiement de la patente.

3.4. La patente est due en application d'un droit fixe et éventuellement d'un tarif exceptionnel[11] en tenant compte de la nature de l'activité et de son lieu d'exercice. L'impôt à acquitter ne sera pas le même selon que l'activité est exercée à Libreville, Port Gentil, Franceville ou dans une autre commune ou département. La patente est acquittée pour toute l'année par les contribuables qui exercent au cours du premier trimestre et, pour ceux qui exercent dans le cours de l'année, la contribution n'est due qu'à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé.[12]

3.5. Toute marchandise importée fait l'objet d'une déclaration détaillée appelée "Déclaration d'importation" (DPI) délivrée par la Direction en charge du commerce extérieur. En fonction de la nature des marchandises, il est possible d'effectuer une déclaration simplifiée permettant un dédouanement rapide. L'avènement de SYDONIA WORLD permet le dépôt anticipé de la déclaration en douane avant l'arrivée des marchandises. Le nouveau code des douanes de la CEMAC adopté en 2019 a prévu les procédures simplifiées (articles 164 à 166) en remplacement de la Procédure accélérée de dédouanement (PAD).[13]

3.6. D'après l'article 148 du Code des douanes de la CEMAC révisé, les procédures douanières doivent être accomplies par un Commissionnaire en douane agréé pour le compte de l'importateur. L'exercice de la profession de commissionnaire en douane agréé requiert une caution de 25 millions de FCFA.

3.7. Le Gabon n'a pas recours à l'inspection avant expédition. Les contrôles se font par les douaniers conformément au Code de douanes de la CEMAC et à la réglementation nationale. Selon les autorités, le délai moyen de dédouanement était de 24 heures après le dépôt de la déclaration douanière avec tous les documents requis en 2013. Le délai moyen en douane est toujours de 24h en 2022. De nouvelles mesures de facilitation des échanges visent la dématérialisation du circuit de dédouanement avec le traitement électronique des documents douaniers grâce à l'utilisation du SYDONIA WORLD. La signature électronique n'est pas encore admise et est encore en projet.

3.8. L'informatisation a permis la simplification des procédures douanières. Tous les bureaux de douane centraux (12) sont informatisés à travers le pays. Tous ont migré du Système douanier

[9] Ordonnance n° 10/89 du 28 septembre 1989.

[10] Décret n° 00048/PR/MPIPCTI portant création, composition et fonctionnement du guichet de l'investissement de l'ANPI-Gabon.

[11] La contribution des patentes est composée d'un droit fixe établi soit d'après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A, soit d'après un tarif exceptionnel pour celles listées aux tableaux B et C. Ces tableaux sont prévus à l'article 271 du CGI.

[12] En application des dispositions prévues aux articles 261 et 263 du CGI.

[13] Arrêté n° 362/MFBP/DG.DDI/DG du 29 octobre 1987.

automatisé SYDONIA++ vers SYDONIA WORLD. Toutefois, dans deux bureaux (Oyem et Bitam) le SYDONIA WORLD n'est pas encore opérationnel.

3.9. En 2022 près de 150 opérateurs (Commissionnaires en douanes agrées et/ou consignataires) sont connectés au SYDONIA WORLD utilisé pour traiter les importations et exportations. Toutes les informations concernant la procédure de dédouanement à l'import et à l'export sont disponibles sur le site internet de la Douane.[14] En 2022, plus de 90% des déclarations en douanes sont traitées électroniquement conformément à l'article 156-1 du Code des douanes de la CEMAC révisé en 2019. Le Gabon a adopté un système de gestion du risque en 2016. Le service gestion et analyse du risque est logé à la Direction des enquêtes douanières et du contentieux.[15]

3.10. Dans le cadre de l'Accord sur la facilitation des échanges, le Gabon s'est engagé à appliquer un système de "traitement avant l'arrivée" des marchandises. Le traitement avant l'arrivée est prévu par l'article 147 du Code des douanes de la CEMAC; depuis la mise en place de SYDONIA WORLD en 2020 les opérateurs économiques saisissent les manifestes et peuvent déposer leur déclaration électronique et obtenir la mainlevée avant l'arrivée des marchandises.

3.11. Des scanners sont disponibles pour inspecter tous les conteneurs importés au Gabon. Les frais y afférents sont à la charge de l'importateur, sauf pour ceux qui sont expressément exonérés. Les frais y afférents s'élèvent à 81 500 FCFA HT pour un conteneur EVP (équivalent 20 pieds) conformément à l'Arrêté n° 009/MPEPIP/CAB/DGDDI du 7 avril 2015 portant intégration du scanner à conteneurs dans les contrôles douaniers.

3.12. Pour toute importation, une "déclaration en détail", accompagnée des pièces suivantes, doit être effectuée. Pour le transport maritime les pièces à fournir sont: la facture du fournisseur; la facture ou l'attestation de fret; le connaissement (BL); la liste de colisage (facultatif); la carte grise (véhicules); l'attestation d'assurance; le Bordereau d'identification électronique de traçabilité des cargaisons (BIETC) émis par le Conseil gabonais des chargeurs dont les frais varient selon l'origine des importations (20 000 FCFA pour la zone Afrique centrale et Afrique de l'Ouest; 100 GBP pour la zone Europe et Afrique du Nord, et 150 USD pour la zone Asie, Moyen Orient, Amériques, l'Afrique australe, orientale et certains pays de l'Afrique de l'Ouest; le certificat de non-contamination radioactive pour les produits agroalimentaires; le certificat phytosanitaire pour les produits d'origine végétale; et le certificat sanitaire pour les produits d'origine animale. Le BIETC est dématérialisé depuis 2010.

3.13. Pour des besoins de véracité de l'information, d'autres documents peuvent être requis notamment le certificat d'origine (Formulaire EUR 1 pour les produits originaires de l'Union européenne) et pour les marchandises dangereuses les autorisations délivrées par l'Administration Gabonaise. Le paiement des droits et taxes est fait soit par crédit d'enlèvement, soit au comptant (en espèces, ou par chèque bancaire certifié).

3.14. Le Conseil gabonais des chargeurs (CGC) exige les documents de base qui accompagnent traditionnellement une expédition en commerce international. La mise en place d'une plate-forme informatique commune de collecte ou de validation des informations mises à disposition par les différents pourvoyeurs (administrations et opérateurs privés) n'est pas disponible en 2022.

3.15. Pour le transport aérien les documents à fournir sont: le contrat de transport ou lettre de transport aérien (LTA/sous LTA), la facture du fournisseur, la facture ou attestation de fret et la liste de colisage. Les frais administratifs BIETC pour le Fret cargo s'élèvent à 10 000 FCFA pour la zone Afrique, à 15 000 FCFA pour la zone Europe et à 20 000 FCFA pour la zone Amériques. Pour le fret express des frais supplémentaires de 2 000 FCFA sont également perçus pour toutes les zones.

3.16. Pour le transport terrestre les documents à fournir sont: le contrat de transport ou lettre de voiture, la facture du fournisseur, la facture ou attestation de fret, la carte grise (véhicule) et la liste de colisage. Les frais administratifs BIETC varient entre 5 000 à 60 000 FCFA au départ de toutes les zones du monde.

[14] Adresse consultée: www.douanes.ga.

[15] Décret n° 00422/PR/MDDEPIP du 9 août 2016 portant réorganisation de la Direction générale des douanes et droits indirects.

3.17. Par ailleurs, le rapport *Doing Business* 2020 de la Banque mondiale indique que 9 documents peuvent être requis pour les formalités douanières.[16] Il s'agit, selon le cas, du connaissement; de la facture commerciale; de la note de colisage; de la note de suivi électronique du fret (BIETC); de la déclaration en douane d'importation; du certificat d'origine; des certificats de conformité à des réglementations techniques; de l'autorisation de mise sur le marché; et du certificat SOLAS.

3.18. En 2021, le Gabon comptait vingt-sept magasins privés et cinq aires de dédouanement répartis entre Libreville, Franceville et Port gentil conformément aux articles 106-109 du Code des douanes de la CEMAC.

3.19. Le Code des douanes de la CEMAC reprend les dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC (Rapport commun, section 3).[17] En cas de doute sur la valeur, la douane gabonaise peut avoir recours aux autorités douanières dans les pays suivants: Chine, France, Belgique, Sénégal et Maroc. Les moyens financiers des douanes ont été renforcés en 2019.[18] Le Gabon éprouve toujours les mêmes difficultés dans l'application des dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC. Une base de données est en cours d'élaboration par le biais du nouveau système douanier SYDONIA WORLD. Par contre, il n'est plus fait application des valeurs minimales sur les pneumatiques usagés, la friperie et les huiles végétales importées d'Asie.[19] Les valeurs mercuriales demeurent pour les exportations des produits de bois transformés et sur les produits du cru dont il est difficile de produire des factures ou des reçus pour appliquer la valeur transactionnelle. Pour les véhicules automobiles usagés, la valeur transactionnelle est appliquée en vertu de l'article 1er de l'Accord. La valeur Argus est utilisée comme indication des prix pratiqués sur le marché. Le Gabon n'a pas encore bénéficié d'une assistance technique pour le renforcement des capacités nationales en la matière.

3.20. Selon les autorités, le Gabon met en application les dispositions pertinentes du Code des douanes de la CEMAC en matière de litiges douaniers. Pour des litiges dont le montant est inférieur ou égal à 50 millions de FCFA, l'affaire est portée devant le Directeur général des douanes. Au-delà, c'est le Ministre en charge des finances qui est responsable du règlement du litige. Le litige est porté devant la Commission nationale paritaire s'il persiste. L'ultime stade d'appel au niveau national est le recours judiciaire. Le litige est porté devant la Commission paritaire de la CEMAC pour son arbitrage lorsque le différend implique deux ou plusieurs pays de la CEMAC (Rapport commun, section 3).

3.21. Le Gabon a ratifié l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) le 5 décembre 2016 et a notifié ses listes A, B et C sous l'Accord.[20] Ses mesures de catégorie A sont sous les Articles 2.1 concernant la possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur; 5.2 sur la rétention de marchandises déclarées pour l'importation aux fins d'inspection; 7.1 sur le prétraitement avant arrivée, 7.8 sur les envois accélérés; 7.9 sur les marchandises périssables; 9 sur le mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier; 10.5, sur l'inspection avant expédition; 10.8 sur les marchandises refusées et 10.9 sur l'admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif.

3.22. Suite à l'entrée en vigueur de l'AFE en février 2017, le Gabon a bénéficié du programme mis en place par la CNUCED en faveur des Comités Nationaux sur la Facilitation des Échanges (CNFE) avec trois sessions de formation en faveur de ses membres en mai 2017, novembre 2017 et février 2018. Par ailleurs, le Gabon a élaboré le document qui évalue ses besoins en matière d'Assistance Technique et Financière pour la mise en œuvre des mesures de la catégorie C. Un texte portant création du CNFE a été adopté par l'Arrêté n° 0272 PM/MCPMEI portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité National de Facilitation des Échanges du 3 mai 2021. Enfin, le Gabon s'est mis à jour concernant les notifications, en envoyant 22 notifications à l'OMC en 2017.

[16] Renseignements en ligne de *Doing Business*. Adresse consultée: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/gabon/GAB.pdf.

[17] Articles 23 et suivants du Code des douanes CEMAC révisé, Édition octobre 2020.

[18] Loi de Finances 2019.

[19] Arrêté n° 020.22 du 21 mars 2022 portant suspension de l'application de l'arrêté n° 018/21/MER/CABM du 20 avril 2021 fixant le minimum de perception des droits et taxes à l'importation des huiles végétales, des pneumatiques usagés et de la friperie.

[20] Document de l'OMC WT/PCTF/N/GAB/1 du 21 août 2019.

3.1.2 Prélèvements à la douane

3.23. Son rôle de pourvoyeur de recettes de l'État est si important (à environ 20% du total) qu'il place la Douane en deuxième position après les recettes pétrolières.

3.24. La Direction générale des Douanes a mis en place en 2018 de nouvelles dispositions concernant le paiement au comptant des droits et taxes sur les marchandises importées. En effet, une note circulaire conjointe du Directeur Général des douanes et du Directeur Général des services du Trésor indique que les droits et taxes d'un montant inférieur ou égal à sept millions (7 000 000) de FCFA peuvent être payés en espèces. Au-delà, un chèque certifié est exigé.

3.1.2.1 Le tarif NPF appliqué

3.25. Le Gabon applique le TEC de la CEMAC (Rapport commun, section 3), avec toutefois des exceptions sous forme de rajout ou de changement de positions tarifaires. Ces dérogations au TEC de la CEMAC résultent des politiques sectorielles du Gouvernement et répondraient à des préoccupations sociales ou de la demande d'opérateurs économiques. Elles se matérialisent par l'utilisation des codes additionnels dans le système informatique douanier. Elles portent sur une gamme variée de produits, et consistent, pour la plupart, en une application de taux inférieurs à ceux du TEC.

3.26. Il convient de noter que la loi de finances rectificative 2021 a supprimé toutes les exonérations totales concernant les secteurs agricoles, bois, habitat social, ciment, investissement touristique et les a remplacées par des exonérations partielles à 5%. Tous ces secteurs bénéficient désormais du taux réduit à 5% à l'importation. Les exonérations totales encore en vigueur sont celles prévues par le TEC (Rapport commun, section 3.1.3.1). Ces dérogations partielles concernent: le programme de lutte contre la vie chère (17 lignes), le secteur bois (53 lignes), les fédérations sportives (17 lignes), les grands ensembles industriels (48 lignes) et l'agriculture (581 lignes). Les exonérations totales dérogatoires encore en vigueur concernent les médicaments et le matériel médical (400 lignes).

3.27. Le programme vie-chère a démarré en 2012. Il permet à l'État de soutenir les populations les plus défavorisées à travers les exonérations des droits et taxes de douanes sur les produits alimentaires de première nécessité. Une liste de neuf groupes de produits (correspondant à 192 lignes tarifaires) avait été retenue pour faire l'objet d'une réduction tarifaire. Il s'agit de: viande, volaille, poisson; conserves de poisson; légumes en boîte; huile et graisse, margarine; pâtes alimentaires et spaghetti; produits laitiers (Nestlé); riz; fruits et légumes; autres produits (sucre et huile). Au cours de la première phase (2012/2018), entre 171 et 192 produits étaient concernés; dans la seconde phase (2019/2021), 23 lignes tarifaires pour 58 produits étaient pris en charge; dans la troisième phase (à partir de 2022) les dérogations couvrent 17 lignes tarifaires pour 48 produits avec une fiscalité qui est passée de l'exonération des droits et taxes à un taux réduit global de 5%.[21] L'huile n'a pas été re catégorisée; Le produit a été sorti du programme vie-chère lors de la deuxième phase.

3.28. Il est aussi indiqué que le nombre de lignes tarifaires pour lesquelles les taux appliqués diffèrent du TEC est passé de 163 en 2013 à 186 en 2019.[22]

3.1.2.2 Autres droits et taxes sur les importations

3.29. Une redevance informatique (RUSID) proportionnelle au temps d'utilisation effective du système est prélevée par déclaration, quel que soit le régime douanier.[23] La surtaxe temporaire de 20% sur les importations de farine de blé n'est plus appliquée depuis janvier 2023. En outre, les autorités ont indiqué qu'en 2022 la Redevance de scanning (RDS) s'élève à 81 500 FCFA HT par unité EVP pour les conteneurs scannés. En 2017, le Gabon a introduit deux nouvelles taxes:

[21] Loi de finances 2022.

[22] Les taux sont inférieurs à ceux du TEC sur 158 lignes tarifaires, portant en grande partie sur les produits chimiques, les produits de la pêche, et sur d'autres articles manufacturés; et les taux sont supérieurs au TEC sur 28 lignes tarifaires, notamment des produits chimiques, le café, le thé, le bois, le papier et les textiles.

[23] La RUSID est prévue par l'article 6-3 du Code des douanes de la CEMAC.

- la Contribution Spéciale de solidarité (CSS) au taux de 1% pour les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 30 000 000 de FCFA. Son produit est destiné au financement du Fonds des Gabonais Économiquement Faibles;

- Une taxe de 0.2% sur les importations pour financer l'Union Africaine.

3.30. Au niveau communautaire sont perçus, la Taxe communautaire d'intégration (TCI) pour le compte de la CEMAC au taux de 1% sur les importations en provenance des pays tiers à la CEMAC; la Contribution communautaire d'intégration (CCI) de la CEEAC de 0,4%, applicable aux importations originaires des pays tiers à la CEEAC; et le prélèvement au bénéfice de l'OHADA de 0,05% (Rapport commun, section 3).

3.1.2.3 Taxes intérieures

3.31. En général, le Gabon applique les éléments harmonisés (au niveau communautaire) des régimes de la TVA et des droits d'accise. Le Code général des impôts du Gabon issu de la loi n° 027/2008 du 22 janvier 2009 a été mis à jour le 11 janvier 2021. Les importations ainsi que les biens et services produits localement sont soumis à la TVA au taux standard de 18%. Toutefois, certains produits sont soumis aux taux réduits de 10%; 5% ou zéro, ou bénéficient d'exonérations; le taux zéro donne droit au remboursement de la TVA déjà perçue sur les intrants utilisés pour la production du bien en question (tableau 3.1). En outre, certains produits locaux continuent d'être exonérés de la TVA, contrairement aux produits similaires importés (tableau 3.2). Les régimes de la TVA et des droits d'accises y compris la base d'imposition sont couverts par le Rapport commun.

3.32. Les produits exonérés de TVA ont fait l'objet de modifications dans les lois de finances 2022. Les produits de première nécessité autrefois exonérés sont désormais imposables au taux de 5%. Toutefois, le projet de loi de finances 2023 prévoit de les ramener à l'exonération totale par recommandation du Ministère de l'Economie. Par ailleurs, le ciment a également fait l'objet d'une transcription dans la loi de finances rectificative 2021 du taux réduit de 5% au taux réduit de 10% auquel il est désormais imposé.

Tableau 3.1 Les exonérations et taux réduits de TVA au Gabon, 2022

Taux (TVA)	Produits
Exonérés[a]	• Produits alimentaires du cru: l'arachide; le café; le cacao; la viande de porc; la viande de bœuf; la viande de mouton; le poulet; le canard et autre volailles; le poisson frais et congelé; le manioc; la banane plantain et douce; l'igname; le tarot; la pomme de terre; les fruits et légumes divers; • Toute forme du lait; margarine; beurre; yaourts; journaux; papier journal; cahiers et manuels scolaires; pain; farine; levure; gluten; œufs; riz; médicaments; produits pharmaceutiques; conserves de sardines; conserves de maquereaux; pâtes alimentaires; huiles de tables fabrication locale; sel; • Les biens d'équipement pour les activités agricoles et l'élevage à l'exclusion du secteur forestier et de la pêche; • Les engrais agricoles et produits phytosanitaires; • Les travaux de la construction, les matériaux et les fournitures de services y relatifs; • Les importations des bateaux de pêche et des aéronefs.
10%	• Eaux minérales produites au Gabon; sucre; lessive; fer à béton; ordinateurs fixes et portables bureautiques; matériel de pêche; moteurs hors-bord; pièces détachées auto; essieux automobiles; carreaux de construction; pointes; imperméables; concentrés de tomate; conserves de légumes secs et de légumes verts; conserves de fruits; • Les produits importés suivants: viandes et volailles; huile de table; arachide; • Operations de vente et de prestations de services portant sur le ciment.
zéro	• Exportations; et transports internationaux, opérations d'avitaillements en carburant et opérations d'entretien et de réparation effectuées sur les aéronefs et navires affectés au trafic international.

a Les "produits de première nécessité" exonérés dans le tableau sont désormais taxés à 5% conformément à la loi de finances 2022.

Source: Code général des impôts, édition 2017.

Tableau 3.2 Divergences entre la taxation intérieure de produits importés et locaux, 2022

Produit	TVA (produits locaux)	TVA (importations)
Arachide	exonération de TVA	10
Café	exonération de TVA	18
Cacao	exonération de TVA	18
Viandes de porc, de bœuf, de mouton, et autres	exonération de TVA	10
Poulet	exonération de TVA	10
Canard et volailles	exonération de TVA	10
Œufs	exonération de TVA	18
Poisson frais, congelé, fumé, salé	exonération de TVA	18
Manioc	exonération de TVA	18
Banane plantain	exonération de TVA	18
Banane douce	exonération de TVA	18
Igname, taro, pomme de terre	exonération de TVA	18
Fruits et légumes divers	exonération de TVA	18
Huiles de table	exonération de TVA	10
Eaux minérales	10	18

Note: Ne comprend pas les exonérations ou taux réduits de la TVA octroyés aux produits des entreprises locales sous convention fiscalo-douanière (par exemple, SIGALI, SUCAF-Gabon, etc.).

Source: Code général des impôts, édition 2017.

3.33. Le Gabon continue de percevoir des droits d'accises sur quelques produits (tableau 3.3). Selon le Code général des impôts, il est à préciser que la base d'imposition des produits fabriqués localement est le prix sortie-usine hors taxes affecté d'un abattement de 30%, tandis que la base d'imposition des produits importés est la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus au cordon douanier, à l'exception de la TVA. Les droits perçus sont destinés à alimenter le Fonds National pour le Développement du Sport. L'article 8 de la Directive CEMAC n° 03/19-UEAC-010A-CM-33 portant harmonisation des législations des États membres en matière de Droits d'accises, définit les taux, la fixation des droits et impose un minimum de perception par produit au titre des droits ad valorem. Toutefois "les États membres sont libres d'associer à la taxation *ad valorem* une taxation spécifique". La loi de finance de 2018 a proposé des solutions aux distorsions du Gabon par rapport à la fourchette prévue par la CEMAC pour les droits d'accise. Bien que la loi de finance de 2018 ait réduit les taux des droits d'accise, elle a également introduit une taxe spécifique sur les produits.

Tableau 3.3 Droits d'accises, 2021

Produits	Taux *ad valorem*	Taxe spécifique
Bières locales	22%	20 FCFA par litre
Bières d'importation	25%	180 FCFA par litre
Vins locaux	22%	100 FCFA par litre
Vins d'importation dont le prix d'achat est inférieur à 50 000 FCFA	25%	500 FCFA par litre
Vins d'importation dont le prix d'achat est supérieur à 50 000 FCFA	40%	3 000 FCFA par litre
Champagnes dont le prix d'achat est inférieur à 50 000 FCFA	25%	500 FCFA par litre
Champagnes dont le prix d'achat est supérieur à 50 000 FCFA	40%	3 000 FCFA par litre
Autres boissons locales tirant un degré d'alcool volumétrique supérieur à 12%	25%	500 FCFA par litre
Autres boissons importées tirant un degré d'alcool volumétrique supérieur à 12%	30%	500 FCFA par litre
Boissons sucrées et autres boissons titrant un degré d'alcool volumétrique inférieur à 12%	5%	
Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs	32%	150 FCFA par paquet
Jeux de hasard	5%	100 000 FCFA par appareil exploité
Produit de parfumerie et cosmétiques	25%	
Caviar, foie gras	40%	
Saumon	30%	
Activités de téléphonie mobile (appels)	5%	

Source: Code Général des impôts (CGI) 2021.

3.34. La discrimination contre les produits importés, dans l'imposition de la TVA et du droit d'accises, pose un problème par rapport au principe de traitement national de l'OMC. Selon les autorités, ces mesurent visent à encourager la production nationale.

3.1.3 Consolidations

3.35. Le Gabon a consolidé l'ensemble de ses lignes tarifaires durant le cycle Uruguay. Depuis son dernier examen, il a procédé à la renégociation de ses engagements tarifaires dans le cadre de l'Article XXVIII de l'OMC afin de réduire de manière significative le nombre de ses lignes tarifaires dont les taux appliqués étaient supérieurs à ses engagements. De manière générale, l'objectif du Gabon a consisté à aligner ses taux consolidés sur les taux du TEC de la CEMAC. La renégociation a porté sur 4 705 lignes tarifaires lesquelles représentent environ 73% du total des lignes de la liste consolidée du Gabon en SH 2007. Elle a abouti à des rectifications dans la liste de concessions du Gabon qui ont été approuvées par tous les Membres de l'OMC et certifiées en mai 2017.[24]

3.36. Les droits consolidés ont été réduits pour 2 554 lignes tarifaires en compensation à leur augmentation pour 2 151 lignes. Les 47 lignes agricoles concernées qui étaient consolidées à 60% ont toutes subi une réduction des droits et sont dorénavant consolidées à 40% et 45%. Pour les produits non-agricoles, les droits consolidés des lignes renégociées ont en moyenne augmenté. Le secteur qui enregistre la plus grande hausse est celui des vêtements où le taux consolidé moyen a doublé de 15% à 30%. Des hausses significatives sont également observées dans les industries du bois et du papier, de la pêche et produits de la pêche et des autres produits manufacturés où le taux consolidé moyen est passé de 15% à près de 24%. Le pétrole enregistre la plus grande diminution avec un taux consolidé moyen qui est passé de 15% à 10%. Les autres secteurs touchés par des diminutions du taux consolidé moyen sont les produits chimiques et les machines non électriques (tableau 3.4).

Tableau 3.4 Certification de modifications et de rectifications (WT/Let/1261)

	Aprés WT/Let/1261					L'analyse tarifaire basée sur consolidations tarifaires nationales	
	Nombre de lignes tarifaires au niveau à huit chiffres		Aprés WT/Let/1261			Avant WT/Let/1261	
	Droits réduits	Droits augmentés	Total	Moyenne simple des taux consolidés (%)	Fourchette des taux consolidés (%)	Moyenne simple des taux consolidés (%)	Fourchette des taux consolidés (%)
WT/Let/1261[a]	2 554	2 151	4 705[b]	18,0	5-45	15,5	15-60
Agriculture	47		47	40,4	40-45	60,0	60,0
Produits non agricoles	2 507	2 151	4 658	17,7	5-30	15,0	15-18.1
Fruits, légumes, plantes	16	0	16	40,0	40.0	60,0	60,0
Café, thé	3	0	3	40,0	40.0	60,0	60,0
Céréales et autres préparations	13	0	13	40,4	40-45	60,0	60,0
Oléagineux, graisses et huiles	4	0	4	40,0	40.0	60,0	60,0
Sucres et confiseries	2	0	2	40,0	40.0	60,0	60,0
Boissons et tabacs	5	0	5	43,0	40-45	60,0	60,0
Autres produits agricoles	4	0	4	40,0	40,0	60,0	60,0
Pêche et produits de la pêche	2	144	146	23,8	10-30	15,0	15,0
Métaux et minéraux	537	421	958	17,1	5-30	15,0	15,0
Produits chimiques	774	96	870	11,6	5-30	15,0	15-18.1
Bois, papier, etc.	111	282	393	23,9	5-30	15,0	15,0

[24] Document de l'OMC WT/Let/1261 du 22 mai 2017.

	Aprés WT/Let/1261			L'analyse tarifaire basée sur consolidations tarifaires nationales			
	Nombre de lignes tarifaires au niveau à huit chiffres			Aprés WT/Let/1261		Avant WT/Let/1261	
	Droits réduits	Droits augmentés	Total	Moyenne simple des taux consolidés (%)	Fourchette des taux consolidés (%)	Moyenne simple des taux consolidés (%)	Fourchette des taux consolidés (%)
Textiles	231	369	600	19,6	5-30	15,0	15,0
Vêtements	0	219	219	30,0	30,0	15,0	15,0
Cuirs, chaussures, etc.	71	88	159	20,8	5-30	15,0	15,0
Machines non électriques	460	94	554	12,4	5-30	15,0	15,0
Machines électriques	128	121	249	16,8	10-30	15,0	15,0
Matériel de transport	82	69	151	16,6	5-30	15,0	15,0
Autres articles manufacturés n.d.a.	90	248	338	23,5	5-30	15,0	15,0
Pétrole	21	0	21	10,0	10,0	15,0	15,0

a Le tableau présente uniquement les lignes tarifaires pour lesquelles les droits ont été modifiés.
b Il représente environ 73% du total des lignes tarifaires (basé sur la liste consolidée 2007 du SH).

Note: Les calculs ont été basés sur une comparaison entre le fichier WT/Let/1261 (SH 2007) et la structure tarifaire de la consolidation tarifaire nationale (SH 2007).

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, à partir de la base de données des listes tarifaires codifiées.

3.37. La liste de concessions du Gabon a été transposée dans la version 2007 puis dans la version 2012 du SH et ces listes ont été certifiées en 2013 et en 2019 dans le cadre de l'exercice de transposition effectué par le Secrétariat de l'OMC.[25]

3.38. Actuellement, bien que le Gabon ait renégocié ses droits consolidés, il demeure 10 lignes tarifaires pour lesquelles les taux appliqués dépassent les taux consolidés. Sont concernés les graisses et huiles de mammifères marins; les alcaloïdes de l'opium et du quinquina; les peintures et vernis à base de polymères; les fils retors ou câblés; les tissus de fibres synthétiques teints et les parties et accessoires pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (tableau 3.5).

3.39. Les autres droits et taxes sont consolidés à 18% pour l'ensemble des lignes tarifaires à l'exception du chapitre 19 sur les préparations à base de céréales et pâtisseries pour lequel ils sont consolidés à 9%. Dans ces autres droits et taxes le Gabon a inclus la TVA.

Tableau 3.5 Droits appliqués par le Gabon excédant les taux consolidés, 2019

SH	Description du produit	Droits appliqués par le Gabon (2019)	Taux consolidés (%)
15043000	Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions	30	15
29391900	Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits: concentrés de paille de pavot	10	5
29392000	Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits	10	5
3208	Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la Note 4 du présent Chapitre.		
32081000	À base de polyesters	30	5
32089000	Autres	30	5

[25] Documents de l'OMC WT/Let/926 du 9 décembre 2013 et WT/Let/1428 du 17 mars 2019.

SH	Description du produit	Droits appliqués par le Gabon (2019)	Taux consolidés (%)
3209	Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux.		
32091000	À base de polymères acryliques ou vinyliques	30	5
32099000	Autres	30	5
52053100	Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)	20	10
55132100	Teints: en fibres discontinues de polyester, à armure toile	20	10
90109000	Parties et accessoires des appareils et du matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, des négatoscopes et des écrans pour projections	20	10

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, basés sur des données fournies par les autorités nationales et de l'OMC, base de données des listes tarifaires codifiées.

3.1.4 Préférences

3.40. Le Gabon accorde des préférences tarifaires aux autres membres de la CEMAC (Rapport commun, sections 2.3.2, 2.3.3 et 3.1.3.4).

3.1.5 Exemptions et concessions de droits et taxes

3.41. Des franchises de droits de douane et de taxes sont accordées au titre du Code des douanes de la CEMAC (Rapport commun, section 3). En outre, des exonérations de droits de douane et de taxes sont toujours accordées aux entreprises agréées aux bénéfices du régime spécifique pour les PME-PMI, du Code forestier, du régime propre aux investissements touristiques, aux entreprises effectuant des activités de recherche et d'exploration pétrolière, ainsi qu'à diverses entreprises à travers leurs conventions fiscalo-douanières. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, une liste de produits de première nécessité devant bénéficier de l'exonération des droits et taxes de douane à l'importation a été fixée par l'arrêté n° 0042/MEPPDPIPP/CAB du 13 mai 2019. En 2022 le Gabon est passé de l'exonération au taux réduit de 5% à l'importation des produits alimentaires de première nécessité.[26]

3.42. Toute exonération à titre exceptionnel est interdite. Les lois de finances 2018 et 2019 ont supprimé toutes les exonérations sans contrepartie pour l'État. Ne sont valables que les franchises ou exonérations ayant une base légale (accordées par une loi de finances, le Code des impôts, une convention, un marché public ou un contrat).[27] Le manque-à-gagner au titre des exonérations est passé d'environ 85 milliards de FCFA en 2007 à près de 228 milliards de FCFA en 2012. Une étude d'impact est en cours pour évaluer le manque à gagner en 2021.

3.1.6 Prohibitions et restrictions à l'importation et licences d'importation

3.43. Les produits dont l'importation peut être prohibée ou restreinte n'ont pas changé depuis le dernier examen. L'importation des armes de guerre, de leurs munitions, ainsi que celle des stupéfiants, demeure prohibée. L'importation des armes à poigne nécessite une autorisation du Président de la République, et celle des armes et munitions de chasse requiert l'autorisation du Ministère chargé de l'intérieur.

3.44. La législation gabonaise soumet certains produits ou articles à une autorisation de mise sur le marché (AMM).[28] De même certains produits alimentaires (végétaux et animaux) et

[26] Loi de finances 2022 et Arrêté n° 051.22/MER/MCPME/MAA du 15 septembre 2022 fixant la liste des produits alimentaires de première nécessité importés soumis au taux global réduit de 5% et au plafonnement de prix.

[27] Article 42 de l'Acte n° 2/92-UDEAC-556 du 30 avril 1992.

[28] Arrêté n° 00025/MEFBP/DGCC du 23 janvier 2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d'une Autorisation de mise Sur le Marché (AMM). Adresse consultée: http://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC188922/.

pharmaceutiques doivent faire l'objet d'un examen aux fins de délivrance d'un certificat sanitaire ou phytosanitaire selon le cas. Ces documents sont délivrés par le Directeur Général de la concurrence et de la consommation, et ont pour but d'assurer un contrôle par les autorités gabonaises de la qualité des produits importés sur leur territoire. L'importation des produits végétaux et dérivés, des produits carnés et dérivés[29] est assujettie à l'obligation de disposer d'une autorisation d'importation annuelle. L'importation et la commercialisation du sel iodé requièrent une autorisation spéciale délivrée par la Direction Générale du commerce.[30] Une autorisation spéciale est requise pour l'importation d'équipements de télécommunications.[31]

3.45. Le Gabon continue d'appliquer des prohibitions et restrictions au titre des accords multilatéraux sur l'environnement, dont il est membre.[32] Sur le territoire national, les autorisations de chasse respectent les dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et, par conséquent, selon les autorités, les exportations officielles de trophées les respectent également.

3.46. Selon le cadre commun adopté par les pays membres de la CEMAC, le Gabon réglemente l'introduction sur son territoire douanier des produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) et des équipements fonctionnant grâce aux SAO.[33] Il applique également la Convention de Rotterdam sur l'utilisation des produits chimiques et pesticides, ainsi que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. La mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est en cours. Le Gabon a ratifié la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination le 6 juin 2008. L'importation des matières plastiques non recyclables fait aussi l'objet d'une interdiction sauf autorisation spéciale par l'Arrêté n° 1489/MECIT/CAB du 16 juin 2010. Cet arrêté vise la préservation de l'environnement et la protection des populations.[34]

3.47. Le Gabon a notifié à l'OMC l'élimination de toutes les restrictions quantitatives à l'importation, sauf sur le sucre granulé pour lequel la prohibition avait été prorogée jusqu'à fin 2014[35], puis à nouveau jusqu'au 17 septembre 2020. Le monopole de production et d'importation du sucre accordé à SUCAF a permis entre autres la stabilisation du prix du kg de sucre à 780 FCFA depuis 2012 et à 925 FCFA depuis septembre 2022. Il est également interdit d'importer et de commercialiser des marmites et autres ustensiles fabriqués à base de matériaux de récupération.[36] En outre, le monopole d'importation du ciment détenu par CIMGABON a été accordé à la CIMAF pour une période de deux ans et a pris fin en 2019.

3.48. Selon les notifications à l'OMC, le Gabon n'impose plus de licences d'importation.[37]

3.1.7 Mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde

3.49. Le Gabon a notifié l'OMC en février 2011 qu'il ne dispose pas de texte de Loi spécifique sur les pratiques antidumping, les sauvegardes, les subventions et les mesures compensatoires.[38] Il n'a

[29] Arrêté n° 0025/MPE/CAB/SG/AGASA du 11 août 2016 fixant les modalités d'importation des produits carnés et dérivés.

[30] Décret n° 032/PR/MSP du 22 janvier 2004 fixant les conditions de production, d'importation et de commercialisation du sel alimentaire au Gabon; Arrêtés no 0028/MCDIN/CAB/SG/DGC et n° 0029/MCDIN/CAB/SG/DGC du 2 décembre 2004 portant importation et commercialisation du sel iodé en République gabonaise; Arrêté n° 00025/MEFBP/DGCC du 23 janvier 2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d'une autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

[31] Arrêté n° 000198/MENCP/MPMEAC/MEEDD du 20 février 2013 déterminant la procédure d'importation d'équipements des télécommunications en République gabonaise; et Arrêté n° 00308/MENP/MCPMEADS/MCRIC-PG fixant les spécifications techniques minimales des télévisions numériques et décodeurs de la Télévision Numérique de Terre (5TNT) en République Gabonaise.

[32] Environmental Treaties and Resource Indicators (ENTRI).

[33] Arrêté n° 000681/MEFEPEPN/MCDIR/MEFBP du 16 septembre 2003.

[34] Arrêté n° 1489/MECIT/CAB du 16 juin 2010 portant interdiction d'importation et de commercialisation des sachets plastiques non recyclables en République gabonaise.

[35] Document de l'OMC G/LIC/N/1/GAB/3 du 4 juin 2013 et Décret n° 0538/PR/MCDI/MEFBPIP du 5 septembre 2009.

[36] Arrêté n° 1673/MECIT/CAB du 9 juillet 2010 portant interdiction d'importation et de commercialisation des marmites dites cocottes et autres matériels fabriqués à base des matériaux de récupération en République gabonaise.

[37] Document de l'OMC G/LIC/N/1/GAB/3 du 4 juin 2013.

[38] Documents de l'OMC G/ADP/N/1/GAB/2, G/SCM/N/1/GAB/2 et G/SG/N/1/GAB/2 du 3 mars 2011.

jusqu'à présent pris aucune action en matière de ces mesures. D'après les autorités, la législation sur ces mesures est en cours d'élaboration.

3.1.8 Autres mesures visant les importations

3.50. Le Gabon ne maintient pas d'exigences en teneur d'éléments d'origine nationale à des fins d'avantages ou d'incitations dans le but de favoriser la consommation ou l'utilisation de biens et services locaux.

3.2 Mesures visant directement les exportations

3.2.1 Procédures et prescriptions douanières

3.51. Les exportations de marchandises à des fins commerciales sont soumises aux mêmes formalités d'enregistrement que les importations. Toute exportation doit faire l'objet d'une "déclaration en détail", accompagnée d'un certificat sanitaire et d'un certificat d'origine, si le pays importateur l'exige. Un système de dédouanement rapide, la Déclaration simplifiée à l'exportation (DESE), est disponible pour certains exportateurs. Le Gabon n'a pas encore mise en œuvre le programme d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Un programme pilote de partenariat privilégié est en train d'être mis en place pour permettre de tester le programme OEA. Un document concernant l'engagement de change, visé par une banque domiciliataire, est exigé pour toute opération d'exportation. Selon les autorités, la durée moyenne des procédures douanières à l'exportation est de 24h.

3.52. Les frais administratifs du BIETC à l'exportation sont de 2 500 FCFA à destination de toutes les zones du monde et pour les modes de transport maritime, aérien et routier. Pour le fret express à l'exportation des frais de 1 000 FCFA s'ajoutent pour toutes les zones.

3.2.2 Droits et taxes à l'exportation

3.53. Le Gabon a éliminé la plupart de ses droits et taxes à l'exportation. Toutefois, le manganèse est soumis à une taxe à l'exportation de 3,5% de la valeur mercuriale. L'or est soumis à une taxe à l'exportation de 3%. Les produits du bois ayant subi une première transformation sont assujettis à un droit de sortie au taux de 7.5%; les produits ayant subi une deuxième transformation sont assujettis au droit de sortie au taux de 3% et les produits ayant subi une troisième transformation ne sont pas assujettis au droit de sortie.[39] De manière générale, les droits et taxes de sortie au Gabon sont compris entre zéro et 7.5%. Il existe d'autres droits et taxes prélevés par les administrations techniques concernées (Mines[40], Eaux et Forêts).

3.54. Le Conseil des ministres du 3 février 2018 a décidé d'interdire l'exploitation de l'essence Kévazingo en interdisant l'abattage du Kévazingo et en le classant comme non exploitable. Cette décision est entrée en vigueur par le Décret n° 00099/PR/MFE du 19 mars 2018 portant mise en réserve du Kévazingo. En ce qui concerne l'exportation de l'or, un nouveau code minier a été adopté en 2019 et le taux de droit de douane à l'export varie entre 0% et 3% en fonction des conventions liant l'opérateur et l'État et le degré de transformation.

3.2.3 Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation

3.55. Le Gabon a interdit en 2010 toute exportation de grumes afin de favoriser leur transformation locale préalable.

3.56. Des formalités particulières s'appliquent à l'exportation de certains produits. L'exportation des dépouilles et trophées des gibiers ordinaires requiert la possession préalable d'un permis de chasse. Le détenteur d'un permis d'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures peut librement exporter sa production. Selon le Code minier et son décret d'application[41], l'exportation de produits miniers est également libre dans le cas d'une entreprise minière détentrice d'un permis d'exploitation ou d'une

[39] Articles 9 et 10 de la Loi de finances n° 019/2020 du 17 juillet 2020.

[40] Loi n° 17/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise; Loi n° 037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République gabonaise.

[41] Loi n° 05-2000 du 12 octobre 2000, telle que modifiée; et le Décret d'application du Code minier.

concession pour le produit minier concerné; dans les autres cas, une autorisation d'exportation délivrée par le Ministre chargé des mines est requise. L'exportation des substances précieuses nécessite un certificat d'origine délivré par le ministère en charge des mines, délivré contre 1 000 000 de FCFA pour le diamant et 500 000 FCFA pour d'autres substances précieuses.

3.57. Une autorisation spéciale est requise pour l'exportation des rebus ferreux et non ferreux. Elle est délivrée par la Direction Générale du Commerce après avis technique des Directions Générales de l'Industrie et de l'Environnement. Un texte portant révision de la règlementation de l'exportation et l'exploitation des rebus ferreux et non ferreux est en cours de signature.[42]

3.2.4 Soutien et promotion des exportations

3.58. Créée en 2014, l'Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a remplacé l'Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX). L'ANPI est un établissement public à caractère administratif rattachée à la Présidence du Gabon et placée sous la tutelle technique du ministère chargé du Développement durable, de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective.[43] Elle a débuté ses activités en 2018, et a pour but d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière de promotion des investissements et des exportations.

3.59. Le bureau de développement des exportations de l'ANPI informe les opérateurs économiques gabonais des opportunités sur les marchés étrangers à travers différents supports de communication (portail, newsletter, publications, mailing), services personnalisés et séminaires d'information. Sont mises à disposition des informations sur les marchés et les secteurs; les foires et salons internationaux; les mesures d'encouragement à l'export. La cellule de ressources AGOA a pour rôle d'assister les exportateurs gabonais à bénéficier des préférences commerciales sous cet accord. Cependant, selon les autorités, les exportations sous l'AGOA demeurent faibles en raison notamment de la capacité nationale limitée de production liée, entre autres, au coût élevé des facteurs de production; à des contraintes financières des entreprises; à la faible maîtrise des exigences du marché américain; à la faible disponibilité et au coût élevé du fret maritime vers les États-Unis.

3.60. Plusieurs programmes permettant de renforcer les capacités des exportateurs et d'assistance à la mise aux normes internationales des produits d'exportation ont été mis en place au sein de l'ANPI depuis 2019, notamment: Le programme de mise à niveau des entreprises à l'exportation qui vise à développer les capacités des PME à pouvoir exporter par la mise en place d'un plan de renforcement comprenant entre autres une formation sur les exportations, l'adaptation de l'outil de produit afin de répondre aux exigences du marché international et des techniques de marketing international; Le Programme de mise en conformité des entreprises et des produits qui vise à standardiser l'entreprise et ses produits afin d'améliorer la présence des produits gabonaise sur les marchés étrangers par la normalisation des entreprises aux standards internationaux et la normalisation des produits selon les exigences internationales.

3.61. Les produits transformés de bois de 3ème transformation sont exonérés des droits de sortie afin d'encourager l'industrialisation de la filière bois.[44] Selon l'article 11 de la Loi n° 019/2020 du 17 juillet 2020, chapitre 3, on entend par produits de 3ème transformation, les produits présentés sous les formes suivantes: objets sculptés, instruments de musique et éléments d'instruments de musique, meubles et éléments de meubles, menuiserie (cadres, portes, fenêtres, éléments de cadres et fenêtres), lames et profilés finis (parquets, bardages), marqueterie, panneaux (massifs, de particules, de fibres, OSB, contreplaqué, lattés), palettes et caisseries, plan de travail, fermettes industrielles, pieux, piquets, traverses de chemin de fer façonnés (percées, entaillées et chanfreinées), papier, canon, charbon de bois ensaché.

[42] Arrêté n° 0016/MPMEAC/MIM/MEEDD, du 7 août 2013 réglementant la commercialisation et l'exploitation artisanale et industrielle des rebuts ferreux et non ferreux en République gabonaise.

[43] Article 2 du décret n° 0311/PR/MPIHAT portant création et organisation de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon, Article 3 du décret n° 0169/PR/MDDEPIP fixant les statuts de l'Agence de Promotion des Investissements du Gabon.

[44] Loi n° 019/2020 du 17 juillet 2020, chapitre 3: Droits de sortie sur les produits transformés du bois.

3.62. Les exportations bénéficient du régime de TVA au taux zéro. Le remboursement (afférent à ce régime) de la TVA sur les intrants se fait à la demande des opérateurs économiques concernés; le délai de remboursement est de trois mois.

3.63. En 2010, un partenariat est conclu entre l'État gabonais et la firme singapourienne Olam dans l'objectif de mettre en place la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, à 27 km de Libreville. La ZES est un parc industriel multisectoriel intégré qui s'étend sur 1 126 hectares dont 550 hectares sont développés à ce jour. Elle favorise la production et l'exploitation durable des ressources naturelles, pour le marché local et l'exportation. La mise en place de la zone a requis un investissement initial de 240 millions d'USD. À ce jour, elle accueille plus de 143 investisseurs venant de 17 pays différents.

3.64. La ZES bénéficie d'un régime fiscal et douanier particulièrement favorable qui permet aux investisseurs s'engageant dans la transformation des ressources naturelles de bénéficier d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années, puis d'un taux réduit de 10% sur les cinq années suivantes. Au plan douanier, ils bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes douaniers sur les importations de biens et d'équipement (section 2.4.2).

3.65. Selon le Tableau de suivi de politique commerciale (synthèse régionale) de la Commission de la CEMAC, en ce qui concerne le fer, les entreprises implantées à Nkok bénéficient d'une dérogation par rapport au quota d'exportation spécifique sur le marché local qui se présente comme suit: 25% de la production est destinée au marché local et soumise aux droits et taxes et 75% est destinée au marché extérieur.[45]

3.66. En février 2020, la ZES a subi une réorganisation qui a abouti à la création de trois pôles distincts: Arise Port & Logistics (Arise P&L), Arise Integrated industrial platforms, et Arise infrastructure services. La zone change également de nom et devient Arise. Arise P&L comprend désormais les sociétés A.P. Moller Capital, Olam International et l'Africa Finance Corporation (AFC). L'AFC annonce un investissement supplémentaire de 48 millions d'euros, augmentant ainsi sa participation dans ARISE P&L de 21% à 26%, avec 43% d'actifs détenus par A.P. Moller Capital et 31% par Olam. L'accent sera mis sur l'investissement et l'extension de l'écosystème dans les ports existants de minerais et de marchandises diverses.

3.67. Les Zones Economiques Spéciales (ZES) du Gabon sont régies par les Lois n° 010/2011 du 18 juillet 2011 portant règlementation des zones économiques à régime privilégié (ZERP) en République Gabonaise et n° 036/2018 du 8 février 2019 portant règlementation des zones d'investissement spéciales (ZIS). Par conséquent, au Gabon une ZES est soit une ZERP ou une ZIS.

3.68. Les ZERP sont des espaces aménagés du territoire douanier national ou s'exercent les activités industrielles, commerciales et de services. La ZIS est un espace dédié à l'installation des activités industrielles, commerciales, agricoles, technologiques, touristiques, de recherches et d'éducation, ainsi que de services. Elles ont pour objectifs, la promotion des investissements dans des secteurs prioritaires bien spécifiques.

3.69. Les investisseurs admis au sein d'une ZES sont soumis à un régime commercial, fiscal, douanier et social particulier. Ils sont assujettis à la condition d'exportation de 75% de leur production et peuvent écouler leurs marchandises sur le territoire national dans la limite de 25% sans perdre le bénéfice des exonérations et avantages prévus par la Loi. Toutefois, si les ventes locales dépassent la limite de 25% admise, ils seront soumis aux impôts et droits de douanes applicables au Gabon.

3.70. Selon le tableau de suivi de politique commerciale (synthèse régionale) de la Commission de la CEMAC, les entreprises installées dans les zones d'investissement spécial (ZIS) ne peuvent écouler sur le marché national que 25% de leur production. Ces ventes sur le marché local sont soumises aux droits de douane.[46]

[45] Commission de la CEMAC, Tableau de suivi de politique commerciale (synthèse régionale).

[46] Loi n° 036/2019 du 8 février 2019 portant réglementation des zones d'investissement spécial (décret d'application en cours)

3.2.5 Financement, assurance et garanties à l'exportation

3.71. Le Gabon ne dispose pas de mécanisme de garantie des exportations.

3.3 Mesures visant la production et le commerce

3.3.1 Mesures d'incitation

3.72. Le taux de l'Impôt sur les sociétés au Gabon a été réduit par la loi de finances de 2013 de 35 à 30% pour les entreprises des secteurs hors-pétrole et hors mines et à 25% pour:

- les sociétés détentrices de titres de propriété intellectuelle;
- la Banque gabonaise de développement;
- les entreprises de promotions immobilières agréées pour l'aménagement des terrains à bâtir en zone urbaine et pour la construction de logement socioéconomiques;
- les établissements publics;
- les associations et collectivités sans but lucratif;
- les entreprises du secteur touristique agréées conjointement par le Ministre chargé du tourisme et le Ministre en charge des finances.

3.73. Un régime fiscal dérogatoire a été introduit en 2011 pour les sociétés membres d'un groupe prévoyant, notamment une imposition des plus-values intragroupes au taux réduit de 20%, l'exonération d'impôt sur les dividendes intragroupes, une imposition des dividendes distribués par la société de tête à son actionnaire au taux réduit de 10%, et une exonération de la retenue à la source sur les sommes versées par une société gabonaise à une société étrangère en rémunération d'opérations intragroupes.

3.74. Dans le cadre du code général des impôts, les entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, minière, agricole, forestière ou de pêche artisanale, agréées par le Directeur Général des impôts, peuvent bénéficier au titre de leurs cinq premiers exercices du régime fiscal de faveur suivant: une exonération d'impôt sur les sociétés pour le premier exercice bénéficiaire, un abattement d'impôt sur les bénéfices de 50% pour le second exercice bénéficiaire, ainsi qu'un amortissement accéléré sur les biens d'équipement.

3.75. Un nouveau régime fiscal et douanier dérogatoire a également été introduit en 2012 pour encourager la construction et l'exploitation de cimenteries au Gabon, et comporte en particulier: une exonération de droits de douanes sur l'importation des matériaux nécessaires à la construction de l'usine, une exonération de tout impôt pendant la phase d'investissement, une exonération d'impôt sur les sociétés et de la TVA sur l'acquisition de matières premières pendant les sept premières années d'exploitation de la cimenterie.

3.76. La dernière notification à l'OMC par le Gabon des subventions et aides couvre la période 2001 à 2010 et indique qu'aucune aide ou subvention, qui serait contraire à ses obligations sous l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, n'a été accordée durant cette période.[47] Selon les autorités, cette information vaut également pour les années d'après.

3.77. D'autres mesures de soutien sont accordées aux entreprises agréées au régime des PME-PMI, au Code forestier, au Code minier, au régime pour la recherche et l'exploration pétrolière, ou au régime propre aux investissements touristiques. En effet, en phase de recherche pétrolière ou minière, le matériel importé temporairement bénéficie du régime de l'admission temporaire normale. En phase d'exploitation, le matériel importé temporairement bénéficie du régime de l'admission temporaire spéciale. L'État avait accordé une exonération totale des droits de douane aux entreprises agréées au régime des PME-PMI, au Code forestier et au régime des investissements touristiques

[47] Document de l'OMC, G/SCM/N/186/GAB du 12 juillet 2010.

depuis 2012-2013. La Loi de finances 2022 a remplacé cette exonération par un taux réduit de 5% à l'importation.

3.3.2 Normalisation, accréditation et certification

3.78. En juin 2015, le Gabon a présenté deux notifications à l'OMC au titre de l'article 10.6 de l'Accord de l'OMC sur les OTC. La première se rapporte à l'adoption du Décret n° 0341/PR/MIM du 28 février 2013 instituant le système national d'évaluation de conformité aux normes; et la seconde, à l'Arrêté n° 17/MMIT fixant les conditions d'application de l'évaluation de la conformité aux normes. Le point d'information national concernant les OTC transmis à l'OMC est l'Agence gabonaise de normalisation (AGANOR) et le Ministère en charge du commerce et de l'industrie est l'autorité de notification.[48]

3.79. En juin 2014, une nouvelle agence, l'Agence gabonaise de normalisation et de qualité (AGANOR) a été créée en tant que l'organisme national de normalisation, d'évaluation de la conformité et de métrologie.[49] Elle remplace l'Agence de normalisation de transfert de technologie (ANTT). L'AGANOR est un établissement public à caractère industriel et administratif qui est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Industrie. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Elle a pour mission: la promotion de la qualité au Gabon; la formation et l'accompagnement des entreprises gabonaises à la démarche qualité; l'élaboration, l'homologation et la diffusion des normes gabonaises; la gestion du système national d'évaluation de la conformité et du système national de métrologie; la gestion du point national d'information de l'OMC sur les Obstacles techniques au commerce (OTC); la gestion du point focal CEMAC en métrologie; et la représentation du Gabon dans les instances internationales de normalisation. L'AGANOR comprend un Conseil d'administration, une Direction générale et une Agence comptable.

3.80. En 2015, l'AGANOR a mis en place le Programme Gabon d'évaluation de la conformité (PROGEC) dans le but de protéger les consommateurs locaux en garantissant que toutes les matières premières et tous les produits réglementés qui sont importés dans le pays satisfont aux normes et aux réglementations techniques pertinentes requises.[50] Les éléments clés du PROGEC sont: l'inspection physique avant expédition; l'échantillonnage, les tests et analyse dans des laboratoires accrédités; l'audit des processus de fabrication des produits; le contrôle documentaire de la conformité aux normes; et l'évaluation de la conformité aux normes. Les produits soumis à l'évaluation de conformité aux normes sont subdivisés en: matériaux de construction; appareils électriques et électroniques; et produits cosmétiques, appareils médico-chirurgicaux et jouets. Bien que l'arrêté y afférent ait été pris le 18 mars 2015, l'évaluation de la conformité n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2016.

3.81. L'AGANOR a désigné les sociétés INTERTEK, Bureau Veritas, SGS Inspection et COTECNA comme les organismes chargés du programme PROGEC, opérant dans tous les pays d'approvisionnement. Toutes les expéditions sont soumises au PROGEC et doivent obtenir un certificat de conformité (CoC) émis par lesdits Bureaux de certification. Le certificat est un document requis pour le dédouanement au Gabon; les envois arrivant sur le territoire Gabonais sans ce document se verront refuser l'entrée au pays.

3.82. L'AGANOR coordonne toutes les activités liées à l'adoption des normes/règlements techniques. A la réception d'une demande pour la mise en place d'une norme, elle procède à la transmission des dossiers au comité technique concerné. En 2019, quatre comités techniques étaient en place dans les domaines agroalimentaire, du bâtiment et génie civile, du forêt-bois, et du tourisme et activités connexes. Dans les domaines où il n'existe pas de comité technique, l'AGANOR peut mettre en place des comités techniques *ad hoc* pour faire face à une demande d'élaboration de norme. Les comités techniques sont chargés de l'élaboration des normes, mais aussi de leur annulation si cela s'avère nécessaire. Les projets de norme sont soumis à la phase de l'enquête publique afin de recueillir les amendements des acteurs concernés. Ils sont publiés sur le site de

[48] Documents de l'OMC G/TBT/N/GAB/1 et G/TBT/N/GAB/2 du 25 juin 2015.

[49] Décret n° 0227/PR/MIMT du 23 juin 2014 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Normalisation; Décret n° 326/PR/MMIT du 2 juillet 2015 complétant certaines dispositions du décret n° 227/PR/MIMT.

[50] Arrêté n° 17/MMIT du 18 mars 2015 fixant les conditions d'application de l'évaluation de la conformité aux normes.

l'AGANOR. A la suite de cette phase, les comités techniques adoptent ainsi les normes. Enfin, un arrêté du Ministre en charge de l'industrie publie la norme au *Journal officiel*.

3.83. Au Gabon, les produits suivants sont soumis à des normes spécifiques: 1) Les matériaux de construction (conformément aux chapitres 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 68, 69, 70, 72 à 83 de la classification douanière); 2) Les appareils électriques et électroniques (conformément aux chapitres 84, 85 et 94 de la classification douanière); 3) Les produits cosmétiques, appareils médico-chirurgicaux et jouets (conformément aux chapitres 33, 34, 90 et 95 de la classification douanière).

3.84. Le Gabon a mis en vigueur la loi n°06 portant organisation du processus de normalisation.[51] De 2019 à 2022, le Gabon compte neuf cent quinze (915) normes en vigueur dont vingt-huit (28) sont d'application obligatoire et huit cent quatre-vingt-quatre (884) sont d'application volontaire. Ces normes sont élaborées au sein de comités techniques répartis comme suit: 322 normes dans le domaine électrotechnique, 85 normes dans le domaine alimentaire, 34 normes dans le bâtiment et génie civil, 23 normes dans le tourisme et activités connexes, 6 normes dans le domaine de l'éducation, formation et administration, 34 normes dans le domaine santé et social, 26 normes dans le domaine de forêt-bois, 63 normes dans le domaine du développement durable, 51 normes dans le domaine des normes fondamentales et terminologie, 49 normes dans le domaine de chimie et emballage, 35 normes dans le domaine du management et qualité des services, 22 normes dans le cosmétique, 15 normes dans le domaine des Télécommunication et technologies de l'information, 8 normes dans le domaine du pétrole, gaz et produits lubrifiants, 28 normes dans le domaine de l'évaluation de la conformité, 4 normes dans le domaine du transport, 21 normes dans le domaine des mines et industries extractives, 18 normes dans le domaine de la sécurité et résilience, 4 normes dans le domaine des produits Hallal, 15 normes dans le domaine de la technologie, fabrication et métal, 11 normes dans le domaine du textile et accessoires de mode, 10 normes dans le domaine du social, culture et travail. Elles sont toutes basées sur des normes internationales.

3.85. En février 2019, l'AGANOR a lancé le projet d'entreprise nommé "Ambition 2019-2023".Ce projet vise à structurer l'ensemble des secteurs d'activité par des normes de qualité conformes aux standards internationaux; garantir la traçabilité au système international de mesure; sécuriser les importations et promouvoir le label "Made in Gabon" à l'export; et encourager l'ensemble des organismes (secteur privé et public) à la démarche qualité.

3.86. Un accord de reconnaissance mutuelle a été signé avec la Türkiye sur l'évaluation de la conformité. Le Gabon est membre des organismes régionaux et internationaux de normalisation, notamment l'Organisation africaine de normalisation (ORAN), le Réseau de normalisation francophone (RNF) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) depuis le 1er janvier 2012.

3.3.3 Prescriptions sanitaires et phytosanitaires

3.87. Le Gabon n'a notifié aucune mesure sanitaire et phytosanitaire (SPS) à l'OMC. Dans le cadre de ses obligations en matière de transparence dans le domaine de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures SPS, le Gabon a notifié le Ministère en charge de l'Agriculture comme point national d'information auprès de l'OMC et comme l'autorité responsable des procédures de notification à l'OMC en la matière.[52]

3.88. Le Gabon est membre de l'Organisation mondiale de la santé, de la Commission codex Alimentarius de la FAO et de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de la FAO[53], et de plusieurs autres conventions à l'échelle africaine et mondiale.

3.89. La création de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) en 2011 a permis une meilleure coordination des activités de contrôle des aliments.[54] L'AGASA exécute les politiques

[51] Loi n° 006/2014 du 28 août 2014 instituant le système national de Normalisation.
[52] Documents de l'OMC G/SPS/ENQ/26 du 11 mars 2011 et G/SPS/NNA/16 du 11 mars 2011.
[53] Le Gabon a adhéré à la CIPV de la FAO le 23 avril 2008. Adresse consultée: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/004s-f.pdf.
[54] Décret n° 0292/PR/MAPDR du 18 Février 2011 portant création et organisation de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire et Décret n° 0667/PR/MAEPDR du 10 Juillet 2013 portant modification de certaines dispositions du décret n° 0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011.

publiques en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire, dévolues auparavant aux Directions générales de l'agriculture et de l'élevage. L'AGASA a désigné un point focal chargé du suivi des mesures SPS.

3.90. Sous la tutelle du Ministère en charge de l'agriculture, l'AGASA a pour mission de prévenir, d'évaluer et de gérer les risques phytosanitaires, sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu'à leur distribution. Elle est également chargée de donner des avis et une assistance scientifique et technique dans tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire, et de protéger la santé et les intérêts des consommateurs tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, l'AGASA exerce les fonctions de police sanitaire, d'inspection des denrées alimentaires, de police phytosanitaire et de répression des fraudes.

3.91. Le site de l'AGASA[55] fournit un service en ligne permettant d'accéder à divers formulaires de demande d'importation alimentaire et de produits phytopharmaceutiques; de demande d'agréments pour embarcation artisanale, fabrique de glace, poissonnerie, transport des produits de la pêche; et de demandes de certificats sanitaire et vétérinaire à l'importation alimentaire, et de certificat phytosanitaire à l'exportation et à la réexportation.

3.92. En application des dispositions de la loi n° 15/65 du 22 décembre 1965 relative à l'Inspection sanitaire des denrées alimentaires, l'AGASA organise des sessions de formation sur les produits et sous-produits d'origine animale. L'AGASA accompagne également les transformateurs artisanaux de produits alimentaires dans la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Il en est de même dans le volet phytosanitaire où l'AGASA, dans le cadre de l'exécution du plan de surveillance des produits maraichers locaux et, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 040/2018 du 28 décembre 2018, procède à l'appui technique aux producteurs et à la formation des maraichers dans l'utilisation des pesticides et dans la gestion des effluents.[56]

3.93. L'Ordonnance n° 50/78 du 21 août 1978 est le principal acte réglementant le contrôle de la qualité des aliments. Il concerne tous les acteurs économiques impliqués dans le commerce des produits alimentaires (producteurs, transporteurs, vendeurs, importateurs et exportateurs). En vertu de cette ordonnance, les contrôles doivent être effectués sur la base des normes nationales ou internationales adoptées par le Gabon.

3.94. Depuis le dernier examen, trois nouveaux décrets complètent la réglementation concernant le contrôle des aliments. Le premier fixe les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale.[57] Les exigences hygiéniques en matière d'implantation, de conception, de construction, d'aménagement et d'agencement des locaux sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. Les produits alimentaires doivent satisfaire à certaines exigences pour être considérés comme sûrs et conformes. Le second décret présente dans un tableau la durée de validité et les températures de conservation de certaines denrées alimentaires. Ces informations ainsi que la date de production doivent figurer sur l'emballage et sur l'étiquette de façon lisible et indélébile.[58] A ces textes réglementaires, s'ajoute le décret visant à améliorer les conditions sanitaires et d'hygiène relatives à la manipulation, à la préparation et à l'exposition des produits et denrées alimentaires dans l'alimentation de rue.[59]

3.95. L'Arrêté n° 006/MAEPA du 31 mars 2020 fixant les modalités d'importation des denrées alimentaires animales et produits d'origine animale a remplacé l'Arrêté n° 00340 du 20 juillet 1999 frappé de caducité du fait qu'il n'ait pas été publié au Journal Officiel. Le nouveau texte prend en compte la révision des frais relatifs à l'importation qui sont passés: de 2 à 1 FCFA/kg pour les produits frais et surgelés; de 1 à 0.5 FCFA/Kg pour les aliments manufacturés (produits secs,

[55] Site de l'AGASA. Adresse consultée: https://agasa.site/.

[56] Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 040/2018 du 28 décembre 2018 fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelle des produits phytosanitaires en République gabonaise.

[57] Décret n° 0578/PR/MAEAMOPG du 26 novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale.

[58] Décret n° 0329/PR/MAEPSA du 2 juillet 2015 portant indication de la durée de validité et de conditions de conservation de certaines denrées alimentaires.

[59] Décret n° 000326/PR/MAEPA du 27 août 2020 déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux métiers de l'alimentation de rue.

conserves, boissons et confiseries); de 0.5 à 0.25 FCFA/Kg pour les produits d'origine végétale de grande consommation (riz, malt, blé orge, mais). Les frais de 10 000 FCFA pour la production et la commercialisation locale ne sont plus en vigueur.

3.96. Les amendes aux infractions aux prescriptions sanitaires des produits alimentaires sont fixées par les textes spéciaux en vigueur notamment: la Loi n° 15/65 du 12 décembre 1965 relative à l'inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d'origine animale; la Loi n° 7/77 du 15 décembre 1977 portant institution d'une police phytosanitaire en République gabonaise; la Loi n° 040/2018 du 28 décembre 2018 fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelle des produits phytosanitaires en République gabonaise; le décret n° 000326/PR/MAEPA du 27 août 2020 déterminant les conditions sanitaires et d'hygiène applicables aux métiers de l'alimentation de rue. Les amendes varient de 100 000 à 500 000 FCFA.

3.97. En outre, la Loi n° 015/ 2005 donne à la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, à travers son Service de la qualité et de l'inspection sanitaire (SQIS), la mission de contrôler la qualité des produits halieutiques. Sur la base du Décret n° 000665/PR/MEFBP du 9 août 2004, la Direction générale de la concurrence et de la consommation prélève des échantillons de tous les produits alimentaires commercialisés pour analyse au laboratoire. En vertu de l'Ordonnance n° 1/95 du 14 janvier 1995 et du Décret n° 000820/PR/MSPP du 19 juillet 2001, l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement effectue des contrôles portant sur les conditions d'hygiène dans les lieux de stockage, de production, de vente des denrées alimentaires, ainsi que sur tous les procédés qui conduisent à leur production. Au niveau des mairies et des collectivités locales, les services d'inspection générale d'hygiène publique et d'assainissement effectuent des opérations de contrôle des produits alimentaires dans leurs périmètres géographiques. Les contrôles portent souvent sur les produits périssables (contrôle visuel, date de péremption, etc.). Des certificats de conformité sont délivrés au terme des contrôles.

3.98. Une même réglementation sanitaire s'applique à la production nationale et aux importations et exportations de produits alimentaires de tout genre.[60] Cette réglementation proscrit la vente de tout produit alimentaire périmé, falsifié ou toxique, ainsi que de ceux dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux réglementations techniques en vigueur (par exemple, la vente de sel iodé). En principe, un produit inspecté et certifié à l'étranger n'est ré-inspecté au Gabon qu'en cas de suspicion sur sa qualité. Le Laboratoire de contrôle de la qualité effectue ce type d'opération pour les biens alimentaires. Le Gabon a également établi des réglementations techniques en matière de santé animale[61], une police sanitaire afin de les faire respecter[62], et des réglementations techniques sanitaires en ce qui concerne la viande, l'abattage des animaux et les produits de la pêche.[63] Une police phytosanitaire agit dans le domaine de l'importation et de l'exportation des végétaux et des emballages servant à leur transport.[64] Les frais d'inspection et de contrôle sont à la charge de l'importateur.

3.99. Le décret n° 000922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 Octobre 2005 fixe le barème des prestations de la police phytosanitaire. Le coût d'un certificat phytosanitaire pour le bois en grume est de 600 FCFA/m^3 à l'importation et de 300 FCFA/m^3 à l'exportation. Pour le bois transformé ou semi transformé il est de 1 000 FCFA/kg à l'importation et de 500 FCFA/m^3 à l'exportation. Un avis technique d'utilisation des pesticides est délivré pour les produits phytopharmaceutiques au coût de 200 000 FCFA/an. L'agrément technique de distribution des pesticides pour les commercialiser revient à 500 FCFA/kg. Un certificat de désinfection est délivré pour une désinfection en cas d'attaque par les nuisibles au coût de 15 FCFA/m^2 pour les semences, boutures, rejets, greffons, bulbes, stolons, cayeux, écorces et fleurs.

3.100. Les denrées alimentaires d'origine aviaire, porcine et dérivés font l'objet d'une procédure spécifique afin de lutter contre l'épizootie de la grippe aviaire.[65] Ces produits doivent faire l'objet d'une Déclaration préalable d'importation, et sont inspectés sans frais dans un délai ne dépassant pas 48 heures après leur arrivée au Gabon. Le Gabon a suspendu l'importation des produits carnés et de leurs dérivés en provenance des pays déclarés infectés par la grippe aviaire par

[60] Ordonnance n° 50/78 du 21 août 1978.
[61] Loi n° 15/65 du 12 décembre 1965.
[62] Loi n° 73/77 du 15 décembre 1977.
[63] Loi n° 15/65 du 12 décembre 1965.
[64] Loi n° 2/65 du 5 juin 1965.
[65] Décret présidentiel du 28 octobre 2005.

l'Organisation mondiale de la santé animale jusqu'en 2011. L'Arrêté n° 129/06/MEFBP/CABME/SG/DGCC du 22 février 2006 fixe les conditions de suspension des importations des produits et denrées alimentaires en cas de déclaration d'une épizootie ou d'autres pathologies animales ou végétales.

3.101. L'interdiction d'importation de produits et denrées alimentaires d'origine animale est basée sur l'évaluation des risques sanitaires et phytosanitaires réalisée par l'AGASA suivant les alertes sanitaires émises par les organismes internationaux et les autorités compétentes des pays exportateurs. Ces interdictions d'importation évoluent suivant la situation épizootique et sanitaire du pays faisant l'objet d'une crise ou d'une alerte sanitaire. Dans le cas de la grippe aviaire, la nouvelle approche consiste à interdire l'importation en provenance des zones touchées plutôt que du pays. Cela dépend du niveau de propagation de l'épizootie.

3.3.4 Politique de la concurrence et contrôle des prix

3.102. La Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 continue de régir la concurrence au Gabon. Elle interdit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes illicites ou l'abus de position dominante sur un marché, et certaines pratiques commerciales (ventes à perte, refus de ventes, ventes subordonnées, ventes discriminatoires, etc.). Les ententes dont l'ampleur ne représente pas plus de 5% du marché national sont exclues du champ d'application de la loi; il en est de même lorsque le chiffre d'affaires des entreprises participantes ne dépasse pas le seuil de 150 millions de FCFA. Une concentration économique doit être notifiée au Ministre chargé de l'économie, qui peut décider, après avoir obtenu l'avis de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC), de l'interdire ou de l'accepter sous conditions. Le seuil d'une telle concentration est établi à 25% des ventes, achats ou transactions sur le marché national du produit ou service en question.

3.103. Sous la tutelle du Ministère en charge de l'économie, la DGCC a été créé en 2004, avec pour mission, entre autres, la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de réglementation de la concurrence et du contrôle des prix.[66] En 2022, des cas de violation des règles de la concurrence avaient été relevés dans la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) qui pratiquait les ventes liées ainsi que dans le sous-secteur de la distribution de la farine boulangère en fixant un prix plafond. La SEEG subordonnait l'achat d'un ticket Edan (ticket d'électricité prépayé) au paiement de la facture d'eau.

3.104. En principe, la réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles, et la réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les États membres sont les deux principaux outils de régulation de la concurrence au niveau communautaire. Les autorités indiquent que les dispositions communautaires en matière de concurrence ont été adoptées. (Rapport commun, section 3).[67]

3.105. Le régime du contrôle des prix au Gabon repose sur la loi sur la concurrence de 1998, qui établit comme principe général la liberté des prix et des échanges sur le territoire national. Les prix doivent être transparents et une facture doit être établie et délivrée à l'acheteur. Le Gouvernement peut réglementer les prix de biens et de services si leur concurrence est faussée, notamment dans les secteurs où des monopoles se sont constitués. Ainsi, il se réserve "un droit de regard" sur les prix établis par les opérateurs économiques dans les cas de l'eau et de l'électricité (dont les formules de modification sont établies dans la convention de concession avec la SEEG) (section 4.3), des manuels scolaires, et des loyers. Il en est de même des biens et services faisant l'objet d'une homologation.

3.106. Pour empêcher des hausses excessives de prix en situation de crise ou en cas de fonctionnement anormal du marché le Gouvernement a mis en place un régime de "liberté contrôlée des prix". Administré par la Direction générale de la concurrence au sein du Ministère chargé de l'économie, ce régime consiste en l'homologation mensuelle des prix, à travers une détermination des prix plafonds par la DGCC.[68] Il couvre les produits vivriers et autres produits locaux, et les produits importés de consommation courante. En outre, des Comités provinciaux des prix ont été

[66] Décret n° 000665/PR/MEFBP du 9 août 2004 portant création, attribution et organisation de la DGCC.
[67] Règlement n° 06/19-UEAC-639-CM-33 relatif à la concurrence; Directive n° 02/19-UEAC-639-CM-33 harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC.
[68] Arrêtés n° 0138 et 0139/MEEDD/CABMIN/DGCC du 14 août 2012.

mis en place en vue de suivre l'évolution du marché au sein de leur périmètre administratif et de tenir informée la DGCC.[69] De plus, les prix des services de transport sont fixés par l'État.

3.107. En 2014, a été créée une Cellule d'analyse et de prospective sur la vie chère et, en 2016, un Comité interministériel de suivi permanent de la lutte contre la vie chère.[70] L'arrêté n° 0022/MEPPD/SG/DGCC du 23 juillet 2018 fixe les prix de vente de gros, de demi-gros et de détail de 98 produits importés de première nécessité. Les produits de la liste sont soumis aux régimes de blocage des prix et de liberté contrôlée des prix. Ils bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'importation pour une période de 6 mois. Les marges bénéficiaires des opérateurs sur la commercialisation des produits visés sont plafonnées à 24,5% et décomposées comme suit: importateurs ou grossistes, 7,5%; demi-grossistes, 5%; et détaillants, 12%. Selon les autorités, la liste des prix bloqués qui couvrait 167 produits en 2012 a été réduite à 58 produits en 2019 et à 48 produits en 2022.[71]

3.108. Les marges bénéficiaires sur les médicaments sont fixées par les autorités en collaboration avec l'inspection des médicaments (Office national pharmaceutique du Ministère de la santé).

3.109. Selon les autorités, une loi sur la protection du consommateur est en cours d'examen.

3.3.5 Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation

3.110. Le Gabon n'a présenté aucune notification à l'OMC concernant le commerce d'État.[72] Cependant, l'État détient des parts dans un certain nombre d'entreprises exerçant dans tous les secteurs de l'économie (tableau A3.1); certaines d'entre elles, de même que des entreprises privées, jouissent de monopole ou de droits exclusifs.

3.111. En outre, des cas de monopoles, détenus par des entreprises de droit privé, continuent d'exister au Gabon. Ainsi, la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) détient un monopole, dans son périmètre de concession (à savoir la capitale et les centres urbains), sur le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de l'électricité (la production de l'électricité étant libéralisée), et sur la production, le transport et la distribution de l'eau (sections 4.3 et 4.4). La société Gabon Télécom ne détient plus le monopole sur la fourniture des services de télécommunications de base.

3.112. D'autres cas de monopole sont toujours présents, dans les domaines du raffinage du pétrole (SOGARA); la production des huiles alimentaires (OLAM PALM Gabon). Ne sont plus sous monopole l'importation des produits pétroliers; la production de bières et de boissons gazeuses (SOBRAGA); l'importation du blé et la production de la farine; l'importation et la commercialisation des huiles alimentaires des origines hors CEMAC; la production et la commercialisation du sucre au Gabon; la commercialisation du ciment; la production de l'eau minérale au Gabon.

3.113. Le cadre institutionnel de la privatisation des entreprises publiques gabonaises continue de reposer sur la Loi n° 1/96 du 13 février 1996. En principe, le Gouvernement détermine chaque année, par décret pris en Conseil des ministres et annexé à la Loi de finances, un programme de privatisation indiquant la liste des entreprises publiques à privatiser, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Une Commission interministérielle de privatisation et un Comité de privatisation sont en charge de l'exécution du programme. En 2009, le Comité de privatisation a été chargé, en plus de ses attributions au titre de la Loi n° 1/96, d'effectuer périodiquement la revue de la situation comptable et financière des entreprises du secteur parapublic.[73]

[69] Arrêté n° 0140/MEEDD/CABMIN/DGCC du 14 août 2012.
[70] Arrêté n° 000757/MEPIP/SG du 24 octobre 2014 et Arrêté n° 0577/PM du 9 juin 2016.
[71] Arrêté n° 51.22/MER/MCPME/MAA/MT du 15 septembre 2022 fixant la liste des produits alimentaires de première nécessité importés soumis au taux global réduit de 5% et au plafonnement des prix avec 48 produits.
[72] Document de l'OMC G/L/1335 et G/STR/23 du 8 novembre 2019.
[73] Ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme, Décision n° 0958 du 29 mars 2010.

Tableau 3.6 Liste des entreprises privatisées/en cours depuis 2013

Secteurs d'activité	Entreprises	Années de privatisation	Date de création	Part de l'État avant privatisation	Mode de privatisation	Part cédée à l'investisseur principal
	Sociétés					
Agriculture/ élevage	SMAG	En cours	1968	39%	Cession d'actions	29,13%
Agroalimentaire	AGRIPOG	En cours	1976	55%	Cession d'actifs	..
	SIAT (Agro Gabon/ SOGADEL)	..	..	..	Cession de fonds de commerce	..
Bois	SNBG	En cours	..	51%	Cession d'actions	..
Transports	SNAT	En cours	1976	51%	Cession d'actions	80%
	SETRAG	..	..	..	Processus de liquidation en cours	..
	SOGATRA	En cours	1997	..	Processus de liquidation enclenché	..
Hydrocarbures	SGEPP	Retirée	..	25%	Restructuration	..
	SOGARA	En cours	..	25%	Restructuration	..
Immobilier	SNI	Retirée	..	77%	Restructuration	..
Industries	SUCAF	..	..	..	Cession d'actions	..
	CIMAF GABON	..	..	..	Liquidée	..
Banque commerciale	BGD	..	..	69%	liquidée	..
Informations	SONAPRESSE	..	..	73%	Liquidée	..
	AFRICA N°1	..	..	..	Liquidée	..
	GABON INFORMATIQUE	..	..	..	Liquidée	..
	ADL	..	..	..	Liquidée	..
	Établissements publics à caractère industriel et commercial					
Transports	CNI	En cours	..	..	Restructuration	..
Travaux publics	LBTPG	A programmer	..	..	..	..
Agriculture/ élevage	OGAPROV	..	..	..	Liquidée	..
Industries	PROMOGABON	..	..	..	Liquidée	..
Poste	Gabon/Poste	2006/création	2001	..	Liquidation	..
Télécommunications	Gabon Telecom	2007	2001	..	Cession d'actifs	51%

.. Non disponible.

Source: Autorités gabonaises, Comité de privatisation.

3.114. En général, les opérations de privatisation s'effectuent par cession d'actions, échange d'actions, fusion-scission, ou tout système de titrisation des créances. En outre, elles peuvent prendre la forme de: mandat de gestion (location-gérance), concession (affermage), ou dissolution (liquidation). Selon la réglementation en vigueur, lorsque la privatisation prend la forme d'un transfert de propriété, des titres doivent être réservés aux porteurs gabonais, et, en particulier, aux salariés des entreprises privatisées.

3.115. Les principales privatisations, qui ont eu lieu au Gabon au cours des dernières années, ont concerné les domaines de l'eau et de l'électricité (SEEG); des postes et télécommunications (Gabon Télécom); des transports (SETRAG anciennement OCTRA); et de l'industrie, du commerce et des services (Ciments du Gabon, CFG).[74]

3.116. Une loi sur le partenariat public-privé a été adoptée en 2016.[75] Elle fixe le cadre d'élaboration, de signature et d'exécution des contrats et conventions conclus au titre de la mise en œuvre des partenariats public-privé (PPP). Le contrat PPP est défini comme toute convention par laquelle l'État, une collectivité locale, un établissement public, une société d'État ou tout autre organisme de droit public confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative à la conception, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance,

[74] Comité de Privatisation (2012).

[75] Loi n° 020/2016 du 5 septembre 2016 portant ratification de l'Ordonnance n° 009/PR/2015 du 11 février 2016 (LPPP).

l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de bien immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement, à l'exception de toute participation au capital.

3.117. Les contrats et conventions de partenariats public-privé peuvent être conclus dans tous les secteurs. Le cadre institutionnel des PPP comprend: l'organe de pilotage; l'organe d'évaluation des offres; l'organe de contrôle; et l'organe de régulation. Les attributions et l'organisation de ces organes sont fixées par voie réglementaire. Selon le chapitre IV de la loi, les PPP peuvent être conclus sous forme de contrat de partenariat; ou de partenariat institutionnel. Les caractéristiques du contrat de partenariat et ses clauses obligatoires y sont décrites. Le PPP institutionnel est défini comme toute convention entre des partenaires publics et privés, en vue de créer une entité commune à capital mixte pour réaliser un objectif de service public.

3.118. Tout projet de partenariat fait l'objet d'une évaluation préalable juridique, technique et financière conduite par l'organe de pilotage dont le rapport est soumis à l'autorité contractante. Selon l'article 18 de la loi, la passation du contrat de PPP est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement, d'objectivité, de concurrence et de transparence des procédures et du respect des règles de bonne gouvernance. Le chapitre VI couvre également les procédures de passation des contrats et conventions de PPP (y compris l'appel d'offres; le dialogue compétitif; la procédure négociée; et l'offre spontanée); ainsi que l'attribution de contrats PPP, les cas d'exceptions, et la nécessité de confidentialité. Une procédure pour le règlement des litiges est prévue au chapitre XII.

3.119. L'ANPI accompagne la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Des exemples de projets réalisés sous forme de PPP incluent dans le secteur des transports: le port de Port-Gentil; la concession du chemin de fer Transgabonais, le nouveau terminal du port d'Owendo; l'autoroute Transgabonaise et le projet du nouvel aéroport de Libreville avec Olam.

3.3.6 Marchés publics

3.120. Le Gabon n'est ni membre ni observateur de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics. Depuis son dernier EPC, le nouveau Code des marchés publics de juin 2012 remplace celui de 2002. Depuis 2012, le régime des marchés publics au Gabon a changé avec la parution de trois nouveaux décrets: le décret n° 278/PR/MEP du 22 août 2014 portant organisation de l'Agence de régulation des Marchés Publics; le décret n°00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des Marchés Publics; et le décret n° 00027/PR/MEF du 18 mars 2020 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Marchés Publics.

3.121. Le code s'applique aux marchés passés par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'État, ainsi que par les sociétés d'économie mixte. De même, les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux relèvent du Code lorsque les dispositions de ces marchés ne sont pas contraires aux accords internationaux et traités. Ce Code prévoit en particulier que les délégations de services publics et autres partenariats public-privé soient désormais attribués sur la base de procédures d'appel à la concurrence qu'il définit.

3.122. Le seuil est fonction du bénéficiaire et de la nature du contrat. Les seuils de passation ont été révisés par l'arrêté n° 0006/MEEDD du 23 mars 2018 comme suit: Pour les marchés d'État, des établissements publics et des sociétés d'État, le seuil est fixé à: 50 millions de FCFA pour les travaux; 35 millions de FCFA pour les fournitures; et 20 millions de FCFA pour les services et prestations intellectuelles. Pour les marchés des collectivités locales et leurs établissements publics, pour les mêmes opérations les seuils sont fixés à respectivement 30 millions de FCFA, 20 millions de FCFA et 15 millions de FCFA. Le nouveau cadre juridique des marchés publics interdit, entre autres, les pratiques de collusion entre soumissionnaires, ainsi que le fractionnement du marché.

3.123. Le Code des marchés publics fait une distinction entre les organes de passation, de contrôle, et de régulation. La personne responsable du marché (désignée par le représentant de l'organisme public contractant), assistée par une commission d'évaluation des offres, est chargée de conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation finale du marché.

3.124. Dans le cadre du contrôle, la Direction générale des marchés publics (DGMP) est en charge du contrôle des opérations de passation et d'exécution des marchés publics; la Cellule de passation

des marchés publics examine l'ensemble des opérations de passation de marchés, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché; et sur habilitation du Directeur général des marchés publics, les Délégations provinciales des marchés publics contrôlent les procédures de passation des marchés publics dans la limite de leur compétence territoriale.

3.125. L'Agence de régulation des marchés publics (ARMP) est en charge de la régulation du cadre des marchés publics. A ce titre, elle s'occupe, entre autres, de l'audit technique indépendant et de la sanction des irrégularités constatées; du règlement non juridictionnel des litiges résultant des procédures de passations des marchés publics; ainsi que de la participation à la définition des lois et règlements régissant les marchés publics.

3.126. Au titre du cadre légal qui a prévalu jusqu'en 2012, la Direction générale des marchés publics (DGMP) était chargée de veiller au respect de la réglementation et, éventuellement, de la compléter.[76] À cette fin, la DGMP avait la responsabilité d'établir la banque de données sur les méthodes d'attribution des marchés publics et de contrôler les marchés publics dont le montant est supérieur à 30 millions et inférieur à 500 millions de FCFA. Elle était également en charge du règlement des contentieux. Par ailleurs, la Commission nationale des marchés publics (CNMP) avait la responsabilité de l'approbation des marchés publics dont le montant dépassait 500 millions de FCFA.[77]

3.127. En principe, les marchés sont passés par appel d'offres ouvert. Toutefois l'autorité contractante peut recourir exceptionnellement à l'une des méthodes alternatives d'appel d'offres, selon les conditions spécifiées par la loi.

3.128. En effet, l'appel d'offres ouvert peut être précédé de pré-qualification dans le cas des grands travaux ou d'équipements complexes ou de services spécialisés, ou dans les cas de marché d'une grande complexité et dont l'attribution se fait sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées. Dans le cas d'une prestation de conception (aménagement du territoire, urbanisme, architecture, etc.), l'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours.

3.129. L'autorité contractante ne peut recourir à l'appel d'offres restreint que si le marché, de par sa nature, ne peut être exécuté que par un nombre limité de fournisseurs. Dans ce cas, tous les candidats qui ont la compétence et les qualifications requises doivent être invités.

3.130. Les marchés publics peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure d'entente directe ou gré-à-gré (sans appel d'offres), après autorisation spéciale de la DGMP, et pour l'un des cas limitatifs incluant, entre autres, la compétence du prestataire, les problèmes de droits de propriété intellectuelle, ou le Secret Défense.

3.131. L'avis d'appel d'offres, ainsi que toute décision d'attribution d'un marché public (après la validation des résultats par la DGMP), doit être obligatoirement rendu public dans le *Journal des marchés publics* (ou dans toute autre publication nationale ou internationale). Par ailleurs, la publication peut se faire en ligne sur un site dédié aux marchés publics au Gabon.[78]

3.132. Les possibilités de préférence nationale et communautaire sont prévues. En effet, lors de la passation des marchés, sur appel d'offres, ou par entente directe, la priorité est accordée, à offres équivalentes aux entreprises justifiant de l'un des statuts suivants: être de droit gabonais, avoir une activité économique sur le territoire gabonais, être une PME dont le capital est intégralement détenu par des personnes de nationalité gabonaise ou de droit gabonais, constituer un groupement d'entreprises associant des entreprises gabonaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux. La marge de préférence nationale s'élève à 10% pour les marchés de travaux et 15% pour ceux de fournitures.

3.133. Dans le cadre régional, une préférence communautaire peut être accordée à tout soumissionnaire résident fiscal au sein de la CEMAC lorsque s'agissant des fournisseurs, ils proposent des biens manufacturés contenant au moins 30% de la valeur ajoutée d'un pays de la CEMAC; s'agissant des entrepreneurs du bâtiment, des travaux publics ou d'installations industrielles, au moins 30% des intrants ou 30% des employés sont d'origine communautaire; et s'agissant des

[76] Décret n° 1102/PR/MEFBP du 4 octobre 2003.
[77] Décret n° 1044/PR/MEFBP du 1er octobre 2003.
[78] Information en ligne des marchés publics. Adresse consultée: http://www.lejmp.ga/.

prestataires de services ou des consultants, au moins 50% de la valeur du service fourni est d'origine communautaire.

3.134. Les litiges dans le cadre des marchés publics peuvent faire l'objet d'un règlement devant la personne responsable du marché ou devant l'Agence de régulation des marchés publics (ARMP). Le soumissionnaire qui s'estime lésé peut introduire une requête dans les cinq jours ouvrables suivant la date de publication de la décision d'attribution du marché ou dans les dix jours précédant la date prévue pour le dépôt de la soumission. Les décisions de l'ARMP peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente.

3.3.7 Droits de propriété intellectuelle

3.135. Le Gabon est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) créée par l'Accord de Bangui. La réglementation gabonaise en matière des droits de propriété industrielle repose sur les dispositions pertinentes de l'Accord de Bangui (Rapport commun, section 3). En 2014, l'Office gabonais de la propriété industrielle (OGAPI) a remplacé le Centre de propriété industrielle du Gabon (CEPIG) au sein du Ministère chargé de l'industrie.

3.136. L'OGAPI assure la fonction de Structure nationale de liaison (SNL) avec l'OAPI.[79] Les procédures administratives pour l'enregistrement des titres de propriété industrielle commencent par le dépôt d'une demande auprès de l'OGAPI qui a pour mission d'assurer et de promouvoir la protection et l'utilisation de la propriété industrielle sur l'ensemble du territoire national. En outre, il est chargé d'organiser les actions de sensibilisation et d'information en matière de propriété industrielle.

3.137. Depuis son dernier EPC le Gabon s'est doté d'une législation nationale sur les indications géographiques. L'Arrêté n° 0022/PM portant création, attribution et organisation du Comité National des Indications géographiques du 27 janvier 2020 a été adopté en vue de rendre officiel et opérationnel le Comité national des indications géographiques (CNIG) du Gabon pour l'accompagnement des produits susceptibles d'éligibilité en indication géographique.

3.138. En matière de droits d'auteur et droits voisins, le Gabon dispose d'une législation nationale qui complète l'Accord de Bangui révisé.[80] Le Décret n° 00452/PR/MCAEP de 2006 fixe le règlement général relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins et les Décrets n° 453/PR/MCAEP de 2006 et n° 472/PR/MENESTFPRSCJS de 2012 fixent le montant des redevances y afférentes. En 2013, a été créé le Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins (BUGADA).[81] Il a pour mission la gestion et la défense des droits d'auteur et des droits voisins.

3.139. La législation a connu une évolution depuis 2013, notamment au niveau pénal. L'État gabonais condamne conformément à la loi n° 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi n° 042/2018 du 5 juillet 2019 portant le code pénal de la République gabonaise. Sur le plan réglementaire, le décret n° 0383/PR/MCA du 13 octobre 2020 crée au sein du BUGADA un organe de lutte contre la piraterie et la contrefaçon.[82]

3.140. La répartition de la redevance de droit d'auteurs a été effectuée pour la première fois au Gabon lors d'une cérémonie officielle en février 2018. Conformément au décret n° 00452 fixant le règlement relatif à la gestion du droit d'auteur et des droits voisins, 60% de la somme perçue pour l'exercice annuel 2017 a été répartie aux auteurs; 30% de cette somme a été affectée aux dépenses de fonctionnement du BUGADA; et le reste (10%) a été affecté au fonds social et de développement culturel. A la fin 2022 le BUGADA a recensé 500 usagers ou utilisateurs des œuvres de l'esprit et 300 auteurs sont inscrits et enregistrés à l'Organisme de gestion collective.

3.141. Selon les autorités, les marques et noms commerciaux sont les catégories de droits de propriété intellectuelle qui sont fréquemment violés. La contrefaçon touche notamment le domaine alimentaire (les boissons en grande partie), le tabac, l'électroménager, les téléphones portables, les piles, les pièces détachées automobiles, les produits pharmaceutiques, et les produits de luxe et

[79] Loi n° 14/2002 du 28 janvier 2003.
[80] Loi n° 1/87 du 29 juillet 1987.
[81] Décret n° 0024/PR/MENESTFPRSCJS du 16 janvier 2013.
[82] Décret n° 0383/PR/MCA du 13 octobre 2020 portant réorganisation du BUGADA.

l'habillement. Au sein de la Direction des douanes, le service des enquêtes et du renseignement douanier à la direction de la répression des fraudes douanières et du contentieux s'occupe de la répression des actes de violation des droits de propriété intellectuelle. Il agit à la requête des titulaires de droit[83], de sa propre initiative et dans le cadre des opérations ponctuelles organisées avec l'OMD et Interpol. Les sanctions en cas de violation des DPI sont celles prévues par l'Accord de Bangui.

[83] African Industrial Association (2008).

4 POLITIQUE COMMERCIALE PAR SECTEUR

4.1 Agriculture et activités connexes

4.1.1 Aperçu général

4.1. Le Gabon bénéficie de conditions favorables au développement agricole, notamment de terres fertiles. La forêt couvre environ 85% des 26,5 millions d'hectares de terres du pays.[84] Il s'agit principalement de forêt dense de basse altitude, dont un tiers de la surface se trouve à l'état primaire.[85] On estime que 8 000 espèces végétales, 600 espèces d'oiseaux, 150 mammifères, et autres animaux peuplent les forêts équatoriales du Gabon.[86] Par leur riche diversité, les forêts gabonaises sont parmi les réserves forestières les plus importantes du bassin du fleuve Congo, voire du continent. Couvrant la quasi-totalité du pays, le réseau hydrographique autour des rivières Ogooué, Nyanga et Komo, ainsi qu'une pluviométrie abondante (entre 1 450 et 4 000 mm par année), assurent une irrigation convenable pour les activités agricoles et forestières.

4.2. Le littoral gabonais de 800 km sur l'océan Atlantique offre un potentiel important pour la production halieutique. La pêche se développe sur le plateau continental d'une surface de 40 600 km². Un nombre réduit d'armateurs, principalement étrangers, sont actifs dans la pêche industrielle sur la zone économique exclusive (ZEE) de 213 000 km². Environ. Par le Décret n 161/PR du 1er juillet 2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise, le gouvernement a classé 23% de la ZEE en aires marines protégées.

4.3. L'État détient juridiquement la propriété des terres[87], mais le régime foncier coutumier est respecté en milieu rural. Le manque d'un régime foncier agricole opérationnel est une entrave majeure à l'établissement d'un marché des terres. L'État alloue les terres sous trois formes: le bail emphytéotique (au moins 100 ha), le bail ordinaire (au moins 50 ha), et le bail gratuit (1 à 30 ha). Un Plan National d'Affectation de Terres (PNAT)[88] est actuellement en élaboration sous la coordination de la Commission Nationale pour l'Affectation des Terres (CNAT) créée en 2017.[89] Pendant une phase transitoire, la CNAT donne un avis sur toute nouvelle affectation envisagée. La procédure pour avis sur l'affectation des terres par la CNAT se déroule en cinq phases: i) Demande auprès des services du Ministère en charge de l'Agriculture; ii) Vérification de la disponibilité des terres par le sectoriel; iii) Transmission de la demande d'affectation à la CNAT; iv) Mission de terrain par la CNAT pour appréciation des critères environnementaux et sociaux; v) Examens des demandes en commission technique pour transmission d'avis d'affectation. En 2019, la CNAT a attribué 45 200 hectares de terres à l'exploitation agricole, en coordination avec le Ministère en charge de l'agriculture, tandis que 12 000 hectares ont été attribuées en 2020. Plusieurs demandes sont en cours de traitement au sein de la CNAT (Extension de SUCAF, ZAP de Moupia, Zone agricole pour l'ADAG, Zone agricole de Bitam, Zone agricole d'Olam, etc.).

4.4. L'agriculture reste un domaine d'activité faiblement exploité au Gabon et sa contribution annuelle, plutôt modeste au PIB national, est d'environ 3,1% en moyenne pour la période 2013-2019. Ce taux s'élevait cependant à 6% du PIB hors pétrole en 2019. Ces taux relativement faibles s'expliquent par le fait que le Gabon est un pays fortement urbanisé et seulement 13% de sa population vit en milieu rural. De plus, une partie de l'activité agricole est de caractère non-marchand, voire informel, car il s'agit d'une agriculture de subsistance, largement non-comptabilisée. Malgré cela, le secteur agricole concentrait 21 % de l'emploi national en 2020-2021, dont 50% dans la filière de l'huile de palme ce qui souligne son importance en tant que source de revenu pour une partie de la population.

[84] Convention on Biological Diversity. Adresse consultée: https://www.cbd.int/countries/profile/?country=ga.
[85] MEFME (2019), Sixième Rapport National sur la Biodiversité.
[86] Convention on Biological Diversity. Adresse consultée: https://www.cbd.int/countries/profile/?country=ga.
[87] Loi n° 14/63 du 8 mai 1963.
[88] Le PNAT en préparation devrait établir un cadre cohérent pour l'affectation des terres. Il devrait mettre en valeur les ressources du territoire, minimiser le risque de conflits domaniaux, et optimiser les opportunités en termes d'usages multiples compatibles. Un diagnostic des usages et affectations actuels des terres par positionnement satellital a été complété et consulté sous le lien: http://wri.github.io/pnat-landing-page/.
[89] Décret n° 0212/MEPPDD du 21 juillet 2017.

4.5. Le tableau 4.1 présente les principales cultures agricoles du Gabon avec les superficies emblavées.

Tableau 4.1 Principales cultures agricoles, avec superficie emblavée, 2012-2021

(Milliers d'hectares)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Riz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Café (vert)	310	320	300	271	297	290	286	291	289	289
Cacao (fèves)	3 500	3 500	3 300	1 592	1 596	1 611	1 598	1 566	1 576	1 003
Palmier à l'huile (noix de palme)	4200	4200	4281	4784	5234	5 655	5 830	6 116	6 460	6 939
Hévéaculture (caoutchouc naturel)	15268	15553	15925	16174	16351	16 282	15 050	15 864	15 040	15 677
Cultures maraîchères[a]	8 000	8 997	8 917	9 247	9 388	9 156	9 264	9 269	9 230	9 254
Maïs	26 500	27 000	27 521	27 937	28 327	28 634	29 165	28 709	28 836	28 903
Manioc (frais)	58 500	60 000	61 070	58 710	57 893	57 132	59 501	60 037	60 466	60 894
Banane plantain	50 000	53 224	53 000	52 402	53 747	52 998	53 323	52 319	50 764	50 375
Banane douce	2 200	2 220	2 232	2 274	2 311	2 283	2 283	2 253	2 252	2 252
Agrumes	240	245	250	241	236	232	238	237	236	235
Ananas	180	169	170	174	178	178	177	178	177	177
Aubergines	42	40	40	43	41	43	42	42	42	42
Arachides non décortiquées	22 920	24 506	26 063	28 903	28 039	33 867	30 900	32 640	34 748	36 645

a Ensemble des fruits et légumes non à coques.

Source: FAO Stat. Adresse consultée: https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/.

4.6. L'activité agricole est dominée par les petites exploitations faisant usage de techniques rudimentaires de production. Dans certains domaines comme les cultures maraîchères, les surfaces exploitées ne dépassent pas les 0,5 hectares, ce qui limite considérablement les possibilités de rendements d'échelle.[90] Ainsi, le secteur se caractérise par une faible mécanisation; une faiblesse des services techniques d'appui aux producteurs; un manque d'infrastructure de commercialisation, de transport, et de transformation; un manque de main-d'œuvre du fait surtout de l'exode rural; et un accès limité au financement. Ces différents facteurs, de concert avec les faiblesses du régime foncier, expliquent les volumes de production agricole généralement bas et ceci en dépit de l'existence de quelques unités d'exploitation industrielle. En conséquence, les importations fournissent environ 60% des biens alimentaires consommés au Gabon.

4.1.2 Politique agricole

4.7. Le Ministère en charge de l'agriculture est responsable de la politique agricole, y compris l'élaboration des programmes de développement de l'agriculture et de l'élevage tandis que les activités de pêche et d'aquaculture sont désormais dévolues au Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime. Ces ministères coopèrent avec les organisations professionnelles et les partenaires au développement. A ce titre, le Ministère de l'agriculture assure les contrôles sanitaires et phytosanitaires à travers l'Agence Gabonaise pour la Sécurité Alimentaire (AGASA), un organisme sous tutelle technique créé en 2011 par le Décret n° 0292/PR/MAPDR. Le Ministère supervise plusieurs agences. Il en est ainsi de l'Agence de Développement Agricole du Gabon (ADAG) qui a remplacé l'Office National du Développement Rural (ONADER) par décret n° 0574/PR/MAEACMOPG du 23 novembre 2015 et concentre aussi les fonctions de l'ancien Office des recherches, d'introduction, d'adaptation et de multiplication du matériel végétal (ORIAM). En plus du développement rural, l'ADAG fait de la promotion du secteur agricole, et conduit des actions d'information et de promotion en matière d'investissement agricole.

4.8. A l'adoption du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) à l'horizon 2025, le Gabon a placé l'agriculture comme l'un des trois piliers de son développement. Outre la production végétale, l'agriculture inclut l'élevage, la pêche et l'aquaculture, et la filière forestière, et est connue sous le nom de Gabon Vert. Les objectifs spécifiques du Gabon en matière agricole ont été fixés par le PSGE. Le premier objectif est de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations, à travers l'augmentation de la production vivrière et agroalimentaire locale. Le deuxième objectif majeur de la politique agricole gabonaise est de valoriser le potentiel agricole pour relancer la croissance économique en augmentant les superficies

[90] Loudit, Ndong et Francis (2017).

emblavées, en amplifiant la valeur ajoutée des produits exportés, et en créant des emplois agricoles formels.

4.9. Dans le cadre de la mise en œuvre du PSGE, l'ADAG a été créée pour mobiliser et sécuriser le foncier agricole. Depuis 2019, le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) prévoit la mise en œuvre de plusieurs initiatives, à savoir:

a. Accompagnement au développement des filières prioritaires:

- Volet vivrier et maraicher: i) PAPG1[91], développement des infrastructures agricoles, sociales (exemple écoles) et de transport, formation des agriculteurs, mise en place d'un fonds de développement agricole, mise en place d'une plateforme de paiement mobile …; ii) PDAR 2[92], appui aux politiques pour améliorer le cadre institutionnel, installation de prestataires de service pour fournir du matériel végétal et co-financement d'infrastructures; iii) Loi portant politique semencière végétale[93] (déjà promulguée[94]): création d'un conseil national semencier, d'un catalogue national des semences et d'un fonds semencier;

- Volet aviculture/porc: i) PRODIAG 2[95], appui au développement de la filière porcine et avicole via la mise en place d'exploitations agricoles; ii) loi n°010/2021 organisant la profession et les métiers vétérinaires, loi n° 001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République gabonaise, iii) Projet de loi fixant le cadre de création et d'organisation des interprofessions agricoles et halieutiques;

- Volet sucrier: i) SUCAF, 4 000 ha d'extension des plantations industrielles; ii) Volet villageois avec 3 000 ha de plantations villageoises, préservation du made in Gabon.

b. Projet de loi portant Orientation Agricole (en cours de validation par un comité interministériel).

c. Développement de formations: i) Travaux de réhabilitation de l'Ecole nationale de développement rural (ENDR) à Oyem en cours, projet de lancement de la Base de Vulgarisation des Techniques Agricoles (BVTA); ii) projet d'ouverture du Lycée technique agricole de Lébamba; iii) Inauguration de 5 nouveaux incubateurs réalisés dans le cadre du projet Cap sur l'autonomisation des jeunes.

d. Lancement du programme foncier ZAP[96] (64 millions ha de terres): i) Régulation foncière, valorisation écoresponsable et regroupement d'activités (exemple: production, transformation, logistique, etc.); ii) commercialisation, formation et recherche); iii) Lancement effectif conditionné à la disponibilité des semences (centres de multiplication des semences).

4.10. Le Plan Opérationnel du Pôle Gabon Vert du PSGE comporte, entre autres, sept filières de croissance: l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le bois, les produits non ligneux, et la viande de brousse. L'objectif est que la valeur ajoutée du pôle Gabon Vert en 2025 devrait s'élever à 2,140 milliards de FCFA à prix constants, soit six fois le niveau de 2012. Les premiers résultats sont encourageants. En effet le secteur Agricole et agro-alimentaire a connu une forte croissance ces dernières années puisque son PIB a été multiplié par 1,8 entre 2010 et 2019, passant de 262 à 487 milliards de FCFA, dont 75 000 tonnes de banane plantain, la principale culture vivrière, produites par an soit 35 kg/habitant couvrant 25% des besoins locaux. Le secteur reste cependant dépendant des importations car le volume de la production locale bien qu'en progression, reste limitée.

[91] Projet d'Appui au Programme Graine phase 1.
[92] Projet de Développement Agricole et Rural phase 2.
[93] Loi n° 014/2021 du 21 août 2021 fixant la politique semencière végétale en République Gabonaise
[94] Décret n° 00187/PR du 11 août 2021 portant promulgation de la Loi n° 014/2021 du 21 août 2021 fixant la politique semencière végétale en République Gabonaise.
[95] Projet de Développement et d'Investissement Agricole au Gabon phase 2.
[96] Zone Agricole à forte Productivité.

4.11. Le Code Agricole du 10 décembre 2008[97] continue d'être le cadre réglementaire pour le secteur agricole. Il prévoit notamment des exemptions de droits et taxes accordées à l'importation et à l'achat sur le marché intérieur afin d'inciter l'investissement dans le secteur. Ces exemptions portent notamment sur: la patente[98], la TVA, les taxes foncières, les impôts sur la propriété, et les prélèvements au titre de la concurrence et de la consommation. L'exonération de la TVA est en faveur de l'acquisition sur le marché local ou à l'importation d'une liste d'équipements et d'intrants agricoles fixée par arrêté ministériel. Plus récemment, la Loi n° 002/2013 du 22 janvier 2013 étend ce régime fiscalo-douanier incitatif aux exploitations agricoles d'un minimum d'investissement de cent cinquante millions de FCFA et avec un minimum d'effectif de 30 personnes de nationalité gabonaise. Ainsi, les biens d'équipement, les outils, les pièces détachées, et les matières premières destinées à l'exploitation agricole, de même que les intrants agricoles ou industriels destinés aux activités agréées, sont exonérés de tous droits, taxes et redevances devant être collectés par les services douaniers. L'accès à ces incitations est conditionné par la présentation d'un agrément technique d'exploitant agricole selon l'arrêté n° 0006/MAEPDR/SG/DGDR du 25 mars 2013.

4.12. Le Code des impôts du 28 janvier 2009[99], toujours en vigueur, prévoit également des mesures de soutien aux agriculteurs, y compris l'exonération de l'impôt sur les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles; et l'exonération pour les deux premiers exercices de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, et leur abattement pour les quatre exercices suivants s'il s'agit d'entreprises agricoles nouvelles, à l'exclusion de celles du secteur forestier et de la pêche. Quelques produits agricoles sont également exonérés de TVA ou sont soumis à un taux inférieur à celui appliqué aux produits similaires importés (tableaux 3.1 et 3.2).

4.13. En accord avec sa stratégie de développement agricole, le Gabon a adopté, en 2015, des Décrets fixant des conditions sanitaires tant à la vente qu'à la production de biens alimentaires, y compris pour l'alimentation animale. Des normes relatives à la durée de validité et aux conditions de conservations des produits ainsi des conditions sanitaires et d'hygiène, et l'emballage et l'étiquetage des produits animaux sont en vigueur (section 3.3.3).

4.14. Plus récemment, la Loi n° 040/2018 du 28 décembre 2018 établit une gestion et une utilisation rationnelles des produits phytosanitaires et fixe un cadre juridique relatif. L'AGASA octroie les autorisations administratives aux producteurs, vendeurs, ou distributeurs de produits phytosanitaires sur le territoire national. Elle est également chargée d'élaborer la liste nationale des produits phytosanitaires agréés, de conduire les évaluations de risques, et de publier des guides de bonnes pratiques dans la production agricole. La loi n° 40/2018 adoptée le 28 décembre 2018 qui été publiée en juin 2019, prévoit que les exploitants respectant les dispositions de la loi pendant cinq années consécutives seraient éligibles au terme de ces cinq années à une réduction de charges fiscales dont les modalités restaient à définir. Les exploitants engagés dans la production, transformation et l'exportation de produits agricoles "bio" pourront bénéficier d'une aide financière dont les modalités restent également à définir. Autrement, les pesticides et produits chimiques dangereux, inscrits dans l'annexe III de la Convention de Rotterdam, ainsi que la majorité des polluants organiques persistants dans l'annexe A de la Convention de Stockholm[100], restent interdits à l'importation à des fins agricoles (section 3.1.6).

4.15. Dans le cadre de l'application de la loi n° 40/2018, l'AGASA en tant qu'Autorité nationale de protection contre les risques phytosanitaires, a entrepris l'élaboration d'une série de textes réglementaires d'application et des actions de sensibilisation des acteurs de la filière:

- Un projet d'arrêté relatif au contrôle des produits phytosanitaires. Il a pour objet de fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements ou exploitants lors de l'importation, le stockage, la distribution et l'utilisation des produits phytosanitaires;

- un projet de texte modifiant le décret n° 922/PR/MEFBP/MAEDR du 18 octobre 2005 est en cours d'adoption. Le nouveau décret intègre la délivrance de plusieurs documents

[97] Loi n° 022/2008.
[98] L'exonération de la patente concerne les agriculteurs/éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs et piroguiers.
[99] Loi n° 027/2008.
[100] Adresse consultée: http://www.brsmeas.org/?tabid=4466.

phytosanitaires tels que l'agrément phytosanitaire et l'avis technique d'utilisation des pesticides;

- l'institution de la délivrance d'une ordonnance d'achat des pesticides hautement dangereux tel que "Aladin" (phosphure d'aluminium) aux opérateurs économiques, sous réserve de la présentation des certificats et attestations de formation de leur personnel dans le traitement phytosanitaire. Cette ordonnance permet de contrôler l'utilisation rationnelle de ces produits;

- De novembre à décembre 2019, une action de sensibilisation de 400 maraîchers, pépiniéristes et horticulteurs dans les Communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum, sur les bonnes pratiques agricoles en vue de diminuer le recours à l'utilisation des pesticides.

4.16. Par l'Arrêté n° 0020/MEPPD/SG/DGCC de 2016, le Gabon a soumis 166 produits importés de consommation courante aux régimes de blocage et de liberté contrôlée des prix. Entre autres, ces produits incluent la viande, la volaille, le poisson, les conserves de poisson, les produits laitiers, les fruits et légumes, les légumes en boite, les pâtes alimentaires, le riz, l'huile et le sucre. La liste a été modifié en 2017 par l'Arrêté n° 0020/MEPPD/SG /DGCC. La durée de cette mesure était d'une année mais elle était renouvelable par tacite reconduction. Cette mesure est restée en vigueur jusqu'en 2022. Toutefois, cette liste a été revisitée par l'Arrêté n° 051.22/MER/MCPME/MAA/MT le 15 août 2022 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2022. Dans un protocole avec les importateurs, l'État a accordé une exonération des droits de douane et TVA à ces mêmes produits ainsi qu'une réduction d'autres coûts comme la Redevance d'Utilisation du Système Informatique de la Douane, la commission sur le droit du trafic maritime, et les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l'importation, entre autres.

4.17. Adopté en réponse à la crise pétrolière, le Plan de relance de l'économie (PRE) pour la période 2017-2019 privilégie certains secteurs déjà identifiés par le Plan opérationnel Gabon vert, notamment les filières de la pêche, de l'agriculture et du bois.

4.18. Plus spécifiquement, le Gabon ambitionne une plus grande autosuffisance alimentaire, la réduction de 50% des importations alimentaires, le passage d'une agriculture traditionnelle à une agriculture industrielle, et la concrétisation de la diversification de son économie. A cet effet, il est prévu: le développement de bassins agricoles par filières, la promotion et l'accompagnement des entrepreneurs agricoles, la promotion du retour à la terre, la promotion de l'agrobusiness et de l'agro-industrie, la création de zones agricoles à forte productivité (ZAP), et la mobilisation de fonds pour la réalisation de ces projets. La stratégie est mise en œuvre à travers des programmes ciblés tels que le Projet de développement et d'investissement agricole (PRODIAG) et le Programme gabonais des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés (GRAINE). Ces programmes bénéficient d'un soutien important de la part de bailleurs de fonds et de partenaires internationaux.

4.19. Les réalisations relativement mitigées du programme sont: 109 coopératives en activité, 1 200 emplois créés, 13 000 ha aménagés (dont 3 000 hectares pour les cultures vivrières et 10 000 hectares pour l'huile de palme, soit 20% de l'objectif initial), 10 000 ha plantés (dont ~2 000 hectares pour les cultures vivrières et 8 000 hectares pour l'huile de palme), 3 000 tonnes récoltées (98% de manioc et le reste en banane plantains) en 2017.

4.20. Lancé à fin 2014, le Programme GRAINE vise à favoriser l'entreprenariat agricole à travers la constitution et la réactivation de coopératives de producteurs. Une formation technique est offerte aux agriculteurs et le programme promeut le développement de nouvelles cultures telles que le palmier à huile, en vue d'une industrialisation locale. Le programme est soutenu par la Société de transformation agricole et de développement rural (SOTRADER), un partenariat entre l'État gabonais et la société OLAM International. L'objectif fixé pour 2019 était d'avoir 62 000 hectares de palmiers à huile et 8 000 hectares de production vivrière (banane plantain, manioc, piment, tomate). L'objectif recherché était que ces producteurs fournissent de la matière première pour la transformation locale et que le Gabon puisse devenir un exportateur du produit à forte valeur ajoutée. Malgré un grand nombre de petits agriculteurs (plus de 15 000) inscrits au programme, ces objectifs de production n'ont pas été atteints. Une deuxième phase du programme devrait être financée par la Banque africaine de développement (BAD).

4.21. Dans le cadre de la réalisation de la première phase de GRAINE (2015-2020), d'un coût estimé à 1,5 milliards d'USD dont 1,1 milliards d'USD seront financés par des prêts bancaires, la SOTRADER a adressé le 25 avril 2016 une requête de financement auprès de la BAD (guichet secteur privé) pour contribuer au financement de cette première phase à concurrence de 100 millions d'USD, tandis que le Gouvernement a adressé à la Banque, le 24 mai 2017, une requête pour le financement public de 70 millions d'unités de compte (97,4 millions d'USD). Le présent projet d'appui au Programme GRAINE phase 1 (PAPG1)[101], d'un montant global de 115,984 millions d'EUR, dont 85% financement BAD et 15% Gouvernement, s'exécutera sur une durée de cinq ans et interviendra dans les six provinces du Gabon (Woleu-Ntem, Ogooué-Lolo, Ogooué-Ivindo, Haut-Ogooué, Ngounié et Nyanga) qui se répartissent du Nord au Sud du pays. L'objectif global du PAPG1 est de contribuer à rendre le Gabon autosuffisant en denrées alimentaires vivrières et exportateur net d'huile de palme et ce par la mise en valeur agricole dans les six provinces ciblées de 10 000 ha de cultures vivrières et de 10.500 ha de plantations de palmier à huile dans la concession de Ndendé durant la durée de cinq ans du projet. L'intervention du PAPG1 touchera diverses cibles, en particulier environ 140 coopératives agricoles industrielles et vivrières actives qui sont engagées avec la SOTRADER pour la mise en œuvre de GRAINE, ainsi que plus de 500 jeunes et femmes qui bénéficieront d'un accompagnement du projet pour ériger leurs propres entreprises dans la zone d'intervention, en lien avec les activités du PAPG1. La population totale impactée par le projet et les infrastructures sociales mises en place est estimée à 630 000 personnes, dont 45% des femmes.

4.22. PRODIAG a promu l'agriculture vivrière et maraîchère, l'élevage et la transformation du manioc dans les milieux péri-urbains entre 2010 et 2016. Ce programme a fourni un appui technique et en gestion aux exploitants agricoles, un soutien à la restructuration des organisations professionnelles, un appui à la transformation des produits agricoles, et a développé pour les producteurs de fiches didactiques d'alternatives aux cultures existantes en milieu péri-urbain. Soutenu à 80% par un prêt de l'Agence française du développement (AFD), ce programme aurait engendré une production additionnelle de 8 000 tonnes de produits alimentaires en 2016 (équivalente à 3,5 milliards de FCFA), ainsi que la création de plus de 2 000 emplois directs et de plus de 1 000 nouvelles exploitations agricoles. Au 31 mars 2016[102], 851 exploitations ont été créées depuis le démarrage du projet, représentant un taux d'atteinte des objectifs de 78%. Sur les 851 exploitations agricoles créées par le PRODIAG, 782 ont fait l'objet de l'installation d'un bénéficiaire, ce qui représente 92% d'occupation des exploitations créées. L'objectif du projet étant in fine l'installation de 1 094 exploitants, 71% de cet objectif est pour le moment atteint. Avec 2 663 stagiaires formés à la fin du premier trimestre 2016, ce sont 73% des objectifs de formation qui ont été réalisés. Etant donné les résultats encourageants de PRODIAG, le lancement d'un second volet de ce programme était annoncé pour 2019. Cette deuxième phase devrait compter avec l'appui de la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC) et l'AFD.

4.23. Le développement agricole au Gabon a été également mené en partenariat avec des investisseurs privés étrangers. La forme juridique la plus répandue pour ces investissements est le Partenariat publique privé (PPP) avec le gouvernement gabonais. Cela a donné lieu à un investissement important dans l'hévéaculture et le palmier à huile et plus récemment dans l'élevage avicole, caprin et ovin, ainsi que dans la culture extensive de denrées telles que le riz et autres céréales. Au-delà de l'autosuffisance alimentaire, l'objectif des partenariats avec le secteur privé est d'assurer l'offre d'intrants nécessaires à l'établissement d'industries agricoles à forte valeur ajoutée comme celle de l'huile de palme, le caoutchouc, et le sucre. Les groupes OLAM, SIAT-Gabon, et SUCAF-Gabon, déjà présents dans le pays, sont souvent les partenaires de ces initiatives mais également de nouveaux groupes internationaux tels que l'indien L7H sont attirés par ces partenariats. Le Gabon ambitionne de devenir un exportateur important en Afrique de caoutchouc et de l'huile de palme ainsi que de reprendre les exportations de sucre dans la sous-région.

4.24. Actuellement, le Gabon met en œuvre un Recensement général de l'agriculture avec le soutien technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et financé par la Banque mondiale dans le cadre du Système national de développement des statistiques. Le dernier recensement du secteur avait été conduit dans les années 70. Une réforme de la formation agricole est également en cours.

[101] Banque africaine de développement, projet d'appui au programme GRAINE phase 1 (PAPG1), Rapport d'évaluation, novembre 2017, publication autorisée.

[102] Projet de développement et d'investissement agricole au Gabon (PRODIAG), Rapport d'activités n° 18, 1er trimestre 2016.

4.25. La moyenne arithmétique simple des taux du TEC sur les produits agricoles selon la définition CITI (y compris l'élevage, la pêche et l'activité forestière) est de 23,8%. Les taux tarifaires NPF appliqués par le Gabon aux produits agricoles sont, à quelques exceptions près, alignés sur le TEC de la CEMAC (section 3.1.2.1). Par ailleurs, certaines entreprises agro-alimentaires de droit privé (SIAT-Gabon, SMAG, SUCAF-Gabon) bénéficient toujours de monopoles de production ou de commercialisation (importation de blé, production des huiles alimentaires, production et commercialisation du sucre), ainsi que de divers avantages sous leurs conventions fiscalo-douanières (section 3.3.5).

4.26. Au nombre des principales faiblesses de la politique agricole du Gabon figurent le manque de coordination dans les actions, et les problèmes fonciers. En effet, les délais dans l'aménagement du territoire et dans l'attribution de terres productives et le manque de foncier agricole ont limité l'augmentation des exploitations agricoles envisagée par les programmes de développement agricole. La CNAT n'a finalement vu le jour qu'en 2017[103] et le PNAT n'a toujours pas été approuvé. Le PNAT deviendra l'instrument principal permettant l'attribution de terres[104], le délai dans l'attribution des terres étant cité comme l'une des entraves au programme GRAINE. La Loi sur les Zones d'investissements spécialisés (ZIS) devrait être prochainement approuvée et elle pourrait ainsi permettre de constituer les zones agricoles à forte productivité (ZAP) prévues par le PGSE Toutefois, les incitations disponibles aux investisseurs établis dans ces "zones franches agricoles" ne sont toujours pas précisées.

4.27. Prévu par le Plan opérationnel Gabon vert, le Fonds gabonais pour le développement durable (FGDD), qui devrait permettre de mobiliser de ressources pour financer les actions prioritaires du plan, n'est pas encore mis en place. En 2017, le gouvernement a lancé le Fonds pour le développement agricole (FDA) qui soutiendra la montée en capacité des opérateurs. Dans un premier temps, le FDA œuvrera pour le développement de produits d'assurance récolte et production qui protègera le revenu des agriculteurs Le FDA est en cours de création dans le cadre du projet d'appui au Programme Graine phase 1 (PAPG1).

4.28. Dans le cadre du Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) pour la période 2014-2020 a été formulé et il devrait être un cadre de référence pour toutes les interventions dans le secteur agricole et rural. Avec le soutien de la FAO, une Stratégie nationale de mécanisation agricole au Gabon (SNMAG) a été élaborée dans le cadre d'un projet visant l'intensification vivrière durable. Néanmoins, l'impact de ces initiatives sur la politique agricole, y compris dans la réalisation de ses objectifs, n'est pas encore évident.

4.29. Bien que la politique agricole reconnaisse l'importance de la recherche agronomique et vétérinaire, le Gabon semble ne pas suffisamment appuyer son développement. Deux établissements de recherche sont en place dans le secteur. Il s'agit de l'Institut de recherche agronomique et forestière (IRAF) et l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie (INSAB). L'Office des recherches d'introduction, d'adaptation et de multiplication du matériel végétal (ORIAM), qui était auparavant une agence de recherche autonome, a été absorbée par l'ADAG lors de la création de cette dernière.

4.1.3 Politique par filière

4.1.3.1 Café et cacao

4.30. Au sein du Ministère chargé de l'Économie, la Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation au Gabon (DGCSP), communément appelée CAISTAB, joue un rôle prépondérant dans la filière. Elle est responsable de la mise en œuvre des politiques de financement et d'amélioration de la production nationale, ainsi que de l'usinage, du transport, et de la commercialisation internationale du café et du cacao.

4.31. La politique de relance de la filière café et cacao mise en place à la fin des années 2000 n'a pas abouti aux résultats attendus. Bien que la production ait augmenté entre 2009 et 2012, en

[103] Le Décret n° 0212/MEPPDD a créé la CNAT qui, en phase transitoire, a attribué 45 200 hectares au MAEAPG en octobre 2019.

[104] Le PNAT permettra notamment le règlement des conflits dus aux chevauchements des concessions actuelles octroyées à différents acteurs de différents secteurs économiques.

passant de 300 à 500 tonnes par an, l'objectif de production de 2 500 tonnes par an n'a pas été atteint. Les raisons de cette contreperformance sont la faible rentabilité de la production, le vieillissement des plantations mais également des producteurs, et un manque d'assistance technique.[105]

4.32. Le tableau 4.2 montre que malgré une augmentation des volumes de production de cacao (avec une hausse des achats de la CAISTAB), les exportations gabonaises de cacao ne montrent pas de tendance stable depuis 2015. Après un pic de 100 tonnes exportées en 2017, les exportations en 2019-2022 n'ont plus dépassé les 35 tonnes par année. Par ailleurs, les volumes d'exportation les plus importants – en 2017 – coïncident avec un prix international historiquement bas pour le cacao.[106] La production de café reste faible et presque entièrement vendue localement à des transformateurs locaux. Ensemble, la production de café et cacao n'a pas dépassé les 136 tonnes en 2018 et les exportations de cacao sont en net recul (60 tonnes) en 2018 en raison de la constitution de stocks par la CAISTAB, dans l'attente des cours plus rémunérateurs. Les données des années récentes (2019-2022)ne montrent pas un redressement de ces deux filières. À fin 2015, la filière café/cacao comptait 3 000 planteurs de café exploitant 600 hectares, et 2 000 hectares en cacao.

Tableau 4.2 Production, ventes, et exportations de cacao et café, 2012-2022

(Tonnes)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cacao											
Achats (tonnes)	94,97	121,2	69,4	53,6	74,65	94,8	65,4	109,0	63,1	111,1	127,4
Ventes locales (tonne)	..	..	..	2,7	5,1	4,8	3,0	16,0	50,2	48,5	83,1
Exportations (tonne)	..	..	..	60,3	0,0	100,4	60,0	25,0	34,0	25,1	25,1
Exportations (en valeur)[a]	182,73	156,41	122,18	36,99	0,22	199,17	120,77	35,86	48,69	46,02	46,1
Prix bord-champ cacao G1 (FCFA/Kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 000	800	1 000	1000	1000
Prix bord-champ cacao G2 (FCFA/Kg)	650	650	650	650	650	800	800	750	800	800	800
Café											
Achats (tonne)	295,49	102,5	23,0	24,7	49,2	22,1	20,5	13,0	19,1	24,9	15,5
Ventes locales (tonne)	..	..	35,1	17,9	15,3	13,7	30,0	4,0	0,0	8	10,1
Exportations (tonne)	..	..	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exportations (en valeur)[a]	19,11	18,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prix bord-champ (café coque) FCFA/Kg	500	500	500	500	550	550	600	600	600	600	600

.. Non disponible.

a Valeur en milliers d'USD.

Source: Autorités nationales, plusieurs versions des Tableaux de Bord de l'Economie, CAISTAB.

4.33. Les importations de café sont sujettes à un tarif moyen de 28%, avec une fourchette de taux entre 5% et 30%. Quant aux importations de fèves de cacao et ses produits dérivés (beurre de cacao et pâte de cacao), le taux de 30% du TEC leur est appliqué. Il faut noter également que le café et le cacao produits localement ne sont pas soumis à la TVA (tableau 3.1).

4.34. Le Plan Opérationnel Gabon Vert s'est fixé, à l'horizon 2025, un objectif de production de 10 000 tonnes par an (pour les deux cultures ensemble) sur une surface de 15 500 hectares. La production de café gourmet est promue afin de préserver la compétitivité des petites exploitations familiales. Selon les plans développés pour cette filière, l'augmentation de la production nationale et l'amélioration de sa qualité sera rendue possible par la création de nouvelles plantations et le rajeunissement de la force de production (Programme jeune entrepreneur café cacao-JECCA), la régénération d'anciens vergers, la maitrise des données statistiques de la filière, la professionnalisation des acteurs, le respect des normes et la dynamisation de la recherche-développement. Afin de pallier le manque de matériel végétal performant (le Centre de

[105] N'Gouloakia (2014).

[106] On constate également une diminution marquée des importations de cacao (6,62 millions d'USD en 2012; 3,76 millions d'USD en 2018) et de café (1,12 millions d'USD en 2012; 0,4 millions d'USD en 2018).

Bouturage de Café (CBC) situé à Okondja dans le Haut-Ogooué et le Centre de multiplication des cacaoyers d'élite (CMCE) de Minkong dans le Woleu-Ntem sont actuellement en état de dégradation très avancée et sans possibilité d'exploitation) la CAISTAB s'est lancée dans la production locale de plants de caféiers dans son parc à bois situé à Kélé dans la province du Haut-Ogooué, et importe des semences de cacaoyers améliorées de Sao Tomé et Principe. Pour relever le défi de la faible implication des jeunes dans la filière, la CAISTAB a également mis en le Programme jeune Entrepreneur café cacao (JECCA) qui permet le rajeunissement de la force de production.

4.35. Lancé en 2016 par la CAISTAB, le Fonds d'achat Café/Cacao (FACC) doté de 200 millions de FCFA est un mécanisme central de cette politique de relance; il garantit l'achat de l'ensemble de la production aux agriculteurs gabonais. Le prix garanti aux agriculteurs pour un kilogramme s'élevait à 1 000 FCFA en 2021-2022

4.36. Les initiatives pour l'amélioration de la productivité des coopératives dans la filière encouragent l'utilisation des produits biofertilisants, et un soutien technique et organisationnel dans le cadre du programme GRAINE. En partenariat avec la Société de transformation et de développement rural (SOTRADER), 3 000 hectares de plantations de café et de cacao devraient se développer. L'objectif est d'atteindre des productions de qualité, de 1 093 tonnes de café marchand et 3 261,6 tonnes de cacao marchand sur cinq (5) ans, tel qu'assigné par le PSGE. La stratégie repose sur six (6) axes stratégiques, 1) augmenter la production, 2) améliorer la qualité, 3) mettre en place un système de commercialisation efficace, 4) professionnaliser les filières, 5) promouvoir la consommation et la transformation locales et 6) dynamiser la recherche-développement. Coût global, 29 milliards de FCFA dont 12 milliards de FCFA pour le café et 17 milliards de FCFA pour le cacao. La localité de Bitam dans la province de Woleu-Ntem a été identifiée comme un site potentiel pour le développement d'une ZAP pour la culture du café-cacao.

4.37. En ce qui concerne la transformation, Il existe une forte demande en produits finis de café et de cacao mais la production nationale ne suffit pas à la couvrir car les chaines de valeur cacao et café ne sont pas professionnalisées. D'où la nécessité de promouvoir la transformation locale. Grâce à un accompagnement des promoteurs privés, la CAISTAB encourage les investissements publics-privés dans la transformation locale du cacao et du café (appui aux jeunes transformateurs locaux, formations des jeunes et des femmes sur la torréfaction, le barista, la fabrication de produits dérivés du café et du cacao, la vente au détail du café dans des kiosques à café…). C'est l'opportunité de bâtir une industrie autour de ces cultures de rente en vue de créer de la valeur ajoutée, promouvoir les labels gabonais, permettre l'émergence de nouveaux acteurs par une industrialisation et une transformation profonde de ce secteur d'activité.

4.38. Le Gabon est membre de l'Organisation internationale du café (OIC).

4.1.3.2 Cultures maraîchères

4.39. Les exploitations maraîchères fournissent des légumes aux grandes villes et se pratiquent en zone péri-urbaine. Les légumes en feuilles représentent la plus grande partie de la production maraîchère péri-urbaine, et les fruits et bulbes sont également cultivés. La quasi-totalité de la production s'écoule à travers des grossistes qui achètent la production directement auprès des producteurs.[107] Il y a une participation importante de travailleurs étrangers dans la production maraîchère au Gabon, principalement d'origine burkinabé.[108] La production maraîchère domestique ne suffit pas à combler la demande de ces produits frais et une part importante est importée, surtout du Cameroun. En 2015, les importations de légumes par le Gabon représentaient ainsi 33% des importations légumières d'Afrique centrale.[109]

4.40. Le volume de la production maraîchère est de 772 tonnes en 2020. Le tableau ci-après décrit les principales cultures maraîchères au Gabon selon la superficie emblavée par chaque culture. En 2020[110], l'activité de cultures maraichères et vivrières a enregistré de bonnes performances. En effet, la production maraîchère s'est consolidée pour se situer à 772 tonnes, tandis que la production vivrière s'est raffermie de 4,2% à 449 tonnes. Cette situation s'explique par un meilleur rendement

[107] Loudit, Ndong, et Francis (2017).
[108] Le Recensement général de l'agriculture actuellement en cours devrait permettre d'avoir des informations plus précises à ce sujet.
[109] Loudit, Ndong, et Francis (2017).
[110] Tableau de bord de l'Economie, Situation 2020, Perspectives 2021-2022.

des espaces cultivés (appropriation des nouvelles techniques culturales) et une bonne gestion des maladies, notamment la maladie "tuta absoluta" qui affecte les tomates.

Tableau 4.3 Principales cultures maraîchères au Gabon, par volume de production, 2012-2021

(Tonnes)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ananas	1 250	1 164,32	1 200	1 236,03	1 200,12	1 227,94	121,36	1 216,47	121,93	1 919,92
Arachides non décortiquées	23 677,96	25 360,97	27 000	30 000	29 000	35 000	32 000	33 791,92	35 996,34	37 984,25
Aubergines	221,7	210,15	213,12	227,6	216,96	226,27	223,61	222,28	224,05	223,31
Agrumes	1 300	1 325,12	1 351,29	1 334,72	1 334,81	1 333,05	1 384,29	1 399,34	1 372,23	1 385,29
Banane douce	17 000	17 241,83	17 485,09	18212,86	17646,6	17405,76	18 293,16	18 239,42	18 403,2	18 577,27
Ignames	200 000	210 000	214 122	216 212	220 042	223 874	220 043	221 320	221 745	221 036
Maïs	41 707	42 501	43 117	43 730	44 272	44 733	45 590	44 865	45 063	45 172
Patates douces	3 500	3 700	3 907	3 780	3 770	3 740	3763	3 758	3754	3 758
Tomates fraiches	527,63	437,72	418,33	414,13	412,05	416,78	420,53	416,36	416,31	416,96
Légumes frais	50 000	47 805	47 681	49 105	50 340	49 042	49 496	49 626	49 388	49 503

Source: FAO Stat.

4.41. Jusqu'à présent, des importations sont souvent nécessaires pour combler le déficit des produits maraîchers, comme les oignons, les pommes, les oranges, les poires, les pommes de terre, le manioc (assez consommé localement) et les conserves de tomates, pommes de terre, et autres légumes. Les importations de fruits, légumes et leurs conserves[111] ont augmenté de 25% entre 2012 et 2018 et ont atteint un total de 37,9 millions d'USD en 2018. En décembre 2018, le Gabon a connu une pénurie de manioc sur son marché local et cela a généré une envolée de prix. La production locale de ce tubercule s'est établie à 3 600 tonnes en 2018. En général, des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement local ne permettent pas de stabiliser le prix de ce produit.

4.42. Sous le TEC, la production gabonaise de fruits et légumes (hormis les semences) bénéficie de la protection tarifaire maximale de 30%. De surcroît, la TVA de 18% est appliquée sur les fruits et légumes importés, tandis que ceux de production locale en sont exonérés. La conclusion des renégociations tarifaires en mai 2017 ont abouti à une réduction des taux consolidés sur certains de ces produits à entre 40 et 45% au lieu de 60% initialement.

4.43. L'Institut gabonais d'appui au développement (IGAD) reste un acteur clé dans le développement de l'agriculture urbaine et péri-urbaine. Il met à disposition des nationaux motivés des parcelles gratuites pour développer des cultures maraîchères et, en coordination avec les coopératives de producteurs, il affecte des parcelles pour la mise en place de périmètres de culture. L'IGAD assure un soutien technique (semences, intrants, traitements phytosanitaires, matériel agricole, et formation), met à disposition des locaux de stockage, et propose une formation aux exploitants. Le Système d'information sur les marchés mis en route par l'IGAD a actuellement une couverture nationale et fournit des informations (sur les prix, la provenance des produits, les quantités saisonnières) aux producteurs agricoles, aux commerçants, aux transporteurs, et aux consommateurs.

4.44. Entre 2010 et 2016, l'IGAD a mis en œuvre le programme PRODIAG qui a fourni un appui technique et en gestion aux agriculteurs péri-urbains. Parmi les 1 000 nouvelles exploitations agricoles engendrées par PRODIAG, 140 font de la culture maraîchère. Dans le cadre du pilier Gabon vert du PSGE, l'objectif est d'atteindre une production maraîchère équivalente à 82 600 tonnes. Le second volet de PRODIAG devrait également permettre d'accroître le nombre de producteurs ainsi que les volumes de cultures maraîchères.

4.45. Les épisodes de pénurie de manioc sur le marché local ont porté sa culture au premier rang des produits promus sous le programme GRAINE.

4.46. Le riz et le maïs sont d'autres cultures que le Gabon cherche à relancer à travers des programmes de développement agricole. La production domestique de riz étant marginale, la quasi-totalité de la consommation (environ 58 000 tonnes) est importée et en 2021, les importations de cette denrée s'élevaient à plus de 52 millions d'USD.

[111] Divers produits inclus dans les chapitres 07, 08, 11, 12, 13, 14, et 20 du SH.

4.1.3.3 Autres produits

4.47. Désireux d'améliorer les niveaux de production des cultures comme le caoutchouc et de diversifier la production nationale vers de nouvelles cultures, le Gabon a établi des partenariats public-privés avec des investisseurs, notamment le groupe OLAM International. Dans le cadre de ce partenariat dont 40% des actifs revient au gouvernement gabonais, deux cultures ont été privilégiées: l'hévéa et l'huile de palme. Plus de 136 000 hectares sur deux sites ont été attribués en concession pour les plantations de palmiers à huile[112], et 36 000 hectares pour l'hévéaculture

4.48. L'hévéaculture comptait déjà un opérateur important, la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale (SIAT). Les investissements de SIAT Gabon en matière d'hévéa et de Palmier à huile ont été repris par le groupe OLAM Malgré l'entrée de ce nouvel acteur, la filière enregistre une chute continue. La production de caoutchouc humide en 2021 (19 714 tonnes) n'est qu'une fraction de celle observée en 2012 (40 834) et par conséquent, les exportations de caoutchouc usiné se sont réduites considérablement sur la même période. Le vieillissement des plantations, la diminution du personnel affecté à la saignée des arbres, et les difficultés logistiques sont parmi les raisons de cette contraction.[113]

4.49. Selon le Tableau de bord de l'économie (TBE)[114] de 2020, la filière du caoutchouc naturel a enregistré un tassement de son activité en 2020. En effet, la production nationale de caoutchouc naturel en fond de tasse a reculé de 9,9% à 17 566 tonnes en raison du ralentissement de l'activité. De même, l'usinage du caoutchouc en granulé de 50 kg a régressé de 8,8% à 7 324 tonnes. Sur le plan commercial, le fléchissement des exportations de granulé (-8,8%) a entrainé un recul du chiffre d'affaires de 5,8% à 7,4 milliards de FCFA. Les investissements réalisés en 2020, bien qu'en repli de 8,2% par rapport à 2019, ont concerné essentiellement l'acquisition d'équipements agricoles et des véhicules. Au niveau de l'emploi, malgré la mise en exploitation des plantations d'OLAM, les effectifs ont baissé de 12,5% à 1 007 agents, pour une masse salariale de 3,1 milliards de FCFA, en fort recul (-44,3%) par rapport à la même période de l'année 2019.

4.50. La production d'huile de palme est en nette augmentation suite à l'arrivée à maturité des palmiers[115] des lots 2 et 3 des plantations de Mouila. La production d'OLAM a débuté en 2015 avec une récolte de 4 924 tonnes de régimes de palme et a atteint une production de 449 748 tonnes en 2021. Le groupe possède deux usines de transformation sur ses sites de production de Kango et de Mouila. En 2021, la production de l'huile de palme rouge était de 107 336 tonnes et celle de l'huile palmiste (extraite des amandes) de 6 035 tonnes. Au cours de la même année, les exportations d'huile de palme brute (palme rouge et amande confondues) ont atteint 56 123 tonnes; les exportations se sont élevées à 40,4 milliards de FCFA en 2021, avec le Cameroun comme principale destination de ces flux. En effet, selon le quotidien *l'Union*[116] l'Association des raffineurs du Cameroun (ASROC) avait annoncé importer au cours de l'année 2021 120 000 tonnes d'huile de palme en provenance du Gabon. En 2021, 5 000 emplois étaient directement générés par la filière. Un droit de douane de 30% (sous le TEC de la CEMAC) est appliqué aux importations de l'huile de palme raffinée; la production domestique est exonérée de TVA et les produits importés sont soumis à un taux réduit de 10% (tableau 3.2). Entre 2012 et 2018, les importations de l'huile alimentaire se sont réduites de moitié (-52%), principalement l'huile de palme raffinée (-91%).[117] Le TBE de 2020 indique qu'au niveau de l'emploi, les effectifs avaient régressé de 25,1% à 5 724 agents, pour une masse salariale de 12,4 milliards de FCFA. La société SIAT continue de jouir d'un monopole pour l'importation et commercialisation des huiles alimentaires des origines hors-CEMAC (section 3.3.5). Par ailleurs, le lot 3 de la plantation de Mouila a reçu la certification RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) en 2019 pour une gestion sociale et soutenable.[118]

[112] La production de l'huile de palme devrait également bénéficier de l'avènement des petites plantations de palmier à huile promues par le programme GRAINE.

[113] Les grèves et les problèmes de trésorerie sont également parmi les problèmes rencontrés par SIAT Gabon au cours de 2021.

[114] TBE: Tableau de bord de l'économie, situation 2020, Perspectives 2021-2022.

[115] Il faut en moyenne entre 4 et 5 ans pour qu'une palmeraie devienne productive.

[116] Maxime Serge MIHINDOU, *Huile végétale: où va l'huile d'OLAM*, quotidien l'Union, 17 novembre 2022. Adresse consultée: https://www.union.sonapresse.com/gabon-economie/huile-vegetale-ou-va-lhuile-dolam-25721.

[117] En 2012, l'huile de palme raffinée représentait 62% des volumes d'importation dans cette catégorie de produits.

[118] Adresse consultée: https://www.rspo.org/certification/search-for-certified-growers.

4.51. La production de canne à sucre est également promue pour combler la demande domestique pour la transformation en sucre granulé. Cet élargissement de la culture nationale devrait se concrétiser à travers un partenariat public-privé (section 4.4).Le Gabon vise une autosuffisance en sucre. Dans cette optique l'État gabonais a attribué en 2020 à la Sucrerie africaine du Gabon (Sucaf), filiale gabonaise de Somdiaa, 8 751 hectares de terre dans la province du Haut-Ogooué. Une surface supplémentaire devant permettre de multiplier la production de la canne à sucre dans le pays afin de satisfaire non seulement la demande locale, mais aussi accroitre l'exportation des produits dérivés.[119] La Sucrerie africaine du Gabon ambitionne d'accroitre sa production afin de s'étendre dans la sous-région. Selon les données du TBE, au cours de l'année 2021, la production du sucre a enregistré de bonnes performances. La production de sucre en granulé de 50 kg s'est établie à 26 004 tonnes, en hausse de 14,9 % par rapport à l'année précédente, en raison des conditions climatiques favorables.[120]

4.52. Un autre domaine où le Gabon cherche à réduire sa dépendance des importations est la viande de volaille dont la demande domestique a continuellement augmenté. Les importations de viande de volaille en 2021 ont atteint 97,7 millions d'USD.[121] La production domestique de viande est exonérée de TVA tant que les importations sont soumises au taux réduit (10%) et au TEC de 5%. La deuxième phase du programme PRODIAG sera axée sur l'élevage de poulet mais également de porc et de mouton. En parallèle, le gouvernement a établi un partenariat avec la société indienne L7H pour l'élevage de moutons sur le ranch Ngounié et un investissement de 20 milliards de FCFA y est attendu. Ce partenariat n'est toutefois pas encore opérationnel. La même société est également active dans l'élevage de poulet et la culture de maïs et soja à grande échelle au Gabon.

4.1.4 Pêche et aquaculture

4.53. Le domaine de pêche au Gabon est divisé en cinq zones conformément au Décret n° 0579/PR/MPE du 30 novembre 2015 fixant les modalités et les conditions d'exercice de la pêche:

- les eaux intérieures où se pratique la pêche continentale réservée aux nationaux;
- les embouchures jusqu'à trois milles marins réservées uniquement à la pêche artisanale maritime;
- la zone de 3 à 6 000 marins dédiée à la pêche artisanale, sportive et coutumière aux personnes de toute nationalité, et aux entreprises gabonaises de pêche industrielle dont les navires battent pavillon gabonais et jaugent 200 tonnes maximum;
- la zone de 6 à 12 000 marins dédiée à la pêche artisanale, sportive et coutumière aux personnes de toute nationalité, et aux entreprises gabonaise de pêche industrielle, aux entreprises conjointes de pêche industrielle, aux entreprises de pêche industrielle étrangères dont les navires jaugent 200 tonnes maximum;
- et la zone au-delà de 12 000 marins jusqu'à la limite extérieure de la zone économique exclusive où se déroule la pêche hauturière.

4.54. La pêche continentale est exclusivement artisanale et se pratique à l'aide de pirogues motorisées et non-motorisées. La pêche continentale a produit environ 1 347,61 tonnes en 2021. La pêche maritime artisanale est dominée par des pêcheurs non-nationaux, notamment des ressortissants béninois et nigérians, et elle a produit environ 15 794,93 tonnes en 2021. La flotte artisanale dans les eaux maritimes gabonaises comptait environ 650 pirogues en 2021 et elle exploite essentiellement les petits pélagiques côtiers et les peuplements de poisson démersaux. En 2021, la pêche industrielle comptait environ 48 navires dont 19 battants pavillon gabonais (3 armements nationaux) en pêche industrielle côtière. Les navires dans la pêche hauturière, qui

[119] Sandrine GAINGNE, *Les importations de sucre au Gabon baissent de 44% sur les neuf premiers mois de l'année 2021*, Le Nouveau Gabon, 3 février 2022. Adresse consultée: https://www.lenouveaugabon.com/fr/economie/0302-18014-les-importations-de-sucre-au-gabon-baissent-de-44-sur-les-neuf-premiers-mois-de-l-annee-2021.

[120] Brice GOTOA, Sucre: *Sucaf Gabon veut étendre sa production dans la sous-région*, Le Nouveau Gabon, journal en ligne, 17 mai 2022, https://www.lenouveaugabon.com/fr/agro-bois/1705-18457-sucre-sucaf-gabon-veut-etendre-sa-production-dans-la-sous-region.

[121] De plus, les importations de viande de dinde s'élevaient à 19,3 millions d'USD en 2018.

concerne l'exploitation des ressources thonières au large du Gabon, opéraient dans le cadre de l'accord de pêche avec l'Union européenne et les licences privées de pêche aux thons (avec 29 navires essentiellement espagnols et français). Les navires étrangers peuvent pêcher dans la ZEE du Gabon sous accord bilatéral, ou s'ils sont affrétés par des personnes physiques ou morales gabonaises.

4.55. A part les prises de la pêche hauturière qui ne sont pas débarquées au Gabon, faute d'infrastructures portuaires et des services connexes adéquats, les exportations gabonaises des produits de la pêche sont constituées de crustacés, mollusques et de poissons qui sont expédiés congelés. Les exportations totales n'ont pas dépassé les trois millions d'USD en 2018[122] et le principal marché est la Chine qui absorbe deux tiers des volumes. Malgré une pêche importante dans les eaux gabonaises[123], le thon est absent des statistiques gabonaises concernant les exportations des produits de la pêche et le produit d'exportation le plus important est le poisson congelé.

4.56. L'aquaculture est une activité marginale et le tilapia est l'espèce la plus fréquemment cultivée dans les fermes. La production est estimée à 45 tonnes en 2017 et une relance de cette activité n'a pas encore eu lieu malgré quelques projets de soutien tels que les différentes stations piscicoles construites et disséminées dans le pays.

4.57. Le Gabon est le second pays en Afrique en termes de consommation annuelle de poissons par habitant (34,5 kg/an/habitant[124]) et, étant donné sa production, il accuse un déficit pour combler la demande interne. Le Gabon a importé plus de 44 millions d'USD par an de produits de la pêche – principalement du poisson congelé – depuis 2012. La valeur totale des importations a progressé de 20% depuis 2012 Les importations de conserves de sardines ont presque doublé en valeur (+86%) pendant cette période.

4.58. La production domestique de poisson (frais, congelé, fumé) et les conserves de poisson est exonérée de TVA tant que les produits importés sont soumis au taux normal de 18% (tableau 3.2). Autrement, aucun droit de douanes n'est prélevé sur le poisson frais et congelé, alors que les taux du TEC de la CEMAC sont appliqués au poisson fumé (20%) et aux conserves de poisson (30%). Les conserves de poisson rentrent dans le cadre du programme nationale de lutte contre la vie chère et sont soumis au taux 0%. Les importations de poisson sont soumises à un taux global réduit de 5%.

4.59. La pêche et l'aquaculture au Gabon sont règlementées par la loi n 15/2005 portant Code des pêches et aquaculture en République gabonaise. La gestion durable des ressources est un objectif de cette réglementation et par conséquent, l'exercice de la pêche requiert l'obtention d'une autorisation de pêche artisanale et d'une licence de pêche industrielle. L'autorisation de pêche artisanale a une validité d'une année calendaire, et les frais y afférents sont compris entre 50 000 et 200 000 FCFA selon la technique et la zone de pêche. En 2021, 650 autorisations de pêche ont été dûment délivrées. Une carte annuelle de pêcheurs d'une valeur de 10 000 FCFA est également exigée au personnel à bord des embarcations. Des taxes à la production par type de poisson ou mollusque, et une redevance sanitaire s'appliquent également.

4.60. Une licence pour la pêche industrielle est requise des navires battant pavillon gabonais ou étranger. Tout navire exerçant dans la zone réservée à la pêche industrielle locale doit battre pavillon gabonais et obtenir la licence d'une valeur variant entre 5 725 et 11 650 d'USD (selon le tonnage de jauge brut de l'espèce ciblée. Pour la pêche hauturière, le coût de la licence varie entre 34 000 et 178 600 d'USD (selon le type d'accord) pour les navires battant pavillon étranger. A ce jour, il n'y a pas de navires battant pavillon gabonais dans la pêche hauturière.

4.61. Dans le but d'assurer une exploitation durable des ressources, le Gabon a interdit la pêche dans les embouchures et les parcs marins. En outre, l'utilisation de certains engins de pêche peu sélectifs est prohibée. Chaque année, la pêche à l'ethmalose est suspendue pour une période de deux mois du 1er octobre au 30 novembre.

[122] 2,62 millions d'USD.

[123] Selon le Comité des Pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée, 20% du thon pêché dans l'océan Atlantique en 2017 provenait des eaux gabonaises. Adresse consultée: https://fcwc-fish.org/uncategorized/le-gabon-renforce-le-controle-de-la-peche-au-thon.

[124] FAO (2017).

4.62. Le Code de la Pêche prévoit l'imposition de droits, taxes et redevances divers fixés par les Lois de finances. Les investissements dans le sous-secteur de la pêche sont régis par la Charte nationale des investissements.

4.63. Le gouvernement gabonais a lancé une réforme du cadre institutionnel du sous-secteur à travers les Décrets n° 0373/PR/MAEPSA et n° 0375/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014. Cette réforme prévoit la réorganisation de la DGPA qui était la seule autorité responsable de la filière jusqu'à ce moment. La réorganisation de la DGPA a rassemblé la Direction des Pêches en charge de la pêche artisanale et de la pêche industrielle. Une nouvelle Direction des évaluations et des aménagements de ressources continentales et maritimes, et une nouvelle Direction de la Qualité et des Industries de Transformation des Produits Halieutiques ont vu le jour. Les compétences sanitaires halieutiques ont été transférées à l'AGASA en décembre 2014 (selon la décision n °00086/MAEPSA/SG/DCAJ du 19 décembre 2014 portant compétences de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire en matière de sécurité sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture). Suite à la réforme, les activités de la DGPA se focalisent sur des questions de politique, de gestion, et sur l'application des lois et règlements.

4.64. L'Accord de Partenariat sur la Pêche (APP) avec l'Union Européenne est le seul accord bilatéral en vigueur. Il a été signé le 4 juin 2007 avait une durée initiale de 6 ans avec un renouvellement tacite; un protocole d'application de l'accord couvrant les années 2013-2016 a été débuté. Ce protocole permettait jusqu'à 27 thoniers senneurs congélateurs et 8 canneurs autorisés à pêcher dans les eaux gabonaises, sous réserve de licence de pêche délivrée par les autorités gabonaises[125] en contrepartie de paiement. La contrepartie financière s'élevait à 1 350 000 euros par an, dont 900 000 euros pour le budget de l'État gabonais, et 450 000 euros en appui à la politique de la pêche au Gabon. Contre cette somme, les prises annuelles ne devraient pas dépasser 20 000 tonnes par an. Selon le protocole, les armateurs sont soumis à la redevance nationale par senneur et canneur s'élevant à 13 750 euros par an et une redevance forfaitaire de 65 euros par tonne pêchée.[126] Jusqu'en 2016, 22 licences pour la pêche hauturière à quatre armements de l'UE dans le cadre de l'APP ont été délivrées. Depuis 2016, une négociation d'un nouveau protocole a débuté et a seulement abouti en 2021; la contrepartie financière accordée s'élève à 2 600 000 Euro par an et ce nouveau protocole couvre la période 2021-2026. L'accord permettra au plus à 27 thoniers à senne, 6 thoniers canneurs, et éventuellement à 4 chalutiers pour la pêche aux crustacés profonds d'opérer dans les eaux gabonaises. Le maximum de prises annuelles est fixé à 32 000 tonnes.

4.65. Le volet Gabon Bleu du pilier Gabon Vert de la PSGE a mis en avant la protection de la faune marine du Gabon et 26% de la ZEE a été classée aires marines protégées (9 parcs marins et 11 réserves aquatiques). Tous les parcs marins et une partie des réserves aquatiques (4 sur 11) sont interdits à la pêche industrielle parmi d'autres mesures législatives pour le développement durable.

4.66. Le pays est doté d'un système de suivi par satellite des activités des navires de pêches. Des balises sont désormais obligatoires sur les embarcations de pêche artisanale maritime pour suivre également leurs activités par satellite depuis 2021; l'introduction se fait progressivement afin de couvrir toute la flotte artisanale maritime. Les autorités du sous-secteur s'appuient également sur la collaboration d'institutions disposant d'outils de contrôle (Marine nationale, Gendarmerie nationale, Aviation légère des Armées, Agence Nationale de Parcs Nationaux). Plus récemment, le Gabon a établi un partenariat avec des ONGs afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non règlementée. Des navires de ces organisations lui permettent de mener ces contrôles en haute mer (opération Albacore avec l'ONG Sea Shepherd Conservation Society depuis 2016).

4.67. En septembre 2021, le Ministère de la pêche a suspendu de manière indéfinie la pêche à la crevette. Une étude scientifique menée par le laboratoire d'hydrobiologie de l'Institut de recherches agronomiques et forestières (IRAF) est en cours pour déterminer les modalités de reprise des activités de cette pêcherie.

4.68. Même si les droits de douane pour les bateaux de pêche sont à 10% et une exonération de la TVA leur est accordée (tableau 3.1), le renouvellement de l'équipement de pêche industrielle et la

[125] Protocole de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union Européenne et la République gabonaise**.**

[126] La redevance forfaitaire était fixée à 55 euros par tonne pêchée pendant la première année d'application du Protocole.

motorisation des pirogues ne se concrétisent pas, et le nombre de navires dans la pêche industrielle a sensiblement diminué depuis 2000.

4.1.5 L'exploitation forestière

4.69. L'exploitation forestière continue à être un sous-secteur clé de l'agriculture gabonaise. En 2018, elle constitue le principal employeur du secteur privé avec 7,1% de la population active (environ 13 800 emplois directs et indirects)**,** et la troisième source de recettes d'exportation en 2018. Plus de 400 essences ligneuses sont recensées dans la forêt gabonaise mais seulement un nombre réduit, notamment l'okoumé et l'ozigo, est exploité pour la production du bois au Gabon.

4.70. L'exploitation se fait dans le domaine permanent de l'État à travers des concessions forestières sous aménagement durable (CFAD) et des permis forestiers associés (PFA). Le domaine forestier permanent de l'État couvre environ 14 millions d'hectares dont 12 739 939 millions d'hectares attribués à 9 CFAD, 259 883 hectares attribués à 51 forêts communautaires et près de 2 millions d'hectares attribués aux PFA.

4.71. La production forestière a atteint environ 2,1 millions de m^3 en 2018, en augmentation de 60% par rapport au volume de grumes en 2016. Malgré une volonté marquée pour une plus grande diversification d'essences exploitées, l'okoumé représente toujours 58% de la production domestique. Depuis 2010, le Gabon applique une interdiction à l'exportation de grumes afin d'inciter à une transformation locale (section 4.4).

4.72. L'exploitation forestière est régie par la Loi n° 016/2001 du 31 décembre 2001 portant Code forestier au Gabon et le Ministère des eaux et des forêts assure sa mise en application. Le Code fixe comme objectif la gestion durable des eaux et de la forêt, de la faune et de la flore. Le Gabon est membre du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.

4.73. En vertu du Code forestier, trois types de permis d'exploitation à vocation industrielle sont délivrés, dont deux strictement réservés aux gabonais: le permis de gré-à-gré (PGG) avec une restriction d'exploitation annuelle de 50 pieds d'arbres, et le permis forestier associé (PFA) avec une limite de 15 000 hectares. Le troisième type de permis, qui est la concession forestière sous aménagement durable (CFAD), est octroyé pour les grandes superficies exploitées (de 50 000 à 200 000 hectares), en général par des entreprises étrangères. Il implique des obligations d'aménagement et de transformation locale.

4.74. Compte tenu de l'interdiction d'exportation des grumes établie par l'État et avec la loi de finance rectificative de 2020, la taxe d'abattage est prélevée au niveau du cordon douanier sous la forme d'une taxe de droit de sortie (TDS) à des taux variables selon le niveau de transformation des produits du bois. En effet, l'exportation des produits du bois issu de la première transformation sont soumis à taux de taxation de 7,5% de sa valeur FOB, les produits issus de la deuxième transformation du bois, sont eux soumis à une taxation de 3% tandis que les produits issus de la troisième transformation sont exemptés de taxe. Outre les taxes sur les droits de sortie des produits du bois transformé les titulaires de permis d'exploitation forestière, à l'exception de ceux ayant un permis de gré-à-gré, sont assujettis à la taxe de superficie fixée à: 600 FCFA/ha pour les concessions forestières sous aménagement durable (CFAD), 300 FCFA/ha pour les CFAD certifiées, et 800 FCFA/ha pour les concessions aménagées et les PFA non exploités.

4.75. L'objectif du Plan opérationnel Gabon vert était notamment d'augmenter la production de bois sans étendre les surfaces d'exploitation. Depuis la mise en place de la politique de transformation locale des grumes, en 2010 et l'installation des Unités de transformation du bois (UTB), d'autres essences de bois que l'Okoumé sont actuellement exploitées. Des essences du bois telles que le Pao Rosa, l'Ayelé, l'Ozigo et l'Andoung sont utilisées dans la fabrication de contre-plaqué de qualité, permettant au Gabon d'être dans le top 5 des producteurs de contre -plaqué de qualité.

4.76. Des mesures visant à garantir une gestion durable de la forêt gabonaise ont été adoptées pendant la période sous examen. Le Décret n° 099/PR/MFE du 19 mars 2018 a interdit l'abattage et classé comme non exploitable le Kévazingo pour assurer la conservation de la biodiversité et lutter contre l'exploitation forestière illégale. L'Arrêté n° 937/MEFEDD/SG/DGFAP du 11 juillet 2018 a prévu l'élaboration d'un plan de protection de la faune et imposé un rapport annuel des activités de

protection à tous les exploitants de la filière bois. Par ailleurs, l'obtention d'un certificat de conformité à la protection de la faune est nécessaire pour la mise en exploitation de toute concession forestière.

4.77. Les acteurs de la filière forestière ont également bénéficié de l'assistance de partenaires internationaux, notamment dans l'accompagnement et la concertation pour l'industrialisation de la filière, et dans le renforcement des capacités de suivi et de contrôle de l'exploitation durable de la forêt gabonaise.[127] La lutte contre l'exploitation illégale des ressources forestières est un sujet récurrent malgré l'application des plans d'aménagement forestier.

4.2 Mines, énergie et eau

4.2.1 Produits miniers

4.78. Le Gabon demeure le deuxième producteur mondial de minerai de manganèse à haute teneur, après l'Afrique du Sud, notamment grâce au gisement de Moanda dont la teneur moyenne est de 46%. La mine de Moanda est exploitée par la Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG) détenue à 63,7% par le groupe français Eramet et avec une participation de l'État gabonais à 28,45%. En dehors de ce gisement, deux autres compagnies sont actives dans l'exploitation de manganèse: la Nouvelle Gabon Mining (NGM) avec des capitaux indiens[128], qui exploite deux gisements (Biniomi à Franceville et Lebayi à Okondja), et la société chinoise Compagnie industrielle et Commerciale des mines de Hangzhou (CICMHZ) qui exploite un gisement à Ndjolé. En janvier 2020, NGM a été la première société à avoir signé un contrat d'exploitation et de partage de production (CEPP) sous le nouveau Code minier pour un gisement de manganèse à Okondja.

4.79. Le Gabon exporte son manganèse sous forme de minerai brut, silico manganèse (SiMn), et manganèse métal électrolytique (Mn Métal), un intrant essentiel pour la production d'acier. Cependant, les problèmes d'infrastructure, avec de fréquents déraillements de trains, provoquent des ralentissements dans l'acheminement du minerai vers les ports. Les exportations de manganèse sont soumises à une taxe à l'exportation de 3,5% de leur valeur mercuriale.[129]

4.80. Le Code minier de la République gabonaise a été révisé à deux reprises pendant la période d'examen.[130] La dernière révision a eu lieu à travers la promulgation de la Loi n° 037/2018 du 11 juin 2019 qui a remplacé entièrement l'ancienne loi.

4.81. Le nouveau Code minier donne une souplesse pour rendre effective la participation de l'État dans les sociétés d'exploitation sous forme de partage de production. La Société équatoriale des mines (SEM), une société publique gabonaise, est chargée de la commercialisation des parts de production revenant à l'État. La redevance minière proportionnelle doit se payer en liquide et devient une taxe évolutive allant jusqu'à 10% au lieu de 5% dans l'ancien Code. Pour les investisseurs, le Code offre une réduction de l'impôt sur les sociétés de 35% à 30% des bénéfices et plafonne les droits de sortie à l'international à 1% contre 3% auparavant.

4.82. Conformément au code minier, toutes les ressources contenues dans le sol et le sous-sol sont la propriété de l'État. Administré par le Ministère en charge des mines, le Code minier régit la prospection, la recherche, l'exploitation, la transformation, le transport et la commercialisation des substances minérales utiles contenues dans le sol ou le sous-sol (à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines). Le nouveau Code minier, distingue trois Régimes: le Régime des activités minières artisanales, le Régime des carrières et le Régime des mines.

4.83. Les substances concessibles, c'est à dire relevant du régime général des mines, peuvent faire l'objet d'une autorisation de prospection sur une zone déterminée, accordée pour une période de un an, non renouvelable, moyennant paiement de 500 000 FCFA. En outre, le permis de recherche, accordé pour une période de trois ans au prix 1 million de FCFA, renouvelable deux fois, 2,5 millions de FCFA au premier renouvellement et 3 millions de FCFA au deuxième renouvellement). Le permis d'exploitation peut être accordé aux détenteurs de permis de recherche, et est octroyé

[127] Ces deux projets étaient soutenus par l'Agence Française du Développement.
[128] La SEM a une participation de 10% dans l'actionnariat de la NGM. La NGM a vu le jour suite au rachat de quatre permis d'exploitation de BHP Billiton.
[129] La taxe à l'exportation pour l'or varie entre 1% et 3% selon la teneur du minerai et cette valeur est fixée en fonction par la convention liant l'opérateur et l'État.
[130] Une première révision a été promulguée par la Loi n° 017/2014 du 30 janvier 2015.

pour une durée de cinq ans (7,5 millions de FCFA), dix ans (15 millions de FCFA) ou vingt ans (30 millions de FCFA), renouvelable autant de fois que nécessaire pour des périodes de trois ans (15 millions de FCFA) cinq ans (30 millions de FCFA) et dix ans (60 millions de FCFA). En 2018, on dénombre 48 licences d'exploration octroyées à 31 entreprises de nationalités différentes ainsi que 9 licences de la recherche des substances minérales concessibles

4.84. Ces titres miniers donnent droit aux titulaires à la libre disposition des substances minérales extraites. Chaque titre minier est accompagné d'une convention minière passée avec l'État et couvrant les droits et obligations des parties concernées[131], ainsi que le taux de la redevance minière proportionnelle (RMP) appliqué à la valeur taxable de la substance exploitée. Il s'agit notamment de mesures fiscalo-douanières telles que: l'exonération de l'impôt sur la société et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que de l'impôt minimum forfaitaire, pendant la durée de la convention (période initiale et renouvellement); le remboursement de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens et services; des avances par l'État au titre des travaux effectués ou des informations recueillies préalablement pour le compte de la société; et l'admission temporaire d'une liste de matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages importés, exclusivement destinés et effectivement affectés à la recherche.

4.85. Au Gabon, l'exportation de produits miniers est libre pour les entreprises détentrices d'un permis d'exploitation ou d'une concession pour le produit minier concerné. Dans les autres cas, une autorisation d'exportation délivrée par le Ministère. L'exportation des substances précieuses nécessite également un certificat d'origine d'une valeur de 50 000 FCFA pour le diamant et de 25 000 FCFA pour d'autres substances, et un visa de l'administration des douanes.

4.86. Le Gabon possède, en outre, des réserves importantes, non encore exploitées, de fer, et des gisements de phosphates, ainsi que d'autres minerais (diamant, plomb, zinc, titane, entre autres). L'exploitation d'autres minerais avait cessé, notamment l'uranium exploité par la compagnie française Areva jusqu'en 1999, et l'or de la mine Bakoudou par la marocaine Managem jusqu'en 2017. Un premier contrat de partenariat sous le nouveau Code minier concerne l'exploitation de l'or. Il a été signé avec la société chinoise Jilin Mining Resources en octobre 2019, mais il ne s'agit que de deux petites exploitations.

4.87. Selon l'article 5 de l'Arrêté n° 0016/MPMEAC/MEEDD réglementant la commercialisation et l'exploitation artisanale et industrielle des rebuts ferreux et non-ferreux en République gabonaise du 7 août 2013, la vente à l'exportation et l'exportation des rebuts ferreux et non-ferreux ne peuvent être réalisées que par des sociétés régulièrement agréées et après satisfaction des besoins industriels et des artisans locaux utilisant cette ressource comme matière première.

4.88. En septembre 2021, le Gabon a été réadmis à l'Initiative sur les transparence des industries extractives (EITI).

4.2.2 Produits pétroliers et gaz naturel

4.89. Depuis 1957, le pétrole constitue la première source des exportations gabonaises et représente près de deux tiers (65,1%) de la valeur totale des exportations. Après une baisse considérable de la rente pétrolière entre 2014 et 2016 et la fermeture de plusieurs puits, les exportations de pétrole brut ont dépassé les 2,4 milliards d'USD en 2018 (tableau 4.4). Cette crise a été suivie de fusions entre les principaux opérateurs de l'industrie pétrolière. Ainsi, la société Perenco a racheté cinq champs en exploitation et des participations dans des blocs d'exploration de Total Gabon pour 350 millions d'USD en mai 2017. Dans la même année, l'entreprise Assala Energy a acheté la totalité des actifs (cinq champs exploités, une participation dans quatre champs non exploités, et un réseau d'oléoducs onshore) de Shell Gabon pour 620 millions d'USD.

Tableau 4.4 Exportations et importations des produits pétroliers, 2015-2021

(Millions d'USD)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Exportations de pétrole brut	2 512,4	1 652,2	1 985,4	2 434,8	2 357,5	2 126,7	2 185,8
Exportations de produits dérivés du pétrole	103,9	90,5	112,1	120,3	121,5	118,1	149

[131] Article 35 de la Loi n° 5/2000 du 12 octobre 2000.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Importations de produits dérivés du pétrole	..	..	..	..	123,1	81,9	51,9

.. Non disponible.

Source: Autorités nationales.

4.90. Total Gabon (85 000 barils/jour) et Shell (50 000 barils/jour) constituent les principaux producteurs, avec plus de la moitié de la production totale en 2018. La société Perenco arrive en troisième position avec 47 000 barils/jour. Viennent ensuite Marathon Oil produisant 26 000 barils/jour, Vaalco avec 15 000 barils/jour et Addax qui a débuté sa production en 2004 avec 6 000 barils/jour.

4.91. En 2018, le Gabon avait fait des appels d'offres pour 37 blocs dans son bassin sédimentaire et certains de ces blocs sont actuellement octroyés en gré-à-gré. En 2018 et 2019, l'État gabonais a tiré respectivement 987,8 milliards de FCFA et 1 085 milliards de FCFA des activités pétrolières.

4.92. Le cadre réglementaire de l'activité pétrolière a été révisé à deux reprises depuis le dernier examen. Sa première révision a été faite par la Loi n° 011/2014 du 28 août 2014 mais étant donné qu'elle n'a permis la signature d'aucun contrat pétrolier, une autre révision s'est imposée. Le nouveau Code des hydrocarbures est porté par la Loi n° 002/2019 du 16 juillet 2019. Cependant, tous ses textes d'application ne sont pas encore adoptés. Le code régit la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux contenus dans le sol ou le sous-sol, y compris en ZEE; ces ressources sont la propriété de l'État. Ce régime est administré par la Direction générale des hydrocarbures (DGH) au sein du Ministère du pétrole, du gaz, des hydrocarbures, et des Mines. Mis à part les contrats de services et d'évaluation technique, le nouveau Code reconnaît trois types de contrats d'hydrocarbures: le contrat d'exploration et de partage de production, le contrat d'exploitation et de partage de production (CEPP), et la convention d'exploitation. Ce dernier est réservé presque exclusivement à l'opérateur national et aux entreprises autochtones.[132] Le contrat d'exploration et de partage de production donne un droit de préférence au bénéficiaire, en cas de découverte commercialisable, pour la négociation d'un CEPP.

4.93. Les contrats d'exploration ou d'exploitation et de partage donnent lieu à la délivrance de deux types d'autorisation exclusive, celui de développement et de production, et celui d'exploitation, attribués chacun pour une durée totale d'entre 10 et 20 ans.

4.94. Les sociétés pétrolières opérant au Gabon ont l'obligation de vendre une partie de leur production à l'opérateur national afin d'approvisionner le marché local. Dans le cas du brut, un abattement de 15% du prix de cession officiel est appliqué. Les sociétés pétrolières peuvent exporter le reste et le prix de cession officiel est fixé par la Commission nationale de fixation des prix qui comprend des représentants des sociétés productrices et des administrations compétentes. L'État peut transférer la gestion de ses participations à l'opérateur national, actuellement la Société nationale des hydrocarbures du Gabon (SNHG), couramment dénommée Gabon Oil Company (GOC).

4.95. Le Code de 2019 réduit la part de l'État dans les contrats d'exploitation et de partage de production (CEPP), ainsi que sa participation. Désormais pour les CEPP, la part de l'État dans l'exploitation pétrolière est fixée à 45% au plus pour la zone conventionnelle et à 40% en offshore.[133] Pour les hydrocarbures gazeux, cette part est portée à 25% pour la zone conventionnelle et à 20% pour les zones offshores profondes.[134] La compagnie est exemptée d'impôt sur les sociétés, fixé à 35% du profit après la remise à l'État de sa part de la production. Dans les CEPP, la participation de l'État ne peut plus dépasser 10%, contre 20% dans la Loi n° 011/2014.

4.96. Le Code baisse la redevance minière proportionnelle (RMP) à entre 7% et 15% pour les hydrocarbures liquides en zone conventionnelle, et entre 5% et 12% pour l'offshore. Quant à la RMP

[132] Le nouveau Code pétrolier offre également la possibilité d'établir des conventions d'exploitation sur des gisements marginaux ou matures.

[133] Le Code de 2014 prévoyait des parts de 55% et 50%.

[134] Une fois le prélèvement d'hydrocarbures couvrant les coûts pétroliers effectué, la production restante est partagée entre le contracteur et l'État au titre du partage de production. La part de l'État s'établit en choisissant l'une des quatre méthodes (production totale disponible cumulée, production journalière moyenne, facteur R, ou taux de rentabilité interne). En aucun cas, le taux ne peut pas être inférieur aux valeurs décrits précédemment.

sur le gaz, ces taux sont compris entre 5% et 10% en conventionnel et entre 2% et 8% en offshore. Les compagnies pétrolières sont également assujetties au paiement de la redevance superficiaire spécifique (en FCFA par hectare) qui varie selon qu'il s'agisse d'hydrocarbures liquides ou gazeux, d'une zone en exploration ou en exploitation.

4.97. Les activités des compagnies pétrolières bénéficient de la TVA au taux zéro et ce bénéfice s'étend également à leurs acquisitions de biens et services importés et ceux acquis sur le marché local auprès des fournisseurs autorisés.[135] La Loi n° 002/2019 améliore la récupération des coûts pétroliers pour les entreprises et fixe des limites supérieures à ces taux de récupération entre 70% et 90% selon l'hydrocarbure et la zone d'exploitation. L'enregistrement à la signature d'un contrat d'hydrocarbures et les modifications contractuelles sont soumis au paiement d'un bonus négociable et déterminé en fonction de la zone d'exploitation. En outre, la compagnie est soumise à la parafiscalité, y compris le paiement de frais de formation, de contribution au fonds de soutien aux hydrocarbures et au fonds d'équipement de l'administration des hydrocarbures, et de constitution de provision pour investissements diversifiés et pour investissement en hydrocarbures. Les compagnies sous convention d'exploitation doivent également s'acquitter de l'impôt pétrolier

4.98. Plusieurs conventions d'établissement, contrats d'exploitation et de production partagée, et des contrats de production sont toujours valables au Gabon sous l'ancien régime. Actuellement, on recense quatre conventions d'établissement en vigueur pour des sociétés pétrolières (Total Gabon, Shell Gabon et Perenco); 23 compagnies disposent d'un CEPP en phase d'exploration et sept sociétés se partagent 22 contrats en production (CNR, Total Gabon, Shell Gabon, Vaalco, Marathon, Addax, et Maurel & Prom)- 9 contrats dans l'exploration et l'exploitation pétro-gazières ont été signés depuis la promulgation du nouveau Code.

4.99. En septembre 2021, le Gabon a été réadmis à l'Initiative sur les transparence des industries extractives (EITI).

4.100. En dehors de l'exploitation pétrolière, l'État gabonais est présent dans les activités en aval du secteur à travers des participations à des sociétés dans le raffinage, l'importation, la distribution, et l'entreposage des produits pétroliers. En outre, l'État gabonais soutient le sous-secteur à travers des aides financières (section 3.3.1) à la Société gabonaise de raffinage (SOGARA) pour le raffinage du pétrole.

4.101. La SOGARA dispose d'une raffinerie située à Port-Gentil et détient le monopole de l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers raffinés. Elle exporte ses excédents, notamment du résidu atmosphérique, pour une valeur de 216 millions d'USD en 2018. En juin 2019, les parts de l'État (25% du total comme indiqué au tableau 3.6) dans la SOGARA ont été cédées à Gabon Oil Company (GOC) qui a confié les activités d'importation et de distribution de produits pétroliers à sa filiale Gabon Oil Marketing (GOM) créée en 2016. De ce fait, le monopole de l'approvisionnement du marché national a été transféré à la GOM. Pour combler le déficit sur le marché local, des importations sont réalisées par la GOM. Du fait des arrêts de production touchant la SOGARA, les importations de produits pétroliers ont dépassé 400 mille tonnes en 2018 (plus de 57% des ventes sur le marché intérieur) et la valeur de ces importations représentait près de 200 millions d'USD (tableau 4.4). Les produits pétroliers importés dans les activités aval sont soumis à un tarif de 10% et à la TVA au taux de 18%.

4.102. A travers les activités de distribution de la GOM, la GOC – l'opérateur national – s'est engagée dans la distribution par l'ouverture de trois stations-services sous la marque Gab'Oil et la cession de deux stations de PetroGabon en remboursement de dettes. Les textes réglementaires régissant les activités en aval sur le nouveau Code pétrolier ne sont pas encore publiés.

4.103. Les prix de cession des produits raffinés aux distributeurs nationaux sont établis conformément au décret n° 0274/PR/MPH du 21 mai 2015 et à l'arrêté n° 003/MDDEPIP/MHP du 29 janvier 2016. La dernière hausse de prix date de novembre 2019. Les distributeurs agréés sont Total Marketing Gabon, Ola Energy, ENGEN, Gab'Oil, et Petro Gabon.

4.104. En ce qui concerne l'entreposage de produits pétroliers, la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers (SGEPP) est un acteur de premier rang car elle gère les stocks stratégiques.

[135] La liste de fournisseurs et sous-traitants est dressée conjointement par l'administration des hydrocarbures et l'administration des impôts.

Au total, le Gabon dispose de cinq dépôts pétroliers: OILYBIA (à Port-Gentil), SGEPP (à Owendo), OILYBIA (à Ndjolé), TOTAL (à Lambaréné) et SGEPP (à Moanda). Le transport de produits de la raffinerie aux dépôts est effectué par: la pipeline entre SOGARA et le dépôt OILYBIA (tous deux à Port-Gentil), le tanker entre SOGARA et le dépôt SGEPP d'Owendo, la barge entre OILYBIA de Port-Gentil et OILYBIA de Ndjolé, la barge entre SOGARA et le dépôt TOTAL de Lambaréné, et les rails entre les dépôts de la SGEPP à Owendo et à Moanda. La livraison des produits aux stations pour la vente aux consommateurs finals s'effectue généralement par camion-citerne.

4.3 Électricité et eau

4.105. La Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) est le principal distributeur d'électricité et d'eau au Gabon. Le nombre d'abonnés a considérablement augmenté de 229 665 en 2010 à 376 403 en 2021. L'offre nette d'électricité (achats inclus) par la SEEG s'élevait à 2,331 milliards de kilowatt heures dont les achats – principalement à Owendo et Port-Gentil – représente 22% de la production totale. Environ 42% de l'électricité de la SEEG est de source hydraulique. En dehors de la SEEG, plusieurs entreprises forestières, minières ou industrielles ont recours à l'autoproduction de l'électricité, et approvisionnent des communautés rurales.

4.106. En 2021, le nombre d'abonnés à l'eau auprès de la SEEG était de 175 421 dans 47 localités desservies. C'est également une hausse importante des abonnés par rapport à 2010 (137 238). La production de l'eau par la SEEG s'est élevée à 116,5 millions de m^3 en 2021, Selon la BAfD, la desserte en eau potable à Libreville n'atteignait que 55% de la population. Le projet PIAEPAL (Programme intégré pour l'alimentation en eau et assainissement de Libreville) en partenariat avec le BAD vise à faire passer ce taux d'accès à l'eau potable de 55% à 90% pour la population de Libreville.

4.107. Jusqu'en février 2018, la SEEG, un partenariat entre l'État gabonais (49%) et le groupe Veolia Africa (51%), jouissait d'une concession de distribution et de transport de l'eau potable et de l'énergie électrique qui lui assurait un monopole de fait dans ses périmètres de concession (Libreville, Port-Gentil, Franceville et les autres centres urbains du Gabon).[136] Le 16 février 2018, l'État gabonais a résilié la concession de la SEEG pour des motifs d'intérêt général et a réquisitionné ses installations et équipements pour assurer la continuité du service public.[137] Cette réquisition, initialement prévue pour une année, a engendré une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Un arrangement à l'amiable a été trouvé en février 2019. Cet arrangement a donné lieu au transfert des actions de Veolia Africa à la Société de patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement. Par cet arrangement, la SEEG est redevenue une société publique quelques 20 ans après sa privatisation.

4.108. L'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique (ARSEE) est l'autorité chargée de réguler les activités du secteur d'eau et électricité depuis sa création par l'Ordonnance n° 019/PR du 25 février 2010. Entre autres, elle veille au respect des dispositions des lois et règlements régissant l'eau potable et l'électricité, attribue les concessions dans le secteur de l'eau et de l'électricité et contrôle leur exécution, met en œuvre des cadres de concertation entre usagers et opérateurs, et valide les tarifs en tenant compte des intérêts économiques des acteurs.

4.109. Le Conseil national de l'eau et de l'électricité (CNEE) finance des projets d'électrification rurale et l'approvisionnement en eau des localités rurales, l'éclairage public et les bornes fontaines publiques. Les ressources du CNEE sont constituées par des dotations budgétaires de l'État, le fonds spécial de l'eau créé par la loi n° 9/93 du 7 avril 1993,le fonds spécial de l'électricité créé par la loi n° 10/93 du 7 avril 1993, les subventions d'aide au développement et les dons et legs.

4.110. Une réforme en profondeur du cadre juridique du secteur a été adoptée par la promulgation de la Loi n° 024/2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable au Gabon. La réforme visait une ouverture plus large du secteur pour améliorer son attrait pour des investisseurs étrangers et pour instaurer une concurrence accrue entre les acteurs du secteur. La réforme a notamment élargi le domaine de monopole de l'État en y incluant la commercialisation et les échanges internationaux, et elle a fixé de nouvelles modalités de délégation de la part de l'État autres que la concession. Le nouveau cadre permet la

[136] La convention de concession venait d'être renouvelée quelques mois avant pour une durée de 5 ans.
[137] Arrêté n° 001/MEE/MEPPDD/MISCDDL du 16 février 2018.

production indépendante d'eau potable, établit des règles pour la production, commercialisation, importation et exportation d'eau destinée à la consommation humaine, et instaure une redevance pour le prélèvement des ressources hydrauliques pour la production d'eau et d'électricité.

4.111. Les prix de vente de l'eau et de l'électricité basse tension sont uniformes pour tous les usagers de la SEEG. Les tarifs d'électricité basse tension en monophasé augmentent proportionnellement à la puissance souscrite, alors qu'en triphasé, une prime fixe et un tarif différencié selon les durées d'utilisation dans la journée s'y ajoutent. Les prix de vente de l'électricité et de l'eau sont établis trimestriellement par la SEEG et sont homologués par l'État. Ils sont fixés selon une formule tenant compte de trois facteurs distincts (électricité, eau, et branchements et frais divers). La structure tarifaire comprend également une contribution spéciale (dont le montant est de 5,93 FCFA/kWh pour l'électricité et de 26,13 FCFA/m3 pour l'eau potable). Le taux de TVA de 10% s'applique à la consommation d'électricité et d'eau.

4.112. Le tarif de l'eau était de 470,97 FCFA par m^3 (toutes taxes comprises) au 31 décembre 2020, Le prix de l'électricité s'établit à 122,9 FCFA par kilowatt heure pour la basse tension.

4.113. Un tarif différentié, appelé tarif social, est réservé aux personnes ayant des revenus modestes. Pour des besoins en eau inférieurs à 15 m^3 par mois, et en électricité inférieurs à 2 kilowatt heures par mois, l'État gabonais prend en charge les coûts de ces services.[138]

4.114. Le potentiel hydroélectrique du Gabon est estimé à 11 000 mégawatts et de nombreux projets de barrages sont à différentes étapes d'étude, de financement, ou d'exécution. Le barrage de Grand Poubara, près de Franceville, est entré en production en septembre 2013 mais la plus grande partie de sa production est absorbée par le complexe métallurgique de Moanda. Le Fonds gabonais d'investissements stratégiques (FGIS), établi par le Décret n° 005/PR, intervient dans le développement en partenariat public-privé de l'infrastructure à travers la société Gabon Power Company (GPC), une société d'investissement dans le secteur de l'énergie créée en 2015. Le FGIS et la société ERANOVE a signé avec l'État Gabonais une convention de concession, le 26 octobre 2016 pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 15 MW soit 90 GWh au lieu-dit "Dibwangui" situé à 25 km de la Commune de Lébamba dans la Province de la Ngounié.

4.115. En janvier 2019, la BAD et le consortium GPC-Eranove ont signé une lettre d'intention pour financer la construction des centrales de Ngoulmendjim et de Dibwangui pour un montant de 160 millions d'euros.[139] La BAD devrait également soutenir les projets de centrales de Booué et de Tsengue-Leledi dans l'est du Gabon; ces projets sont portés par le Gabon et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). La construction de la centrale hydroélectrique à Kinguélé Aval dans la province de l'Estuaire a commencé en 2020, sous forme de partenariat public-privé avec la société française d'investissements Meridiam. A l'aboutissement de ces projets, le Gabon pourrait devenir un pays fournisseur d'énergie électrique dans la sous-région.

4.4 Secteur manufacturier

4.116. Le secteur manufacturier n'a pas évolué de manière significative depuis le dernier examen. Bien qu'une stratégie nationale d'industrialisation fût approuvée en 2013 pour la mise en œuvre du pilier Gabon Industriel, peu de résultats concrets peuvent être attribués à cette initiative. En dehors de l'industrie du bois, le secteur continue d'être dominé par des monopoles et entreprises publiques. Les états généraux de l'industrie n'ont pas encore été établis et la création d'un observatoire de la compétitivité se fait toujours attendre en vue de l'évolution de la stratégie nationale d'industrialisation.

4.117. Le secteur manufacturier n'a contribué que pour 7,5% au PIB pendant la période 2012-2019 (tableau 1.1). Il compte, pour l'essentiel, quelques unités agroalimentaires, de raffinage, de transformation du bois, de production du ciment et du sable, de fabrication de tôles en aluminium, et de produits chimiques divers.

[138] Pour les usagers uniquement connectés au réseau électrique, la consommation en électricité jusqu'à 240 kilowatt heures par mois est couverte par le tarif social.

[139] Un contrat de type BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) est prévu pour la construction et l'exploitation de ces centrales. Ensemble, le potentiel total de production des deux centrales est estimé à 88 mégawatts.

4.118. L'entreprise de droit privé sucreries d'Afrique Gabon (SUCAF-Gabon) demeure toujours l'unique producteur et vendeur du sucre sur le marché gabonais En 2022, la SUCAF-Gabon a produit 26 000 tonnes de sucre, c'est-à-dire une légère augmentation par rapport à 24 300 tonnes par an depuis 2014. SUCAF produit uniquement pour le marché local mais son offre ne suffit pas à combler la demande et elle importe quelques 10 000 tonnes de sucre non transformé par an pour une valeur équivalente à 2,7 millions d'USD en 2018.[140] Les autorités considèrent que le monopole de production et d'importation du sucre accordé à SUCAF a permis, entre autres, la stabilisation du prix du kg de sucre à 780 FCFA depuis 2012. Le taux du TEC est de 30% sur les importations de sucre et les ventes de sucre bénéficient d'un taux réduit de TVA de 10%. Ces dernières années, le Maroc en est devenu le principal fournisseur.

4.119. Le marché des boissons est alimenté par deux entreprises appartenant à un même groupe. Chacune d'elles détient ainsi un monopole de fait dans sa branche de production. C'est le cas notamment de la Société des boissons du Gabon (SOBRAGA) qui produit des boissons gazeuses et des bières pour le marché local. L'eau minérale est également produite, sous monopole de fait, par la Société des boissons de Léconi (Soboleco). L'eau minérale, ainsi que les boissons gazeuses et alcoolisées, est soumise à l'importation, au droit de douane de 30%, à la TVA de 18% au lieu de 10% pour les produits locaux, et au droit d'accise de 32% (section 3.1.2.3)

4.120. La Société Meunière et Avicole du Gabon (SMAG) est le principal acteur dans sa filière et fournit le marché local en farine (66 500 tonnes en 2018), aliments pour bétail (26 500 tonnes), issues (17 900 tonnes) et œufs (44,5 millions d'unités). Le Complexe agro-industriel du Gabon (CAIG) est un nouvel acteur local sur le marché de la farine de blé et il a débuté ses opérations en 2016. Tout le blé utilisé dans la production de la farine est importé; ces importations sont soumises à un droit de douane de 5% sur des importations de 30,1 millions d'USD en 2018. Le Gabon cherche à réduire cette dépendance à travers la promotion de farines locales de manioc et de banane plantain. Une surtaxe de 20% est appliquée à la farine de blé importée (section 3.1.2.2). Malgré la surtaxe, les importations de farine de blé sont demeurées élevées tout au long de la période sous examen et leur valeur en 2018 était de 45 400 d'USD.

4.121. Afin de promouvoir l'industrie locale du bois, notamment une transformation au-delà du premier stade, le Gabon a interdit les exportations de grumes en 2010. Cependant, cet objectif n'a été que partiellement atteint.

4.122. Les investissements français se sont réduits ces dernières années, notamment par le retrait du groupe Rougier. Des investisseurs chinois et indiens ont fait leur apparition. L'État gabonais garde une participation dans la Société Nationale du Bois du Gabon. Les unités de transformation du bois ont largement bénéficié de la création de la Zone économique à régime privilégié (ZERP) de Nkok à 27 kilomètres de Libreville où plus de 80 unités étaient installées en 2022.[141]

4.123. La première transformation (sciage et déroulage) domine les activités dans la zone et concerne notamment la production de chevrons, lattes et planches. Le sciage, avec une production de 592 253 m^3 en 2018, représente 59% du volume de production nationale des industries du bois et son chiffre d'affaires (229 milliards de FCFA) représente 61% de la valeur totale de la production nationale. L'industrie du déroulage produit essentiellement des placages à base des grumes d'Okoumé et représente 37% du volume de production nationale. Bien que le volume de production ait augmenté de 37% et le volume d'exportations de 29% depuis 2016, le chiffre d'affaires des industries du bois n'a augmenté que de 2,4% sur la période 2016-2018.

4.124. Les exportations de l'industrie du bois ont dépassé 470 millions d'USD en 2018 et elles sont en nette progression (+45%) par rapport à 2012. Les exportations de bois montrent une forte concentration en termes de destinations: la Chine représente plus de la moitié des exportations (51,2%), la France (11,2%) et la Belgique (9,9%) sont la deuxième et la troisième destination de ces exportations.

4.125. L'Arrêté n° 132/MFEPRN/SG/DGICBVPF du 11 juin 2014 a établi des dimensions maximales pour différents produits transformés autorisés à l'exportation. L'Arrêté

[140] La valeur de ces importations a varié significativement au cours de la période sous examen avec un pic à 7,7 millions d'USD en 2013 et un creux à 4,2 millions d'USD en 2015.

[141] Les entreprises installées dans la ZERP peuvent écouler jusqu'à 25% de leur production dans le marché local soumis aux droits de douane.

n° 0233/MFEPRN/SG/DGICBVPF du 2 mars 2015 a modifié les dimensions de certains produits autorisés à l'exportation. En outre, l'Arrêté n° 133/MFEPRN/CAB du 11 juin 2014 a instauré une autorisation spéciale pour l'exportation de produits transformés de Kévazingo. À la suite d'une courte suspension à titre conservatoire de l'exploitation du Kévazingo en novembre 2015[142], le Décret n° 350/PR/MPERNFM du 7 juin 2016 impose une troisième transformation pour les produits du Kévazingo et une deuxième transformation pour l'Ozigo à des fins d'exportation.

4.126. Des taxes spécifiques sont prélevées sur les exportations de bois à différents niveaux de transformation depuis janvier 2012 (section 3.2.2). Depuis 2008, le Gabon accorde aux entreprises exportatrices de contreplaqués vers l'Union européenne un crédit, au titre de l'impôt sur les sociétés, équivalent à 50% des droits de douanes acquittés. Un projet appuyé par une ONG américaine portant sur la traçabilité du bois s'est concrétisé dans la ZERP de Nkok en 2019.

4.127. L'industrie de matériaux de construction se caractérise par des contre-performances des deux produits principaux: le ciment et le sable. La production de ciment a continuellement augmenté, soutenue par des importations de clinker plus importantes d'année en année suite à la fermeture de l'usine de Ntoum en 2014. Les importations de clinker ont pratiquement quadruplé (+278%) entre 2012-2018 pour atteindre 20,5 millions d'USD tandis que celles de ciment portland ont diminué de 94% pour s'établir à 1,5 millions d'USD en 2018. Le Gabon a appliqué une interdiction temporaire d'importation de ciment pendant deux ans, par un arrêté du Premier Ministre du 19 juillet 2017. À l'importation, le clinker est frappé d'un droit de douane de 10% et le ciment d'un droit de douane de 20%. Ces produits (importés ou locaux) bénéficient d'un taux réduit de la TVA de 10%. Quant au sable, son volume de production en 2018 a représenté seulement 10% du niveau de 2014.

4.128. Dans le secteur manufacturier, un soutien fiscalo-douanier est accordé par l'État à la création de nouvelles entreprises manufacturières, ainsi qu'aux PME-PMI gabonaises sous la Charte nationale des investissements.

4.129. La moyenne simple des taux du tarif NPF appliqué (TEC de la CEMAC) dans le secteur manufacturier (définition CITI) est de 17,9%, avec un grand nombre de produits manufacturés soumis au taux maximum de 30%. Les produits manufacturés sont également soumis à d'autres droits et taxes, y compris internes.

4.5 Services

4.5.1 Services de télécommunications

4.130. Le tableau 4.5 décrit les principaux indicateurs en matière de télécommunications pour le Gabon pour 2021 tandis que le tableau 4.6 détaille les prix moyens des différents types de service en 2021.

Tableau 4.5 Indicateurs clés des télécommunications, juin 2021

Indicateurs	Données
Ligne fixe (par 100 habitants)	3,2
Abonnements mobiles (par 100 habitants)	173,2
Réseau haut débit (par 100 habitants)	116,0
Individus utilisant internet (% de la population)	56,6
Bande passante internationale par usager d'internet (kbit/s)	21,46
Abonnements internet fixes (par 100 habitants)	
• De 256 kbits/s à 2Mbits/s	0,08
• De 2 à 10 Mbits/s	11,05
• Supérieur ou égale à 10 Mbits/s	88,70

Note: la valeur utilisée pour la population est celle du recensement de 2013, soit 1 811 068 habitants.

Source: ARCEP des Communications Electroniques et des Postes du Gabon (ARCEP GABON).

[142] Arrêté n° 347/MFEPRN/CAB du 24 novembre 2015.

Tableau 4.6 Prix moyens des différents types de services de télécommunications, 2021

Types de services	Prix (en pourcentage du revenu national brut par tête)
Panier haut débit fixe en pourcentage du revenu national brut par tête	8%
Panier mobile cellulaire en pourcentage du revenu national brut par tête	4,1%
Panier mobile données et voix (haute consommation) en pourcentage du revenu national brut par tête	4%
Panier mobile données et voix (basse consommation) en pourcentage du revenu national brut par tête	3,2%
Panier mobile haut débit en pourcentage du revenu national brut par tête	2,2%

Source: UIT Digital Development Dashboard.

4.131. Deux compagnies sont en concurrence sur le marché des communications mobiles: Moov/Africa Gabon Télécom l'ancien monopole et Airtel Gabon. Leurs parts de marché au premier trimestre 2022 s'établissaient respectivement à 51,38% et 48,62%. La couverture GSM est élevée (98%) et le taux d'équipement en mobile est de 131%. Moov Africa Gabon Télécom et Airtel ont chacun lancé un réseau LTE. Dans le cas de Airtel ce réseau devrait permettre théoriquement des débits jusqu'à 300 méga bits.

4.132. En ce qui concerne les services fixes, le marché a été ouvert en 2005 mais Gabon Telecom demeure de facto le seul opérateur. Gabon Télécom a été partiellement privatisé avec la vente de 51% de ses parts à Maroc Telecom en 2006. Cette situation capitalistique n'a pas évolué depuis.

4.133. Pour Internet, les opérateurs de mobile sont en concurrence avec plusieurs fournisseurs dédiés (ISP) spécialisés dans l'accès fixe à internet. La pénétration des lignes fixes et des accès fixes à Internet reste faible. Dans le cadre du projet Central African Backbone, financé par la Banque mondiale, une firme chinoise construit un réseau fibre optique s'étendant sur 1 000 km en direction du Sud-Est et du Congo. Le Gabon est relié à deux câbles sous-marins, SAT3 depuis 2002 et ACE depuis 2012. Un câble sous-marin de fibre optique connecte aussi la capitale Libreville à la seconde ville du pays Port-Gentil.

4.134. La formulation de la politique en matière de télécommunication relève du ministère de l'Économie digitale, de la communication, de la culture et des arts. Un régulateur indépendant, l'Autorité pour la Réglementation des communications électroniques et de la Poste (ARCEP) a été créée en 2012.

4.135. Tous les types de service individualisés par la classification de l'UIT sont complètement libéralisés depuis 2012.[143]

4.136. Le secteur des communications électroniques est régi par la loi n° 026/2018 du 22 octobre 2019 portant réglementation des communications électroniques en République gabonaise. Cette loi dispose que les réseaux et services des communications électroniques sont soumis à l'un des régimes suivants:

- un régime de licence pour les réseaux de télécommunications et les services ouverts au public et pour le service téléphonique localisé, pour les infrastructures de télécommunication, attribuées exclusivement à tout établissement public du secteur ou à un opérateur agissant par délégation dudit établissement public;

- un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, pour certains réseaux privés et la fourniture des moyens de cryptologie;

[143] La liste complète de ces services est la suivante: données, haut débit fixe, communications mobiles globales personnelles par satellites (services de satellites fixes/ services de satellites mobiles) téléphonie mobile internationale (3G et 4G), passerelles internationales, services Internet, lignes louées, boucle locale sans fil, mobile et terminaux satellite à faible ouverture, radio-messagerie, lignes domestiques fixes longue distance, services de Satellite fixe, lignes Internationales fixes longue distance, lignes fixes locales et lignes d'abonnés au numérique, modems de réception du câble et Télévision par câble et service de satellite mobile.

- un régime de complète liberté de prestation, sous réserve des contraintes techniques d'inter-opérabilité, pour les services et des réseaux non soumis au régime de licence, d'autorisation ou de déclaration.

4.137. Les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de faire approuver leurs offres techniques et tarifaires d'interconnexion par l'Autorité de régulation avant leur publication. Ces opérateurs sont tenus d'accepter, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les demandes d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public. L'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, imposer la modification de la convention d'interconnexion. L'Autorité de régulation peut également imposer, par décision motivée et au besoin sous astreinte financière, la réalisation immédiate de l'interconnexion dans l'attente de la conclusion d'une convention d'interconnexion.

4.138. La tarification de services d'interconnexion à l'usage des opérateurs est régie par la délibération n° 0087/ARCEP/CR/2019 du 18 septembre 2019 portant encadrement des tarifs plafonds d'interconnexion et d'accès applicables par les opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés pertinents en République gabonaise pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

4.139. Les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de privilégier le partage d'infrastructures existantes avant de procéder au déploiement d'une nouvelle infrastructure. Ils doivent publier une offre technique et financière de partage d'infrastructures. La demande de partage d'infrastructures ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service. Le partage d'infrastructures fait l'objet d'une convention entre les opérateurs concernés. L'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, demander la modification de la convention de partage d'infrastructures, pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services. L'Autorité de régulation peut imposer des obligations de partage d'infrastructures qu'elles soient existantes ou à construire, pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement du territoire.

4.140. L'autorité de régulation identifie les opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés pertinents, après analyse de l'état et de l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés. A l'issue de l'analyse des marchés, l'Autorité de régulation peut imposer à tout opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent une ou plusieurs obligations déterminées par voie réglementaire. Pendant la période sous examen, l'autorité de régulation a procédé à cette identification par la délibération n °0086/ARCEP/CR/2019 du 18 septembre 2019, portant détermination des marchés pertinents et désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés des télécommunications en République gabonaise pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

4.141. La loi n° 026/2018 du 22 octobre 2019 prévoit également le principe de la portabilité des numéros de mobile mais cette portabilité n'a pas encore été mise en œuvre à ce jour.

4.142. La loi n° 02/2019 définit le régime du service universel. Celui-ci comprend les services de téléphonie vocaux, les lignes fixes privées résidentielles, la téléphonie mobile, l'accès à internet et l'annuaire. Il est financé par un fonds alimenté par une contribution de deux pour cent du chiffre d'affaires net des opérateurs. Son programme de développement a été divisé en deux phases. La Phase 1 du projet consistait à procéder à l'implantation de 18 stations radioélectriques (BTS) destinées à la desserte de 33 villages situés sur des axes routiers à l'intérieur du pays (routes MAKOKOU-OKONDJA et OKONDJA-ABOUMI). La phase 2 du projet consiste à la desserte 200 villages. Cette phase est en attente de la désignation par l'État gabonais de l'opérateur qui procédera à sa réalisation.

4.5.2 Services postaux et express

4.143. Le cadre réglementaire des activités postales, de courrier et d'express au Gabon n'a pas changé depuis la loi n 06/ 2001 du 27 juin 2001 qui a séparé les postes des télécommunications. La détermination de la politique générale du secteur relève du Ministère de l'Économie Digitale, de la Communication et de la Poste. L'autorité pour la Réglementation des Communications Electroniques et de La Poste (ARCEP) est le régulateur indépendant du secteur.

4.144. L'opérateur désigné (opérateur historique) est la Poste S.A., une société d'économie mixte, à responsabilité limitée, dont l'État détient la totalité des parts sociales et séparée de l'opérateur historique des télécommunications. Ses principales fonctions sont la fourniture de certains services financiers, l'application de la réglementation postale, la gestion et l'opération du service public du service postal universel, du service bancaire et financier postal, ainsi que des services obligatoires et des missions d'intérêt public, l'établissement et le développement de tout service pour la collecte et la distribution de biens et de marchandises, et l'acquisition de part dans le capital de sociétés opérant dans le secteur postal.

4.145. Le service universel est défini comme étant la collecte, le tri et la livraison des articles postaux, et la fourniture permanente et régulière de services postaux d'un niveau de qualité constant à travers tout le territoire, à des prix les plus accessibles au plus grand public. Le poids maximum de 1 kg pour les lettres et de 10 kg pour les paquets.

4.146. Il n'existe plus de service réservé à proprement parler. Le secteur est ouvert à la compétition d'autres opérateurs postaux qui se sont enregistrés comme des sociétés à responsabilité limitée sous la loi gabonaise afin de fournir des services et des opérations sous autorisation. Elles doivent pour ce faire remplir les critères légaux, techniques et financiers gouvernant ce type d'opération et de services. Les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'ARCEP qui est l'autorité exclusive en la matière.

4.147. A ce jour huit autorisations ou agréments ont délivrés aux opérateurs des services postaux libres, il s'agit de: AVS International, Courrier Saint Georges, DHL International(Allemagne-États-Unis), Fret Services Logistics, saga express(France), Silson International Express (Gabon, États-Unis-UPS), Global Fret et Pako agency ltd. (Gabon privé).

4.148. Le conseil d'administration de la Poste S.A. est responsable de la fixation des tarifs dans leur ensemble sur avis de l'agence de régulation et sous la supervision du ministère concerné. Il convient de noter que le premier niveau de tarification pour le timbre a été fixé en dessous des prix de revient à 125 FCFA pour des raisons sociales.

4.149. La Poste S.A est tenue d'équilibrer son budget. Les activités de la poste font l'objet d'un contrat pluriannuel de programme signé avec l'État pour une durée de 5 ans. Le contrat fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs devant être atteints par la société, ainsi que ses revenus et dépenses prévisibles. Ce contrat détermine également les termes et conditions de la contribution de l'État à la couverture du différentiel entre les revenus et les dépenses. Les employés de la Poste S.A ont le statut de fonctionnaire.

4.5.3 Services de transports

4.5.3.1 Services de transport terrestre

4.5.3.1.1 Services de transport routier

4.150. Le réseau routier gabonais s'étend sur 9 200 kilomètres dont 1 630 asphaltés (contre 900 en 2009. Les conditions climatiques en rendent l'entretien particulièrement difficile. Le principal chantier du tronçon Port Gentil-Omboué (93 km dont neuf de ponts) qui relie Port Gentil (capitale économique du pays) au réseau routier national est achevé. et le démarrage du chantier de l'autoroute dite "transgabonaise".

4.151. Le transport urbain est assuré par des sociétés publiques dont certaines connaissent de lourdes difficultés financières malgré une demande en hausse. Ces difficultés ont été accrues par la gratuité des transports publics décrétée pendant la pandémie de COVID-19.

4.152. L'exercice de la profession de transport routier de fret est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministère en charge des transports. Le secteur reste largement composé de très petites entreprises possédant un ou deux camions. Plusieurs sociétés étrangères dont Bolloré logistique sont présentes dans le pays avec des flottes plus importantes. Le cabotage est interdit aux camions immatriculés à l'étranger.

4.5.3.1.2 Services de transport ferroviaire

4.153. Le réseau ferroviaire gabonais comportait, en 2017, 810 kilomètres de voies, et a transporté la même année 174 millions de passagers /kilomètres et 2 058 millions de tonnes /kilomètres de marchandises. Il ne compte qu'une ligne, le "transgabonais" reliant Owendo et Libreville à Franceville et aux mines de manganèse alentour. Cette ligne est déficitaire. Elle est gérée depuis 1999 par la Setrag, une filiale du groupe minier français Eramet.

4.5.3.2 Services de transports maritimes et portuaires

4.154. La tutelle de ports relève de l'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRaG) qui dépend lui-même du ministère des transports. Les infrastructures portuaires sont la propriété de l'État.

4.155. Le tableau 4.7 donne des indications sur le trafic portuaire global (conteneurs vrac et trafics spécialisés, en tonnes) au Gabon de 2016 à 2018. En 2017, le trafic de conteneurs s'est monté à 146 500 équivalents vingt pieds. Aucune donnée plus récente n'est publiquement disponible.

Tableau 4.7 Activité portuaire au Gabon, 2016-2018

(Tonnes)

	2016	2017	2018	18/17
Mouvements des bateaux (nombre)	1 683	1 729	1 832	6,0%
Volume total de marchandises	**9 497 684**	**10 338 784**	**11 572 956**	**11,9%**
Bois débités	450 730	414 914	529 593	27,6%
Manganèse	3 060 503	6 355 486	7 421 783	16,8%
Autres marchandises	5 986 451	3 568 384	3 621 580	1,5%

Source: Port d'Owendo, Port de Port-Gentil, Port Mole, et le Port Cargo et minéralier d'Olam/Owendo.

4.156. La gestion du principal port du Gabon Owendo, doté d'un nouveau terminal portuaire depuis 2017, est confiée depuis février 2020 et pour vingt ans à la société Arise Ports dont les actionnaires de référence sont l'armateur danois AP Moller Capital (43%), le conglomérat singapourien Olam (31%) et l'organisme panafricain Africa Finance Corporation (26%). Cette répartition des parts résulte d'opérations de rachat puisque le montage initial de 2017 attribuait 40,5% des parts à Olam, 38,5% à la caisse des dépôts et consignations du Gabon, et 21% à Africa Finance Corporation. Le port a été construit en PPP par Olam sans contribution financière publique. Le terminal a une capacité de 250 000 conteneurs et peut accueillir des navires de 6 000 équivalent vingt pieds (EVP) de capacité.

4.157. La concession obtenue par le groupe français Bolloré en 2017 pour un terminal à conteneur demeure et coexiste avec celle d'Arise. Ses actifs vont être transférés à la société italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) dans le cadre du rachat des activités logistiques africaines du groupe Bolloré par MSC.

4.158. En dehors de ses activités en matière de conteneurs, le port d'Owendo est également la porte de sortie des exportations principales du Gabon, le manganèse par des vraquiers/minéraliers d'une part et le bois par des grumiers d'autre part.

4.159. Le second port du Gabon, port Gentil, est plus spécialisé dans l'exportation de pétrole et de bois La gestion de ce port a été concédée à Gabon Port Management (GPM) filiale du groupe Porteck pour une durée de 25 ans.

4.160. Le Gabon possédait en 2020 une flotte sous pavillon national de 41 navires jaugeant au total 608 000 tonnes de port en lourd soit moins de 0,03% du tonnage mondial. Cette flotte ne comporte ni porte-conteneur ni vraquier[144], et est essentiellement déployée sur des trafics de courte distance. De surcroît le Gabon possédait en 2020 sous pavillon étranger une capacité de 73 000 PL.

4.161. Le Gabon est membre des conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) et des conventions maritimes de l'Organisation internationale du travail (OIT). Le Gabon est également

[144] Profils maritimes de la CNUCED. Adresse consultée: https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/266/index.html.

membre du mémorandum d'entente d'Abuja sur le contrôle de l'État du port visant à faire respecter les conventions environnementales et de sécurité de l'OMI.

4.162. Les navires étrangers qui viennent travailler au Gabon, notamment les navires de services pétroliers, doivent obtenir une décision d'"introduction" valable un an renouvelable une seule fois. Pour continuer à exercer au-delà de ce délai, ils doivent se faire "gaboniser", c'est-à-dire demander la nationalité gabonaise et arborer le pavillon gabonais. Les navires les plus concernés sont les FPSO (unités flottantes de stockage) dans le secteur pétrolier.

4.163. Pour les ports commerciaux de Libreville et de Port-Gentil, le monopole des services portuaires est confié à GPM, (Gabon Port Management, filiale du groupe Porteck) via une concession d'une durée de 25 ans Pour Le choix des prestataires portuaires est libre dans les ports privés.

4.5.3.3 Services de transports aériens

4.164. La définition de la politique du secteur des transports aériens relève du Ministère des transports. Il est assisté dans cette tâche par l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), un établissement public à compétence nationale, doté d'une autonomie technique et de gestion, créé par la loi n 005/2008 du 11 juillet 2008.

4.165. Le Gabon compte trois aéroports internationaux (Libreville, Franceville et Port Gentil) ainsi que 11 autres aéroports publics. L'aéroport de Port Gentil a été ouvert au trafic en 2016. L'inauguration d'un nouvel aéroport international à Libreville est planifiée pour un avenir proche Comme dans tous les pays de la CEMAC, l'organisme panafricain ASECNA assure la sécurité de la navigation aérienne et fournit également des services de météorologie.[145]

4.166. La gestion de l'aéroport de Libreville a été confiée pour 30 ans en 2018 à la société GSEZ (Gabon Special Economic Zone), une co-entreprise entre l'État gabonais, le groupe Singapourien Olam et l'organisme panafricain African Finance Corporation. GSEZ a remplacé le groupe français Egis qui détenait la concession depuis 1988. GSEZ est également chargé de la construction du nouvel aéroport international de Libreville. Les aéroports de Franceville et de Port Gentil sont gérés conjointement par l'État gabonais et l'ASECNA au travers d'un contrat de gestion signé le 5 février 2020 pour une durée de cinq ans.

4.167. Les services d'assistance en escale sont assurés à Libreville par la société Handling Partner Gabon (HPG), filiale du groupe français Europe handling. Toutefois, la possibilité a été donnée aux compagnies aériennes Gabonaises de s'auto-assister. L'assistance mutuelle peut-être autorisée au cas par cas. L'appel d'offres pour sélectionner un fournisseur privé de services d'assistance en escale pour les aéroports de Port-Gentil et de Franceville est en cours d'instruction.

4.168. Le Gabon est signataire de la convention de Yamoussoukro régissant les transports aériens entre des États africains (Rapport commun). Le tableau 4.8 décrit les accords bilatéraux aériens du Gabon avec les pays non membres de la CEMAC selon la méthodologie Quasar de l'OMC.[146] Aucune donnée n'est disponible sur huit des accords listés dans ce tableau.

Tableau 4.8 Accords de transport aérien, 2023

Partenaire	Date	Entrée en vigueur	5ème	7ème	Cabotage	Coop	Désignation	Refus	Tarification	Capacité	Stat.	ILA
Angola	04/04/2013		N	N	N	N	S	..	..	..	N	..
Burkina Faso	17/07/1984		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
Algérie	08/04/1973		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
République démocratique du Congo	28/05/1979		N	N	N	N	M	PSCE	n.a.	PD	O	4,0

[145] Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).
[146] Pour plus d'éléments sur cette méthodologie, voir le document OMC, S/C/W/270/add.1 du 30 novembre 2006.

Partenaire	Date	Entrée en vigueur	5ème	7ème	Cabotage	Coop	Désignation	Refus	Tarification	Capacité	Stat.	ILA
République de Corée	18/11/1982		N	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	Y	0
Danemark	27/02/1967		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Burundi	10/12/1975		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Belgique	28/06/1974		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Bénin	20/09/1985		N	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	0,0
Maroc	22/02/1977		O	N	N	N	M	PSCE	DA	PD	O	10,0
Pays-Bas	14/10/1969		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Espagne	03/05/1976		O	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	O	6,0
Suisse	27/01/1972		N	N	N	N	S	PSCE	DA	AR	O	2,0
États-Unis	26/05/2004		O	N	N	O	M	PSCE	DD	LD	N	28,0
Portugal	31/08/1979		N	N	N	N	S	PSCE	DA	PD	Y	0
Emirats Arabes Unis	25/08/2015		O	O	O	..	..	..	..	..	..	..
France	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Éthiopie	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rwanda	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Togo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Guinée Equatoriale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Côte d'Ivoire	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Türkiye	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mauritanie	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

.. Non disponible.

n.a. Non applicable.

Note: "5ème" = droits de cinquième liberté; "7ème" = droits de septième liberté; "Cabotage" = trafic intérieur; "Coop." = clauses de coopération; "Stat." = statistiques; "ILA" = Indice de libéralisation aérienne.

"O" = oui; "N" = non; "S" = désignation simple; "M" = désignations multiples; "DA" = double approbation; "DD" = double désapprobation; "PD" = prédétermination; "LD" = libre détermination; et "PSCE" = propriété substantielle et contrôle effectif; "AR" = autre restrictif.

Source: Base de données QUASAR de l'OMC.

4.169. Ce réseau d'accords bilatéraux, auquel s'ajoute l'accord plurilatéral de Libreville unissant les pays de la CEMAC, n'est que partiellement utilisé. La compagnie privée Afrijet dessert le Congo, le Cameroun et le Sao Tomé. Les compagnies nationales régionale transport (NRT) et Tropical Air se limitent à des vols intérieurs. La compagnie nationale Air Gabon a fait faillite en 2005 et le gouvernement gabonais envisage de relancer pour 2020 une compagnie nationale avec un partenaire stratégique étranger. Le plan des dessertes de la future compagnie nationale n'est pas encore arrêté. Les compagnies aériennes gabonaises ont été retirées de la "liste noire" de l'union européenne en janvier 2019. La compagnie nationale régionale transport (NRT) est suspendue de vol depuis 2020. Tropical Air a renouvelé son permis d'exploitation aérien en septembre 2022 et est en attente de reprise d'exploitation. La compagnie Solenta Aviation GABON spécialisée dans le fret opère des vols réguliers dans la sous-région.Récemment rois compagnies de droits gabonais ont acquis les permis d'exploitation pour ce type de vol. (Héli-Union Gabon; Aventis Aviation Gabon et Gabon Aero Solution).

4.170. Du coté des partenaires bilatéraux du Gabon, les compagnies desservant le pays étaient les suivantes: Air France, Air Côte d'Ivoire, Royal Air Maroc, Asky (Togo), Camair co (Cameroun), Rwandair, Transair Congo, Ceiba (Guinée équatoriale), Ethiopian, Turkish Airlines et Mauritania Airlines.

4.5.4 Services de Tourisme

4.171. En dehors des infrastructures hôtelières nécessitées par les activités économiques et en particulier pétrolières, le tourisme reste un secteur embryonnaire au Gabon. C'est également un

secteur pour lequel des données systématiques font défaut, l'Organisation Mondiale du Tourisme n'ayant, par exemple, pas établi de statistiques pour le pays et la création d'un compte satellite du tourisme en 2009 étant restée sans lendemain. La promotion de Tourisme n'en reste pas moins un élément important de la stratégie de diversification de l'économie du Gabon.

4.172. D'après le World Travel and Tourism Council (WTTC), auteur en 2018 d'une étude sur le secteur gabonais du tourisme[147], le secteur contribuait en 2017 directement à 1% du PIB et au total (impact direct et indirect) pour 2,9% du PIB, ainsi qu'à 0,9% de l'emploi (3 500 emplois directs au total), avec un impact total sur l'emploi (direct et indirect) de 2,9% soit 10 000 emplois. Cette même année, les touristes ont généré 7,2 milliards de FCFA d'exportations dans la balance des paiements gabonaise. Le Gabon compte 416 structures hôtelières pour une capacité d'accueil totale d'environ 5 065 chambres.

4.173. Les entreprises touristiques bénéficient des avantages édictés par la Charte des Investissements en matière de rapatriement de capitaux et de bénéfices, notamment l'accès aux devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux, conformément au régime de change de la zone franc. Le régime applicable aux investissements dans le secteur a été défini par la loi n° 004/2000 d'août 2000 et rendu plus attractif en 2011 puis par loi de finances de 2013. Ce régime inclut une exonération des droits et taxes à l'importation pour les matériels, machines et biens d'équipements destinés aux entreprises hôtelières et de tourisme présentant un investissement de 800 millions de FCFA.

4.174. Ces entreprises sont également exonérées pour les cinq premières années d'exploitation suivant la fin de construction du projet, de l'impôt sur les sociétés (pour les personnes morales) ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (pour une entreprise individuelle). Les cinq années suivantes, ces entreprises sont passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la moitié du bénéfice imposable. En contrepartie, les entreprises concernées ont l'obligation de prioriser l'emploi de citoyens gabonais.

4.5.5 Services bancaires et de micro-finance

4.175. La règlementation et la supervision de l'activité bancaire relève de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC).

4.176. Au 31 décembre 2022, le Gabon comptait sept banques Les principaux acteurs du secteur sont l'Union gabonaise des banques (UGB), détenue par le groupe marocain Attijariwafa Bank, la BGFI (Banque gabonaise et française internationale) détenue par BNP ParisBas**,** Citibank Gabon (filiale de la banque américaine Citibank), UBA détenue par des intérêts nigérians, BICIG (Banque internationale pour le commerce et l'investissement du Gabon), Ecobank et Orabank, deux banques d'origine togolaise. Par ailleurs, trois banques publiques (la Banque gabonaise de développement, la Banque de l'habitat du Gabon et la PostBank), en grande difficulté financière, sont en cours de liquidation.

4.177. Le tableau 4.9 détaille les principaux indicateurs d'activité du secteur bancaire au Gabon en 2021 tandis que le tableau 4.10 décrit les indicateurs de solidité financière du secteur pour l'ensemble de la période.

[147] The World Travel & Tourism Council (WTTC), Travel & Tourism Economic Impact 2018 Gabon. Adresse consultée: https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/.

Tableau 4.9 Principaux indicateurs du secteur bancaire gabonais, 2021

Nombre de banques	Concentration bancaire (3 premières banques)	Crédit intérieur en % du PIB,2020	Croissance annuelle du crédit (en %)	Ratio prêts /dépôts (en %)	Indicateurs de solidité financière: date des dernières données disponibles	Indic.1 Ratio capital/ actifs pondérés en fonction des risques (en %)	Indic.2 Rendement des fonds propres (en %)	Indic. 3 Prêts non productifs (en % du total des prêts)
6	85	13	-7	69	2ème trim.2021	17	23	8

source: Banque Européenne d'Investissement, "La finance en Afrique: naviguer en eaux troubles", octobre 2022.

Tableau 4.10 Indicateurs de solidité financière du système bancaire, 2015–2021

(%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 août
Adéquation des fonds propres							
Total des fonds propres réglementaires des banques sur actifs pondérés des risques	8,3	9,1	9,7	10,8	10,7	17,5	17,7
Fonds Propres de catégorie 1 (Tier 1) par rapport aux actifs	4,5	4,3	4,5	5,0	5,1	9,8	10,7
Qualité des actifs Prêts non performants sur total des prêts	5,3	10,7	10,8	12,4	12,8	7,6	7,8
Prêts non performants nets de provision sur capital	12,9	17,7	9,1	11,8	11,1	2,6	6,5
Résultats et rentabilité							
Rentabilité moyenne du capital (ROE)	4,8	9,6	9,3	12,0	11,7	16,4	..
Rentabilité moyenne des actifs (ROA)	1,1	1,2	1,0	1,3	1,2	2,8	..
Dépenses hors intérêts sur revenu brut	79,5	71,2	69,7	62,9	65,0	59,9	..
Liquidité							
Actifs liquides sur total des actifs	24,4	23,2	24,2	26,4	25,9	27,2	28,5
Actifs liquides sur passifs de court terme	148,3	148,7	149,3	162,4	161,9	166,9	163,4

.. Non disponible.

Source: FMI (2022). Adresse consultée: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/07/08/Gabon-First-and-Second-Reviews-of-the-Extended-Arrangement-under-the-Extended-Fund-Facility-520538.

4.178. Commentant l'évolution récente de ces données, le FMI a estimé dans son rapport n° 22/216 du 8 juillet 2022 que:

> i. "le secteur bancaire semble globalement stable et l'activité de crédit a redémarré. Fin août 2021 le coefficient de solvabilité s'élevait à environ 18% (minimum de 9,5%) et le ratio de liquidité à court terme à 163,4% (minimum de 100%). La qualité des actifs était, semble-t-il, stable: les ratios des créances en souffrance et des prêts improductifs s'établissaient à respectivement 10% et 8%, s'expliquant par les mesures de renégociation temporaires mises en œuvre par la COBAC (le régulateur régional) qui devraient prendre fin en juin 2022. La fin de ces mesures et la prise en compte intégrale des prêts mis en difficulté par la COVID-19 se traduiraient par une augmentation des ratios des créances en souffrance et des prêts improductifs. L'exposition des banques aux titres souverains reste forte: elle a atteint près d'un quart des actifs bancaires au troisième trimestre de 2021, ce qui est préoccupant au regard de l'endettement relativement élevé du pays".

4.179. Par ailleurs durant la période sous examen les autorités ont entrepris la liquidation de trois banques publiques ((BHG, Postebank et BGD) et l'estimation préliminaire du coût de la liquidation est d'environ 135 milliards de FCFA (1,2% du PIB). La COBAC devrait officiellement annoncer la fin du processus de la liquidation bancaire dans les mois à venir. Néanmoins, les autorités mettront en

place par arrêté du Premier Ministre, une structure de défaisance pour poursuivre la réalisation des actifs et apurer les passifs résiduels y compris la liquidation judiciaire. Ce processus pourrait durer jusqu'en 2024.

4.180. Enfin les autorités ont élaboré une stratégie d'inclusion financière couvrant la période 2022-2027 qui sera adoptée d'ici la fin 2022. Elle se décline en deux axes: i) l'amélioration de l'accès aux services financiers des populations vulnérables et exclues et ii) la promotion de la finance numérique. Un organisme de coordination (chargé du pilotage de la stratégie) et un comité de mise en œuvre (chargé de l'exécution) seront mis en place.

4.181. Les services bancaires et de microfinance sont régis par les dispositions règlementaires édictées au niveau communautaire par la COBAC et la BEAC qui assurent également la supervision du secteur (Rapport commun).

4.5.6 Services d'assurance

4.182. Le Gabon compte onze compagnies d'assurance: sept assureurs non-vie (assurances du Gabon, AXA assurances Gabon, ASSINCO, Saham Gabon, NSIA Gabon, OGAR-IARD et SUNU); et quatre assureurs vie (NSIA-vie-Gabon, OGAR-vie, Saham-vie et Sunu-vie); et deux réassureurs (la Société Gabonaise de Réassurance et ONE-ré). Le tableau 4.11 décrit la nationalité de l'actionnaire majoritaire de chacun de ces assureurs leur volume d'activité et leurs parts respectives de marché. Le pays compte également 37 courtiers d'assurances et sept agents généraux.

Tableau 4.11 Volumes d'activité, parts de marché et nationalités de l'actionnaire principal des compagnies d'assurance opérant au Gabon, 2018

Sociétés	Exercice 2018		
	Chiffre d'Affaire	Part	Nationalité de l'actionnaire majoritaire
OGAR IARD	15 696	16,38%	**GABONAIS**
AXA A. GABON	11 123	11,61%	**FRANCAIS**
ASSINCO	19 710	20,57%	**GABONAIS**
AG	1 815	1,89%	**GABONAIS**
NSIA GABON	7 301	7,62%	**IVOIRIEN**
SUNU ASSURANCES	4 425	4,62%	**SENEGALAIS**
SAHAM ASSURANCES	15 284	15,95%	**MAROCAIN**
OGAR VIE	8 812	9,19%	**GABONAIS**
SAHAM VIE	208	0,22%	**MAROCAIN**
SUNU VIE	9 703	10,12%	**SENEGALAIS**
NSIA VIE GABON	1 760	1,84%	**IVOIRIEN**
TOTAL	**95 837**	**100%**	

Source: Informations fournies par les autorités gabonaises.

4.183. Le taux de pénétration de l'assurance s'élevait en 2021 à 0,89% du PIB (0,22% pour l'assurance vie et 0,67% pour l'assurance non-vie).

4.184. Le tableau 4.12 fournit des indicateurs sur le volume du marché gabonais de l'assurance et sur le poids de ses différents acteurs.

Tableau 4.12 Évolution récente du secteur de l'assurance au Gabon et de ses principaux acteurs, 2018-2021

Sociétés	2018		2019		2020		2021	
	Chiffre d'affaire	Poids	Chiffre d'affaire	Poids	Chiffre d'affaire	Poids	Chiffre D'affaire	Poids
AXA	11 123	15%	13 655	17%	12 316	15%	12 612	16%
AG	1 815	2%	0	0%	0	0%	0	0%
NSIA IARD	7 302	10%	8 375	10%	9 385	11%	9 787	12%
OGAR IARD	15 696	21%	14 361	18%	13 420	16%	14 093	18%
SAHAM IARD	15 311	20%	19 077	24%	18 296	22%	18 408	23%
ASSINCO	19 711	26%	18 853	23%	20 830	26%	18 506	23%
SUNU IARD	4 425	6%	6289	8%	7 428	9%	6 631	8%
TOTAL IARD	**75 383**	**79%**	**80 610**	**79%**	**81 675**	**79%**	**80 037**	**76%**
SUNU VIE	9 703	47%	9 061	43%	9 226	47%	10 199	40%
NSIA VIE	1 760	9%	1 876	9%	2 054	9%	1 941	8%
OGAR VIE	8 812	43%	9 828	47%	10 456	43%	11 966	47%
SAHAM VIE	208	1%	119	1%	615	0%	1 171	5%

Sociétés	2018		2019		2020		2021	
	Chiffre d'affaire	Poids	Chiffre d'affaire	Poids	Chiffre d'affaire	Poids	Chiffre D'affaire	Poids
TOTAL VIE	**20 483**	**21%**	**20 884**	**21%**	**22 351**	**21%**	**25 277**	**24%**
TOTAL GENERAL	**95 866**	**100%**	**101 494**	**100%**	**104 026**	**100%**	**105 314**	**100%**

Source: Direction Nationale des assurances (DNA) du Gabon.

4.185. Le tableau 4.13 fournit des indicateurs sur le volume du marché gabonais de l'assurance et sur sa profitabilité durant la période sous examen.

Tableau 4.13 Primes collectées et ratio résultat sur fonds propres du secteur de l'assurance, 2012-2021

(Milliards de FCFA)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
primes collectées (vie + non vie)	99,49	114,88	121,46	118,88	105,63	99,39	95,87	101,49	104,03	105,32
- dont vie	15,53	17,82	18,17	17,56	19,61	22,7	20,48	20,88	22,35	25,28
Résultats/ fonds propres nets										
- vie	39,2%	20,1%	8,3%	2,53%	24,36%	-7,64%	-12%	3%	3%	15%
- non vie	17,2%	19,9%	18,2%	7,9%	-5,78%	-5,8%	-21%	-2%	18%	-12%

Source: Direction Nationale des assurances (DNA) du Gabon.

4.186. Comme l'illustre ce tableau, après une croissance continue jusqu'en 2015 le total des primes collectées en assurance non vie a chuté de 2016 à 2018 puis a connu une progression constante de 2019 à 2021. Par contre que le secteur de l'assurance vie après avoir connu une chute de son chiffre d'affaire en 2018, il a maintenu une croissance régulière des primes collectées de 2019 à 2021. Les deux sous-secteurs ont enregistré une évolution similaire des primes collectés.

4.187. La réglementation et la supervision du secteur de l'assurance relèvent de la CIMA, organisme panafricain regroupant plusieurs pays, y compris les États-Membres de l'UMOA et de la CEMAC (Rapport commun).

5 APPENDICE – TABLEAUX

Tableau A1. 1 Structure des exportations, 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (en millions d'USD)	**9 605,1**	**9 460,8**	**8 839,4**	**5 319,5**	**3 927,1**	**4 442,4**	**5 504,6**	**5 355,0**	**5 237,6**	**5 877,9**
	(part en pourcentage)									
Pétrole brut	87,4	86,8	85,5	79,9	71,0	77,0	79,6	75,1	70,5	67,1
Bois sciés et ouvrages	3,4	3,4	4,5	7,1	14,0	10,9	8,5	11,4	13,6	15,0
Manganèse	0,0	0,0	0,0	2,3	2,9	3,3	3,6	6,1	8,6	9,2
Produits dérivés du pétrole	3,9	3,2	4,9	3,3	3,9	4,3	3,9	3,9	3,9	4,6
Huile de palme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	1,2
Or sous forme brute	0,3	0,5	0,5	0,8	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3
Ferro-silico-manganèse	1,5	1,9	1,7	2,2	1,8	1,4	1,6	0,7	0,7	0,8
Caoutchoucs naturels	0,7	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Autres	2,7	3,5	2,5	3,9	4,8	2,2	2,3	2,1	1,6	1,7

Note: Les totaux des statistiques sur les exportations fournies par les autorités et contenues dans ce tableau ne sont pas toujours comparables aux statistiques de la balance des paiements également fournies par les mêmes autorités.

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base des informations fournies par les autorités.

Tableau A1. 2 Destinations des exportations, 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (en millions d'USD)	**9 605,1**	**9 460,8**	**8 839,4**	**5 319,5**	**3 927,1**	**4 442,4**	**5 504,6**	**5 355,0**	**5 237,6**	**5 877,9**
	(part en pourcentage)									
États-Unis	17,8	10,5	7,1	3,9	1,0	1,8	2,7	1,4	1,4	0,6
Canada	0,0	0,7	0,0	1,3	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Trinité et Tobago	5,2	10,0	10,6	12,6	12,2	8,3	6,9	0,0	0,0	0,0
Bahamas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,2	0,0
UE-27	**15,7**	**19,8**	**18,1**	**32,7**	**28,3**	**19,8**	**14,7**	**12,8**	**14,5**	**20,0**
Italie	1,4	3,2	4,8	8,6	9,8	4,9	1,7	3,3	4,7	6,5
Pays Bas	3,3	1,9	2,4	9,5	4,4	6,0	5,8	3,5	4,2	5,5
France	2,9	5,4	2,8	2,2	4,5	2,8	2,2	1,9	1,8	2,1
Belgique	0,4	0,4	0,5	2,0	3,9	3,2	2,0	2,3	1,8	1,7
Grèce	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	1,4	0,5	0,2	0,3
Portugal	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,1	1,1	0,0	0,0	0,1
Autres pays de l'UE	7,6	9,0	7,6	9,2	4,3	2,7	0,5	1,4	1,7	3,8
Grande Bretagne	0,3	1,2	4,5	3,7	3,1	2,1	4,1	2,1	1,3	0,8
Norvège	0,5	0,3	0,4	0,4	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
Liberia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,4	0,0	0,0	0,0
CEMAC	**0,5**	**2,1**	**1,0**	**0,9**	**1,1**	**0,4**	**0,5**	**0,7**	**0,7**	**1,2**
Chine	3,2	8,2	14,2	16,1	25,5	35,0	33,0	63,3	48,9	32,7
Inde	10,2	6,1	7,4	1,2	1,0	4,8	7,4	2,0	4,4	14,7
Corée, République de	1,5	0,3	5,1	0,7	1,7	0,1	4,0	3,6	3,4	7,0
Singapour	1,5	1,0	2,5	0,0	0,0	1,1	1,6	4,0	7,5	5,3
Indonésie	18,9	1,9	2,3	0,0	1,4	4,0	4,9	0,0	0,3	3,9
Australie	9,4	11,0	11,6	7,6	9,9	8,0	5,2	2,2	6,0	3,3
Malaisie	1,6	12,8	4,6	8,0	1,2	5,5	3,9	1,5	3,1	2,9
Viet Nam	0,1	0,1	0,2	0,4	1,0	0,9	0,5	0,6	0,4	0,3
Japon	7,9	8,8	6,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2
Corée, démocratique de	0,0	0,9	0,8	5,6	4,8	1,6	3,4	1,2	0,0	0,0
Autres	**5,7**	**4,4**	**3,5**	**4,0**	**5,9**	**3,4**	**2,3**	**4,0**	**5,3**	**6,6**

Note: Les totaux des statistiques sur les exportations fournies par les autorités et contenues dans ce tableau ne sont pas toujours comparables aux statistiques de la balance des paiements également fournies par les mêmes autorités.

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base des informations fournies par les autorités.

Tableau A1. 3 Structure des importations 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (en millions d'USD)	**3 645,6**	**3 909,0**	**3 886,7**	**2 948,6**	**2 855,9**	**2 323,4**	**2 250,5**	**2 457,0**	**2 298,4**	**2 227,1**
	(part en pourcentage)									
Produits alimentaires (hors boissons)	15,0	17,2	16,6	20,1	25,6	24,3	21,7	21,7	24,3	26,6
Outillages, machines, appareils mécaniques	17,6	20,1	17,5	16,2	15,2	14,2	15,4	17,5	17,6	15,2
Produits de consommation non alimentaire	14,4	16,2	14,4	14,9	16,5	16,0	16,7	11,4	12,3	12,8
Produits sidérurgiques	8,8	6,8	8,8	7,6	5,4	6,4	5,0	5,9	6,5	4,6
Machines et appareils électriques	9,4	7,9	7,3	6,9	7,3	6,7	6,8	6,7	6,6	7,7
Véhicules	8,2	7,9	5,7	5,3	5,9	3,7	5,0	5,1	5,1	6,6
Produits intermédiaires des entreprises de construction	3,0	3,0	3,4	3,6	4,4	3,4	3,3	3,3	3,1	4,3
Produits pharmaceutiques.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	4,3	4,7
Produits dérivés du pétrole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	6,2	4,2
Boissons	1,2	1,3	1,3	1,3	1,6	1,3	1,3	1,0	0,9	1,3
Ouvrages en bois	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Autres bois	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	22,3	19,5	24,9	24,0	17,9	23,9	24,8	15,1	13,1	11,8

Note: Les totaux des statistiques sur les importations fournies par les autorités et contenues dans ce tableau ne sont pas toujours comparables aux statistiques de la balance des paiements également fournies par les mêmes autorités.

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base des informations fournies par les autorités.

Tableau A1. 4 Origines des importations, 2012-2021

(Millions d'USD et pourcentage)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Monde (en millions d'USD)	**3 645,6**	**3 909,0**	**3 886,7**	**2 948,6**	**2 855,9**	**2 323,4**	**2 250,5**	**2 457,0**	**2 298,4**	**2 227,1**
	(part en pourcentage)									
États Unis	6,7	7,6	6,2	12,1	4,4	3,6	4,3	5,1	6,5	3,7
Brésil	1,2	1,2	1,4	1,6	2,1	1,3	1,9	1,7	1,3	1,4
UE-27	**56,4**	**55,5**	**51,5**	**48,1**	**48,1**	**53,5**	**45,1**	**43,5**	**45,9**	**46,0**
Allemagne	1,4	1,6	1,9	2,4	1,6	1,0	1,0	0,9	0,9	1,3
Belgique	13,1	16,3	15,2	12,5	10,4	10,6	10,4	10,8	12,1	11,9
Espagne	1,4	1,9	2,0	1,7	2,0	1,6	1,7	1,8	1,5	1,8
France	32,8	27,5	24,9	24,3	28,0	29,2	26,4	24,4	24,7	25,4
Italie	3,3	2,7	2,9	2,2	2,1	1,7	1,9	1,7	1,9	1,8
Pays Bas	2,2	2,9	2,9	2,9	2,0	2,3	1,9	2,2	1,7	1,3
Pologne	0,1	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,8	1,0
Autres pays de l'UE	2,0	2,3	1,4	1,8	1,5	6,4	1,1	1,0	2,3	1,5
Grande Bretagne	2,2	1,8	1,8	1,6	1,2	1,4	1,7	1,5	1,7	1,8
Türkiye	0,7	2,6	1,3	1,1	0,7	0,9	1,2	2,4	1,7	1,7
CEMAC	**3,1**	**2,2**	**2,1**	**3,5**	**2,1**	**2,1**	**4,2**	**3,8**	**2,6**	**2,8**
Cameroun	1,6	1,1	1,1	2,5	1,1	1,1	2,9	2,0	2,3	1,4
Autres pays de la CEMAC	1,5	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,3	1,8	0,3	1,3
Maroc	0,8	0,9	1,4	1,6	2,2	2,3	1,8	1,8	1,7	2,2
Togo	0,0	2,0	5,0	3,3	2,9	2,2	7,0	7,4	4,9	3,4
Chine	7,7	8,6	8,6	8,6	13,3	9,7	9,2	10,5	10,6	11,0
Inde	1,5	1,4	1,0	1,1	2,3	2,0	2,3	2,1	1,9	2,5
Cambodge	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,9	1,2	1,4	2,4	2,2
Japon	1,8	1,2	1,7	1,2	1,5	0,9	1,0	1,3	1,0	1,3
Malaisie	0,7	0,5	0,7	0,9	1,7	0,9	1,1	1,8	1,0	1,0
Thaïlande	1,1	1,5	1,4	2,1	3,5	2,4	1,8	1,0	2,2	0,9
Singapour	0,6	0,8	3,3	0,9	0,4	0,4	1,1	1,4	1,2	0,7
Australie	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	**15,4**	**11,9**	**12,2**	**11,9**	**13,1**	**15,4**	**14,9**	**13,0**	**13,3**	**17,5**

Note: Les totaux des statistiques sur les importations fournies par les autorités et contenues dans ce tableau ne sont pas toujours comparables aux statistiques de la balance des paiements également fournies par les mêmes autorités.

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base des informations fournies par les autorités.

Tableau A3. 1 Participation de l'État au capital des sociétés, 2023

Secteurs d'activité	Entreprises	Pourcentage du capital détenu par l'État	Participation totale de l'État au capital (en monnaie locale)
Agriculture/élevage	SMAG	34,00	510 000 000
	GSEZ	40,00	..
Bois	CFA	1,00	50 000
	EGG	0,60	..
	ROUGIER GABON	1,23	14 790 688,5
	SBL	1,00	4 000 000
	SEFO	1,00	2 000 000
	SNBG	51,00	2 040 000 000
	THANRY CEB	4,10	63 037 500
Mines	COMILOG	25,00	10 202 898 125
	Nouvelle Gabon Mining Logistic	..	..
Hydrocarbures	MOBIL OIL (OLA ENERGY)	10,00	54 650 000
	TOTAL GABON	25,00	10 710 000 000
	TOTAL MARKETING	10,00	26 500 000
	SGEPP	25,00	225 000 000
	SOGARA	25,00	300 000 000
	PIZOLUB	52,83	464 338 000
	SHELL GABON	25,00	3 750 000 000
	FORAID GABON	10,00	1 000 000
	PIZO SHELL	10,00	187 500 000
	PERENCO	..	..
	GABON OIL	..	..
	PETRO GABON	..	..
Automobiles	CFAO GABON	2,00	42 801 800
	TECHNOTO	10,00	..
	GSA	..	..
Transports	ADL	26,50	540 600 000
	DHL	10,00	1 000 000
	HELI GABON	10,00	3 000 000
	SAM GABON	10,00	40 000 000
	SNAT	51,00	306 000 000
	SETRAG	action spécifique	..
	ASECNA NATIONALE	100,00	..
	Gabon FRET	40,00	..
	OPRAG	100,00	..
	CNI	100,00	5 000 000
	PSM	100,00	10 000 000
	SDV	3,00	135 450 000
Travaux publics	COLAS GABON	10,00	8 100 000
	DRAGAGES	10,00	122 500 000
	SOBEA GABON	10,00	5 000 000
	SITRAM	10,00	10 000 000
	SNGE	30,00	15 000 000
	ENTRACO	..	..
Commerces/industries/services	GABOSEP	10,00	2 000 000
	GABON MECA	10,00	40 000 000
	PHARMACIE LES FORESTIERS	10,00	12 000 000
	SRMG	10,00	1 000 000
	CHIMIE GABON	10,00	15 100 000
	COGIMEX	9,64	1 600 240
	GPL	30,00	118 800 000
	NESTLE GABON	10,00	34 400 000
	(SUCAF)	53,81	..
	(SIAT)	93,70	..
	SMAG	34	..
	SOVINGAB	10,00	5 000 000
	SOGAMAR	10,00	2 000 000
	BERNABE GABON	10,00	100 000 000
	DAVUM GABON	6,45	14 190 000
	MATERIAUX DU GABON	20,00	44 000 000

Secteurs d'activité	Entreprises	Pourcentage du capital détenu par l'État	Participation totale de l'État au capital (en monnaie locale)
	MIAG SA	10,00	6 000 000
	CIM GABON	25,00	4 750 000 000
	LBTPG	100,00	..
	CECA-GADIS	9,10	79873 885
Banques commerciales	BGFI	8,00	2 005 230 080
	BICIG	26,35	362 000 000
	UGB	26,90	1 990 600 000
	ECOBANK	..	..
	ORABANK	..	..
	UBA	..	..
Compagnies d'assurances	AXA GABON	7,97	43 041 985
	GRAS SAVOYE	7,30	6 664 900
	OGAR	8,52	78 384 000
	NSIA	..	..
	ASINCO	..	..
Autres sociétés financières	FINATRA	..	..
	FINAM	..	..
	EDG	..	..
	LOXIA	..	..
Postes et télécommunications	GABON TELECOM	49,00	..
	LA POSTE SA	100,00	..
Services sociaux	CNSS	100,00	..
	CNAMGS	..	..
Autres	GABON INFO	73,59	..
	SONAPRESSE	73,00	..
	SNI	70,14	876 750 000
	GABON MATIN	..	..

.. Non disponible.

Note: Ne comprend pas le patrimoine immobilier et les infrastructures de l'État qui sont mis sous concession.

Source: Autorités gabonaises.